

NOUVO AYITI

pis atletis.

Espò se yon zouti pou sante, disiplin ak entegrasyon sosyal.

SEKSYON X

Akademi Espò Nasyonal

Leta ta ka kreye akademi espesyalize pou:

foutbòl;

atletis;

natasyon;

baskètbòl;

volebòl;

lòt disiplin ki gen potansyèl.

SEKSYON XI

Mak "Visit Haiti"

Leta ta devlope yon mak nasyonal pou fè pwomosyon Ayiti sou plan entènasyonal.

Kanpay yo ta mete aksan sou:

kilti;

istwa;

lanati;

ospitalite;

gastronomi.

SEKSYON XII

Fòmasyon Pwofesyonèl

Leta ta ankouraje fòmasyon pou:

gid touris;

ajan vwayaj;

otèlri;

restorasyon;

jesyon evènman;

lang etranje.

SEKSYON XIII

Endikatè Pèfòmans (KPI)

Endikatè

Objektif

Vizitè entènasyonal

Ogmante

Revni touris

Ogmante

Djòb nan sektè touris

Ogmante

Festival entènasyonal

Ogmante

Atlèt ki resevwa fòmasyon

Ogmante

NOUVO AYITI

Sit istorik reyabilite

Ogmante

SEKSYON XIV

Plan Aplikasyon

Faz I (0–3 ane)

Idantifye sit touris priyorite yo.

Reyabilite kèk sit istorik.

Fòm premye gwoup gid touris yo.

Faz II (3–7 ane)

Devlope nouvo enfrastrikti touris.

Òganize festival entènasyonal.

Sipòte pwodiksyon sinema ak mizik.

Faz III (7–15 ane)

Fè Ayiti vin yon destinasyon touris rekonèt nan Karayib la.

Ogmante ekspòtasyon sèvis kreyatif.

Devlope gwo evènman espòtif ak kiltirèl.

SEKSYON XV

Vizyon 2050

Nou vle rive nan yon Ayiti kote:

touris se youn nan pi gwo sous revni peyi a;

patrimwàn istorik yo pwoteje ak valorize;

atizan ak atis viv diy de travay yo;

mizik, sinema ak literati ayisyèn gen plis prezans sou mache entènasyonal la;

jèn yo jwenn plis opòtinite nan espò ak endistri kreyatif;

chak depatman devlope omwen yon pwodwi touris ki baze sou fòs lokal li.

Pwopozisyon Atik Lwa (Egzanp)

Atik 1. Leta pwoteje, konsève ak valorize patrimwàn istorik, kiltirèl ak natirèl peyi a kòm yon byen nasyonal.

Atik 2. Politik touris yo dwe ankouraje devlopman dirab, patisipasyon kominote yo ak pwoteksyon anviwònman an.

Atik 3. Leta ankouraje endistri kreyatif yo, tankou mizik, sinema, literati, atizana ak atizay vizyèl, nan respè dwa pwopriyete entelektyèl.

Atik 4. Leta ankouraje espò kòm yon zouti pou sante piblik, edikasyon, entegrasyon sosyal ak devlopman ekonomik.

Referans

Pwopozisyon chapit sa a enspire pa bon pratik ak estanda ki soti nan:

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

UN Tourism (ansyen UNWTO)

International Olympic Committee (IOC)

World Bank

United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)

~~REFÒM DIPLOMASI, KOMÈS ENTÈNASYONAL AK RELASYON AK DYASPORA AYISYÈN~~

NOUVO AYITI

"Yon diplomasi modèn pa limite ak reprezante yon drapo aletranje; li dwe atire investisman, louvri nouvo mache, pwoteje sitwayen yo epi fè pwomosyon enterè nasyonal la."

ENTWODIKSYON

Nan yon mond ki konekte, diplomasi pa sèlman konsène relasyon politik. Li gen yon gwo wòl nan ekonomi, komès, sekirite, edikasyon, syans ak inovasyon.

Objektif chapit sa a se pwopoze yon nouvo vizyon pou diplomasi ayisyèn ki mete devlopman nasyonal la nan sant aksyon li yo.

SEKSYON I

Prensip Fondamantal

Politik etranjè Ayiti ta dwe baze sou:

respè souverènte tout peyi;

respè dwa entènasyonal;

koperasyon;

lapè;

pwoteksyon enterè nasyonal;

transparans;

respè dwa moun.

SEKSYON II

Diplomasi Ekonomik

Anbasad ak konsila yo pa ta dwe sèlman fè sèvis administratif.

Yo ta ka travay tou pou:

atire investisman;

ankouraje ekspòtasyon;

chèche patenarya teknik;

ede antrepriz ayisyen jwenn nouvo mache.

SEKSYON III

Komès Entènasyonal

Leta ta prepare yon estrateji pou:

divèsifye mache ekspòtasyon yo;

ankouraje pwodwi ki gen plis valè ajoute;

fasilite komès legal;

amelyore estanda kalite pwodwi yo.

SEKSYON IV

Entegrasyon Rejyonal

Ayiti ta ranfòse koperasyon avèk:

peyi Karayib yo;

Amerik di Nò;

Amerik Latin;

Ewòp;

Lafrik;

Azi.

Objektif la se elaji opòtinite ekonomik ak teknik, pandan chak patenarya respektè enterè nasyonal peyi a.

NOUVO AYITI

SEKSYON V

Dyaspòra Ayisyèn

Dyaspòra a se youn nan pi gwo fòs Ayiti.

Leta ta ka kreye:

yon pòtal dijital pou dyaspòra;

pwogram transfè konpetans;

platfòm envestisman;

rezon ekspè ayisyen atravè lemond;

fowòm ekonomik anyèl.

SEKSYON VI

Pwoteksyon Sitwayen Aletranje

Tout konsil ak anbasad ta dwe amelyore sèvis yo pou:

asistans konsilè;

dokiman vwayaj;

sipò nan sitiyasyon ijans;

enfòmasyon legal debaz;

pwoteksyon timoun ak fanmi.

SEKSYON VII

Diplomasi Syantifik ak Teknolojik

Ayiti ta ankouraje:

echanj inivèsitè;

rechèch syantifik;

bous etid;

transfè teknoloji;

kolaborasyon nan domèn entelijans atifisyèl, enèji ak sante.

SEKSYON VIII

Diplomasi Kiltirèl

Kilti ayisyèn se yon fòs diplomatik.

Leta ta ankouraje:

ekspozisyon atizay;

festival entènasyonal;

semèn kilti ayisyèn;

pwomosyon lang kreyòl;

pwomosyon gastronomi ayisyèn.

SEKSYON IX

Jesyon Kriz Entènasyonal

Leta ta prepare plan pou ede sitwayen ayisyen aletranje pandan:

lagè;

katastwòf natirèl;

epidemi;

gwo kriz sekirite.

Sa mande bon kowòdinasyon ant Ministè Afè Etranje ak rezon diplomatik la.

SEKSYON X

NOUVO AYITI

Modènizasyon Konsila yo
Sèvis konsilè yo ta ka vin dijital pou:
pran randevou;
swiv dosye;
renouvle kèk dokiman;
resevwa notifikasyon;
peye frè sèvis yo sou entènèt.

SEKSYON XI

Fòmasyon Diplomat yo
Diplomat yo ta resevwa fòmasyon kontinyèl nan:
dwa entènasyonal;
negosyasyon;
komès;
ekonomi;
teknoloji;
pwotokòl;
lang etranje.
Rekritman ak pwomosyon ta dwe baze sou merit ak konpetans.

SEKSYON XII

Endikatè Pèfòmans (KPI)
Endikatè
Objektif
Envestisman etranje dirèk
Ogmante
Nouvo mache ekspòtasyon
Ogmante
Tan pou sèvis konsilè
Diminye
Pwogram ak dyaspora
Ogmante
Akò koperasyon teknik
Ogmante
Satisfaksyon sitwayen sou sèvis konsilè
Ogmante

SEKSYON XIII

Plan Aplikasyon
Faz I (0–2 ane)
Fè odit rezo diplomatik la.
Dijitalize sèvis konsilè prensipal yo.
Kreye bazdone ekspè dyaspora yo.
Faz II (3–5 ane)
Devlope diplomasi ekonomik.
Lanse fowòm envestisman dyaspora.

NOUVO AYITI

Siyen nouvo patenarya teknik.

Faz III (5–10 ane)

Elaji rezo komès entènasyonal la.

Ranfòse prezans Ayiti nan fowòm rejyonal ak entènasyonal yo.

Mete sistèm evalyasyon pèfòmans pou misyon diplomatik yo.

SEKSYON XIV

Vizyon 2050

Nou vle rive nan yon Ayiti kote:

chak anbasad ede devlope ekonomi peyi a;

dyaspora a patisipe aktivman nan devlopman nasyonal la;

sèvis konsilè yo modèn, rapid ak aksesib;

pwodwi ayisyen yo prezan sou plis mache entènasyonal;

Ayiti rekonèt kòm yon patnè serye ki chèche koperasyon, lapè ak devlopman.

Pwopozisyon Atik Lwa (Egzanp)

Atik 1. Politik etranjè Ayiti dwe pwoteje souverènte peyi a, ankouraje lapè, koperasyon entènasyonal ak devlopman ekonomik.

Atik 2. Sèvis diplomatik ak konsilè yo dwe fonksyone sou baz merit, pwofesyonalis, transparans ak responsabilite.

Atik 3. Leta ankouraje patisipasyon dyaspora ayisyèn nan devlopman ekonomik, syantifik ak kiltirèl peyi a atravè mekanis lalwa prevwa.

Atik 4. Tout misyon diplomatik yo dwe prezante rapò anyèl sou rezilta yo nan domèn sèvis konsilè, koperasyon ak pwomosyon enterè nasyonal yo.

Referans

Pwopozisyon chapit sa a enspire pa bon pratik ak estanda ki soti nan:

United Nations

World Trade Organization (WTO)

International Organization for Migration (IOM)

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

REFÒM POLITIK ETRANJÈ, DIPLOMASI AK ENTEGRASYON ENTÈNASYONAL

"Yon bon politik etranjè dwe pwoteje enterè nasyonal la, ranfòse relasyon ak lòt peyi epi kreye opòtinite pou devlopman."

ENTWODIKSYON

Nan yon mond ki vin pi konekte chak jou, politik etranjè yon peyi pa limite sèlman ak relasyon diplomatik. Li gen enpak sou:

komès;

sekirite;

investisman;

edikasyon;

teknoloji;

pwoteksyon sitwayen k ap viv aletranje.

NOUVO AYITI

Objektif chapit sa a se bati yon diplomasi modèn, pwofesyonèl ak efikas.

SEKSYON I

Prensip Fondamantal

Politik etranjè Ayiti ta baze sou:

- ✓ Defans enterè nasyonal.
- ✓ Respè dwa entènasyonal.
- ✓ Koperasyon mityèl.
- ✓ Lapè.
- ✓ Entegrasyon rejyonal.
- ✓ Pwoteksyon sitwayen ayisyen aletranje.

SEKSYON II

Refòm Sèvis Diplomatik

Anbasadè ak konsil yo ta dwe chwazi sitou sou baz:

konpetans;

eksperyans;

fòmasyon;

etik;

kapasite negosyasyon.

Lalwa ka defini ki pòs ki mande yon karyè diplomatik ak ki pòs ki kapab resevwa nominasyon politik.

SEKSYON III

Lekòl Diplomasi

Ayiti ta ka kreye yon Akademi Diplomatik Nasyonal pou fòme:

diplomat;

konsil;

espesyalis negosyasyon entènasyonal;

ekspè nan dwa entènasyonal;

ekspè nan diplomasi ekonomik.

SEKSYON IV

Diplomasi Ekonomik

Tout anbasad yo ta gen misyon pou:

atire envestisman;

ankouraje ekspòtasyon;

sipòte antrepriz ayisyèn;

devlope relasyon komèsyal.

SEKSYON V

Pwoteksyon Dyaspora

Nou te pale deja sou enpòtans dyaspora a.

Anbasad ak konsila yo ta amelyore:

sèvis paspò;

sèvis konsilè;

asistans ijans;

enfòmasyon legal;

NOUVO AYITI

sipò pou envestisman.

SEKSYON VI

Entegrasyon Rejyonal

Ayiti ta ranfòse relasyon li ak:

Caribbean Community

Association of Caribbean States

Organization of American States

epi devlope koperasyon ak lòt rejyon nan mond lan.

SEKSYON VII

Relasyon Entènasyonal

Ayiti ta chèche devlope relasyon ki baze sou respè mityèl ak enterè nasyonal ak tout patnè entènasyonal li yo.

Desizyon sou rekonesans diplomatik oswa nouvo patenarya ta dwe baze sou analiz estratejik, ekonomik ak politik, nan enterè peyi a.

SEKSYON VIII

Koperasyon Syantifik

Anbasad yo ta ankouraje:

echanj inivèsite;

bous etid;

rechèch syantifik;

transfè teknoloji.

SEKSYON IX

Diplomasi Kiltirèl

Ayiti ta fè pwomosyon:

lang kreyòl;

patrimwàn istorik;

mizik;

pent;

eskilti;

literati;

gastronomi.

Sa ede amelyore imaj peyi a epi sipòte touris.

SEKSYON X

Kominote Ayisyen Aletranje

Leta ta devlope pwogram pou:

fasilite envestisman dyaspora;

ankouraje transfè konesans;

sipòte antreprenarya;

ranfòse lyen ant dyaspora ak enstitisyon peyi a.

SEKSYON XI

Endikatè Pèfòmans (KPI)

Endikatè

Objektif

NOUVO AYITI

Investisman etranje

Ogmante

Ekspòtasyon

Ogmante

Satisfaksyon sèvis konsilè

Ogmante

Akò koperasyon

Ogmante

Pwogram echanj akademik

Ogmante

SEKSYON XII

Plan Aplikasyon

Faz I (0–2 ane)

Revize sèvis diplomatik la.

Kreye Akademi Diplomatik la.

Dijitalize sèvis konsilè yo.

Faz II (3–5 ane)

Devlope diplomasi ekonomik.

Siyen nouvo akò koperasyon.

Fòmasyon kontinyèl diplomat yo.

Faz III (5–10 ane)

Evalyasyon pèfòmans chak anbasad.

Ranfòse prezans Ayiti nan òganizasyon entènasyonal yo.

Elaji rezo patenarya ekonomik ak syantifik.

SEKSYON XIII

Enpak Fiskal

Depans

fòmasyon diplomat;

dijitalizasyon sèvis konsilè;

pwomosyon komès ak kilti.

Benefis

plis investisman;

plis ekspòtasyon;

pi bon sèvis pou dyaspora;

ranfòsman imaj Ayiti sou plan entènasyonal.

ANALIZ KONSTITISYONÈL

Refòm sa a ka mande:

mizajou lwa sou sèvis diplomatik;

règ sou rekritman ak evalyasyon diplomat yo;

règleman sou sèvis konsilè dijital.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Singapore (diplomasi ekonomik)

NOUVO AYITI

Canada (sèvis konsilè)

Rwanda (diplomasi pou devlopman)

Brazil (rezo diplomatik ak koperasyon Sid-Sid)

PWOPÒZISYON ATIK LWA (EGZANP)

Atik 1. Politik etranjè Repiblik Ayiti dwe chèche pwoteje enterè nasyonal la, ankouraje lapè ak devlope koperasyon entènasyonal.

Atik 2. Rekritman nan sèvis diplomatik la dwe baze prensipalman sou merit, konpetans ak etik pwofesyonèl, dapre modalite lalwa.

Atik 3. Leta ankouraje diplomasi ekonomik, syantifik ak kiltirèl pou sipòte devlopman nasyonal la.

Atik 4. Sèvis konsilè yo dwe aksesib, transparan, dijitalize kote sa posib, epi oryante sou pwoteksyon dwa sitwayen ayisyen aletranje.

REFERANS

Chapit sa a pral baze sou bon pratik ak estanda ki soti nan:

United Nations

World Trade Organization

Caribbean Community

Organisation internationale de la Francophonie

NOUVO AYITI

VOLUME V – MODÈNIZASYON LETA AK BON GOUVÈNANS

CHAPIT 30

REFÒM ADMINISTRASYON PIBLIK, FONKSYON PIBLIK AK MODÈNIZASYON LETA

"Yon leta pa vin efikas sèlman ak bon lwa. Li bezwen fonksyonè ki konpetan, onèt ak responsab devan sitwayen yo."

ENTWODIKSYON

Administrasyon piblik se motè leta.

Si li pa efikas:

sèvis piblik yo ralanti;

koripsyon ogmante;

envestisè pèdi konfyans;

sitwayen yo souffri.

Objektif refòm sa a se bati yon administrasyon modèn, dijital, pwofesyonèl ak transparan.

NOUVO AYITI

SEKSYON I

Prensip Fondamantal

Fonksyon piblik la ta baze sou:

- ✓ Merit.
- ✓ Entegrite.
- ✓ Transparans.
- ✓ Netralite politik.
- ✓ Pèfòmans.
- ✓ Responsablite.

SEKSYON II

Rekritman pa Konkou

Nou te pale anpil sou sa.

Tout pòs pèmanan nan fonksyon piblik la ta dwe, an prensip, ranpli atravè konkou piblik oswa lòt pwosedi ki baze sou merit, selon sa lalwa prevwa.

Tout konkou yo ta pibliye sou pòtal leta.

SEKSYON III

Entèdiksyon Nepotis

Nou te pale sou sa deja.

Yon responsab piblik pa ta dwe nonmen oswa enfliyanse rekritman yon fanmi pwòch nan yon pòs li kontwòle, sòf si lalwa prevwa yon eksepsyon klè ak mekanis pou evite konfli enterè.

Si gen prèy yon vyolasyon, otorite ki gen konpetans ta ka:

louvri ankèt;

pran sanksyon administratif;

voye dosye a devan lajistis si gen eleman ki montre yon zak penal.

Sa ta aplike pou tout otorite, kèlkeswa fonksyon yo, selon Konstitisyon ak lwa yo.

SEKSYON IV

Evalyasyon Anyèl

Chak fonksyonè ta sibi evalyasyon sou baz:

kalite travay;

respè delè;

etik;

relasyon ak piblik la;

fòmasyon.

Evalyasyon yo ta dwe baze sou kritè objektif ak yon pwosedi ki pèmèt rekou.

SEKSYON V

Fòmasyon Kontinyèl

Fonksyonè yo ta dwe resevwa fòmasyon regilye sou:

lwa;

teknoloji;

etik;

sèvis kliyan;

jesyon pwojè;

sekirite enfòmasyon.

NOUVO AYITI

SEKSYON VI

Kòd Etik

Chak fonksyonè ta siyen yon kòd etik ki kouvri:

konfli enterè;

kado ak avantaj;

sekrè pwofesyonèl;

itilizasyon resous piblik;

respè sitwayen yo.

SEKSYON VII

Deklarasyon Byen

Pou kategori pòs lalwa defini, responsab piblik yo ta dwe deklare byen yo nan kòmansman ak nan fen manda oswa fonksyon yo.

Pwosedi sa yo ta dwe respekte lalwa sou vi prive ak kontwòl finansye.

SEKSYON VIII

Dijitalizasyon

Nou te pale sou e-Ayiti deja.

Tout dosye administrasyon piblik ta ka:

dijital;

verifyab;

achive;

pwoteje kont pèt.

SEKSYON IX

Sèvis Sitwayen

Nou pwopoze yon sistèm kote chak sitwayen ka:

pran randevou sou entènèt;

swiv dosye li;

evalye kalite sèvis li resevwa;

depoze plent.

SEKSYON X

Jesyon Pèfòmans Ministè yo

Chak ministè ta dwe pibliye chak ane:

objektif li;

rezilta li;

bidjè li;

endikatè pèfòmans li.

SEKSYON XI

Pwoteksyon Moun ki Rapòte Abi

Lalwa ta ka prevwa pwoteksyon pou moun ki rapòte koripsyon oswa lòt move pratik avèk bon lafwa.

Pwoteksyon sa a ta dwe gen mezi kont represay, pandan li respekte dwa moun yo ak pwosedi legal.

SEKSYON XII

Endikatè Pèfòmans (KPI)

NOUVO AYITI

Endikatè

Objektif

Rekritman pa konkou

100% pou pòs ki konsène yo

Evalyasyon anyèl

100%

Fòmasyon fonksyonè

Ogmante

Satisfaksyon sitwayen

Ogmante

Plent trete

Ogmante

SEKSYON XIII

Plan Aplikasyon

Faz I (0–2 ane)

Revize lwa sou fonksyon piblik.

Kreye pòtal rekritman.

Adopte kòd etik la.

Faz II (3–5 ane)

Dijitalize dosye pèsonèl yo.

Lanse evalyasyon pèfòmans.

Devlope fòmasyon kontinyèl.

Faz III (5–10 ane)

Entègrasyon ak sistèm e-Ayiti.

Jesyon karyè dijital.

Odit regilye sou pèfòmans administrasyon an.

SEKSYON XIV

Enpak Fiskal

Depans

fòmasyon;

teknoloji;

evalyasyon;

dijitalizasyon.

Benefis

sèvis piblik pi rapid;

mwens koripsyon;

plis konfyans sitwayen;

pi bon itilizasyon lajan piblik.

ANALIZ KONSTITISYONÈL

Ta ka mande revizyon Konstitisyon an?

Wi, si yo vle chanje règ sou kèk gwo fonksyon piblik oswa ranfòse prensip merit ak netralite administratif nan nivo konstitisyonèl.

Nouvo lwa?

NOUVO AYITI

Wi, pou fonksyon piblik, etik, evalyasyon, pwoteksyon moun ki rapòte abi ak rekritman.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Singapore (fonksyon piblik ak merit)

Canada (komisyon sèvis piblik)

France (lekòl administrasyon piblik)

Brazil (konkou piblik ak sèvis sivil)

SENARYO 2035 AK 2050

2035

Majorite fonksyonè yo rekrute sou baz merit.

Sèvis piblik yo vin pi rapid ak plis dijitalize.

Sitwayen yo gen plis konfyans nan administrasyon an.

2050

Yon administrasyon pwofesyonèl, modèn ak estab.

Kontinwite sèvis piblik yo malgre chanjman politik.

Ayiti klase pami peyi ki gen pi bon gouvènans nan rejyon Karayib la.

PWOPÒZISYON ATIK LWA (EGZANP)

Atik 1. Rekritman nan fonksyon piblik la fèt sou baz merit, konpetans ak transparans, dapre modalite lalwa prevwa.

Atik 2. Nepotis ak konfli enterè nan rekritman oswa jesyon fonksyon piblik entèdi. Vyolasyon yo sibi ankèt ak sanksyon dapre lalwa.

Atik 3. Chak enstitisyon piblik dwe pibliye chak ane yon rapò sou objektif li yo, rezilta li yo ak pèfòmans li.

Atik 4. Fonksyonè piblik yo gen dwa ak fòmasyon kontinyèl epi yo gen devwa pou respekte kòd etik fonksyon piblik la.

REFERANS

Chapit sa a pral baze sou bon pratik ak estanda ki soti nan:

Organisation for Economic Co-operation and Development

United Nations Development Programme

World Bank

Transparency International

NOUVO AYITI

VOLUME VI – PLAN ESTRATEJIK NASYONAL

CHAPIT 31

PLAN ESTRATEJIK AYITI 2050

"Yon peyi pa chanje ak pwomès. Li chanje ak yon vizyon klè, objektif mezirab, kontinwite politik ak responsablite."

ENTWODIKSYON

Youn nan pi gwo feblès Ayiti se ke chak nouvo gouvènman souvan chanje direksyon.

Nou pwopoze yon Plan Estratejik Ayiti 2050, ki ta fikse objektif alontèm pandan chak gouvènman ta prezante pwòp pwogram li pou rive sou objektif sa yo.

NOUVO AYITI

Sa pa vle di yon gouvènman pa ka chanje politik li, men li ta dwe eksplike kijan politik li yo ede reyalize objektif nasyonal yo.

SEKSYON I

Vizyon 2050

Pou ane 2050, Ayiti ta chèche:

yon leta modèn;
yon ekonomi divèsifye;
yon sistèm sante ki pi solid;
yon edikasyon kalite;
enfrastrikti modèn;
jistis endepandan;
sekirite piblik;
anviwònman pwoteje;
administrasyon dijital.

SEKSYON II

Objektif pa Etap

2030

Dijitalizasyon prensipal sèvis leta.

Refòm jistis la kòmanse.

Premye gwo pwojè enèji ak dlo.

2035

Tout depatman konekte pa wout ki amelyore.

Lopital rejyonal yo modènize.

Lekòl teknik nan chak depatman.

Agrikilti ogmante pwodiksyon.

2040

Majorite sèvis leta sou entènèt.

Diminisyon enpòtan nan koripsyon.

Pi bon aksè ak elektrisite ak dlo.

2050

Ayiti vin yon peyi ki gen enstitisyon solid, ekonomi konpetitif ak pi bon kalite lavi.

SEKSYON III

Endikatè Nasyonal

Chak ane, leta ta pibliye yon tablo ki montre pwogrès sou kesyon tankou:

kwasans ekonomik;

chomaj;

aksè ak dlo;

aksè ak elektrisite;

rezilta lekòl;

aksidan wout;

krim;

tan pou jwenn sèvis piblik;

satisfaksyon sitwayen.

NOUVO AYITI

Done yo ta dwe soti nan enstitisyon ofisyèl yo epi piblikman disponib.

SEKSYON IV

Revizyon Plan an

Plan 2050 la ta revize chak senk (5) ane.

Objektif yo ta ka adapte selon:

nouvo teknoloji;

chanjman klimatik;

kriz ekonomik;

evolisyon popilasyon an.

Tout revizyon yo ta dwe piblik epi eksplike rezon chanjman yo.

SEKSYON V

Kontinwite Leta

Nou te pale sou kestyon pwomès elektoral deja.

Nou pwopoze:

chak kandida prezante yon pwogram chiffrab;

chak ane, gouvènman an pibliye yon rapò sou pwogrè li;

Palman an ak lòt enstitisyon kontwòl egzamine rezilta yo.

Sa ranfòse transparans san retire dwa elektè yo pou jije lidè yo nan eleksyon.

SEKSYON VI

Bidjè ki baze sou Rezilta

Chak ministè ta defini:

objektif;

endikatè;

bidjè;

rezilta espere.

Sa ta ede mezire kijan lajan piblik itilize.

SEKSYON VII

Patisipasyon Sitwayen

Sitwayen yo ta kapab:

konsilte pwojè lwa;

voye kòmantè;

patisipe nan konsiltasyon piblik;

suiv pwojè leta sou yon pòtal dijital.

SEKSYON VIII

Rapò Anyèl sou Eta Nasyon an

Chak ane, gouvènman an ta prezante yon rapò piblik ki montre:

objektif ki reyalize;

objektif ki pa reyalize;

depans;

pwojè kap vini yo.

SEKSYON IX

Endikatè Pèfòmans (KPI)

Endikatè

NOUVO AYITI

Objektif

Objektif reyalize

Ogmante

Transparans

Ogmante

Patisipasyon sitwayen

Ogmante

Sèvis dijital

Ogmante

Konfyans nan enstitisyon yo

Ogmante

SEKSYON X

Finansman Refòm yo

Pou finance refòm yo, leta ta dwe chèche:

pi bon koleksyon taks;

rediksyon gaspiyaj ak koripsyon;

patenarya piblik-prive kote sa apwopriye;

finansman nan men enstitisyon entènasyonal pou pwojè ki kalifye;

investisman prive;

emisyon obligasyon leta (bonds), si analiz finansye montre yo dirab;

pi bon jesyon byen leta.

Tout finansman ta dwe akonpaye pa mekanis kontwòl ak transparans.

SEKSYON XI

Evalyasyon Endepandan

Yon enstitisyon endepandan oswa plizyè enstitisyon kontwòl ta ka evalye pwogrè plan an epi pibliye rapò regilye.

Sa ede ranfòse kredibilite ak konfyans piblik.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Singapore (planifikasyon alontèm)

Rwanda (strateji devlopman)

South Korea (devlopman ekonomik)

Finland (planifikasyon ak edikasyon)

REFERANS

Chapit sa a tel baze sou bon pratik ki soti nan:

United Nations Development Programme

World Bank

Organisation for Economic Co-operation and Development

Inter-American Development Bank

EPILÒG

"Yon peyi pa chanje nan yon sèl manda, ni ak yon sèl moun. Li chanje lè enstitisyon yo vin pi solid pase enterè pèsonèl, lè lalwa aplike menm jan pou tout moun, epi lè chak jenerasyon kontinye bati sou travay jenerasyon ki te vini anvan li."

NOUVO AYITI

VOLUME VI – SEKIRITE NASYONAL AK REZILYANS

CHAPIT 32

REFÒM SEKIRITE NASYONAL, JESYON KATASTWÒF AK PWOTEKSYON SIVIL

"Premye responsablite yon Leta se pwoteje lavi, dwa ak byen popilasyon an."

ENTWODIKSYON

Ayiti ekspozè ak anpil risk:

tranblemanntè;

siklòn;

inondasyon;

glisman teren;

dife;

epidemi;

kriz sekirite.

Objektif refòm sa a se bati yon sistèm ki prepare peyi a pou prevni, reponn ak rekipere apre kriz.

SEKSYON I

Prensip Fondamantal

Politik sekirite sivil la ta baze sou:

✓ Prevansyon.

✓ Preparasyon.

✓ Kowòdinasyon.

✓ Transparans.

✓ Repons rapid.

✓ Rekonstriksyon dirab.

SEKSYON II

Ajans Nasyonal Jesyon Ijans

Ajans sa a ta responsab:

kowòdone repons ijans;

prepare plan nasyonal;

fè egzèsis regilye;

travay ak depatman ak komin yo.

SEKSYON III

Sant Operasyon Ijans

Chak depatman ta genyen yon sant ki kapab:

swiv move tan;

kowòdone sèvis sekou;

jere kominikasyon;

mobilize resous.

SEKSYON IV

Sistèm Alèt Bonè

Leta ta devlope yon sistèm ki itilize:

NOUVO AYITI

SMS;
radyo;
televizyon;
aplikasyon mobil;
sirèn nan zòn ki pi ekspoze.

SEKSYON V

Pwoteksyon Sivil
Pwoteksyon Sivil la ta resevwa:
plis fòmasyon;
 ekipman modèn;
 plan entèvansyon;
 kolaborasyon ak sèvis ijans ak otorite lokal yo.

SEKSYON VI

Rezèv Estratejik
Leta ta kenbe rezèv pou ijans tankou:
manje;
dlo;
medikaman;
tant;
 ekipman sekou;
jeneratè.
Yo ta estoke nan plizyè depatman pou fasilite distribisyon.

SEKSYON VII

Fòmasyon Popilasyon an
Lekòl, inivèsite ak kominote yo ta resevwa fòmasyon sou:
premye swen;
evakyasyon;
prevansyon dife;
preparasyon pou siklòn ak tranblemanntè.

SEKSYON VIII

Teknoloji
Leta ta itilize:
kat dijital risk;
dròn pou evalyasyon dega;
sistèm enfòmasyon jewografik (GIS);
bazdone nasyonal sou risk.

SEKSYON IX

Rekonstriksyon
Aprè yon katastwòf:
rekonstriksyon ta fèt dapre nouvo nòm teknik;
depans yo ta pibliye;
kontra piblik yo ta respekte règ transparans.

SEKSYON X

NOUVO AYITI

Kowòdinasyon Entènasyonal

Leta ta devlope pwotokòl pou kolabore ak òganizasyon entènasyonal ak peyi zanmi pandan gwo ijans, pandan li prezève souverènte nasyonal la.

SEKSYON XI

Endikatè Pèfòmans (KPI)

Endikatè

Objektif

Tan repons pou ijans

Diminye

Popilasyon ki resevwa alèt

Ogmante

Egzèsis preparasyon

Ogmante

Viktim pandan katastwòf

Diminye

Sant ijans fonksyonèl

Ogmante

SEKSYON XII

Plan Aplikasyon

Faz I (0–2 ane)

Kat risk nasyonal.

Plan ijans pou chak depatman.

Fòmasyon ekip sekou yo.

Faz II (3–5 ane)

Sant operasyon depatmantal.

Sistèm alèt bonè.

Rezèv estratejik.

Faz III (5–10 ane)

Entègrasyon teknoloji avanse.

Egzèsis nasyonal chak ane.

Evalyasyon ak amelyorasyon kontinyèl.

ANALIZ KONSTITISYONÈL

Eske nou bezwen mande Konstitisyon an Pou sa?

Li pa nesesèman, sof si yo vle redefini kèk misyon enstitisyon yo.

Eske nou bezwen kreye Nouvo Iwa?

Wi, pou jesyon risk, pwoteksyon sivil ak repons ijans.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Japan (preparasyon pou tranblemanntè)

Chile (jesyon risk sismik)

Cuba (evakyasyon pandan siklòn)

New Zealand (planifikasyon pou katastwòf)

REFÒM ANVIWÒNMAN, CHANJMAN KLIMATIK AK JESYON RISK KATASTWÒF

"Pwoteje anviwònman an se pa sèlman pwoteje lanati; se pwoteje lavi, ekonomi ak avni nasyon an."

Ayiti ekspoze ak plizyè risk natirèl, tankou tranblemanntè, siklòn, inondasyon ak glisman tè. Defi sa yo mande planifikasyon, prevansyon ak enstitisyon ki byen prepare.

Objektif chapit sa a se bati yon sistèm ki diminye risk, pwoteje popilasyon an epi jere resous natirèl yo avèk responsablite.

SEKSYON I

Prensip Fondamantal

Politik anviwònman an ta dwe baze sou:

devlopman dirab;

prevansyon;

transparans;

responsablite;

syans;

patisipasyon kominote yo;

pwoteksyon jenerasyon kap vini yo.

SEKSYON II

Plan Nasyonal Rebwazman

Leta ta prepare yon plan pou:

rebwaze mòn yo;

pwoteje basen vèsan yo;

ankouraje pepinyè nan chak komin;

sipòte patisipasyon lekòl ak kominote yo.

Objektif la se limite ewozyon epi amelyore rezèv dlo.

SEKSYON III

Pwoteksyon Rivyè ak Basen Vèsan

Pwogram yo ta ka gen ladan:

netwayaj rivyè;

kontwòl konstriksyon nan zòn ki gen gwo risk;

restorasyon vejetasyon bò rivyè yo;

siveyans kalite dlo.

SEKSYON IV

Jesyon Fatra

Leta ta devlope yon sistèm nasyonal ki ankouraje:

koleksyon regilye;

tri dechè;

resiklaj;

konpostaj dechè òganik;

sant tretman fatra.

NOUVO AYITI

Sa ede pwoteje sante piblik ak anviwònman an.

SEKSYON V

Adaptasyon ak Chanjman Klimatik

Leta ta prepare estrateji pou:

jere sechrès;

amelyore rezistans agrikilti;

pwoteje zòn kotyè yo;

adapte enfrastrikti ak nouvo risk klimatik.

SEKSYON VI

Konstriksyon Rezistan

Tout nouvo gwo enfrastrikti piblik ta dwe respekte nòm teknik ki aplikab pou:

tranblemanntè;

siklòn;

inondasyon.

Sa mande kontwòl kalite ak enspeksyon pandan konstriksyon.

SEKSYON VII

Ajans Nasyonal Jesyon Risk

Leta ta ka ranfòse oswa modènize estrikti ki responsab jesyon risk pou:

kowòdone preparasyon;

jere sant ijans;

òganize egzèsis simulasyon;

amelyore kominikasyon pandan kriz.

SEKSYON VIII

Sistèm Alèt Bonè

Leta ta devlope sistèm pou avèti popilasyon an anvan gwo risk, atravè:

mesaj sou telefòn mobil;

radyo;

televizyon;

sirèn nan zòn ki pi ekspozè yo.

SEKSYON IX

Edikasyon sou Risk

Lekòl yo ta entwodui fòmasyon sou:

pwoteksyon anviwònman;

preparasyon pou tranblemanntè;

preparasyon pou siklòn;

premye swen;

plan evakyasyon.

SEKSYON X

Ekonomi Vèt

Leta ta ankouraje:

enèji renouvlab;

agrikilti dirab;

transpò ki pi efikas;

NOUVO AYITI

resiklaj;
inovasyon ki diminye polisyon.

SEKSYON XI

Pwoteksyon Biodivèsite

Ayiti ta devlope pwogram pou:

pwoteje espès ki an danje;

konsève pak nasyonal yo;

pwoteje mangwòv yo;

ankouraje rechèch sou ekosistèm yo.

SEKSYON XII

Endikatè Pèfòmans (KPI)

Endikatè

Objektif

Tè rebwaze

Ogmante

Koleksyon fatra

Ogmante

Komin ki gen plan ijans

Ogmante

Popilasyon ki resevwa fòmasyon sou risk

Ogmante

Pèt ekonomik apre katastwòf

Diminye

Kalite dlo nan rivyè yo

Amelyore

SEKSYON XIII

Plan Aplikasyon

Faz I (0–3 ane)

Kat jeyografik zòn ki pi vilnerab yo.

Kòmanse pwogram rebwazman.

Fòm ekip repons ijans lokal yo.

Faz II (3–7 ane)

Elaji sistèm alèt bonè.

Devlope sant resiklaj.

Reyabilite basen vèsan priyorite yo.

Faz III (7–15 ane)

Mete plan adaptasyon klimatik nan tout depatman yo.

Elaji ekonomi vèt la.

Entegre jesyon risk nan tout gwo pwojè piblik yo.

SEKSYON XIV

Vizyon 2050

Nou vle rive nan yon Ayiti kote:

forè yo ap reprann;

NOUVO AYITI

rivyè yo pi byen pwoteje;
vil yo pi pwòp;
popilasyon an pi byen prepare pou katastwòf;
konstriksyon yo pi rezistan;
devlopman ekonomik la fèt nan respè anviwònman an.

Pwopozisyon Atik Lwa (Egzanp)

Atik 1. Pwoteksyon anviwònman ak jesyon dirab resous natirèl yo se yon enterè nasyonal.

Atik 2. Tout gwo pwojè piblik oswa prive dwe sibi evalyasyon enpak anviwònman dapre lwa anvan yo kòmanse.

Atik 3. Leta ankouraje adaptasyon ak chanjman klimatik, prevansyon risk ak preparasyon pou katastwòf kòm pati entegral politik devlopman nasyonal la.

Atik 4. Chak kolektivite teritoryal prepare epi mete ajou yon plan lokal pou jesyon risk ak repons ijans.

Referans

Pwopozisyon chapit sa a enspire pa prensip ak bon pratik ki soti nan:

United Nations Environment Programme (UNEP)

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)

World Meteorological Organization (WMO)

Food and Agriculture Organization (FAO)

World Bank

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

United Nations Office for Disaster Risk Reduction

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

World Health Organization

United Nations Development Programme

NOUVO AYITI

VOLUME VII – KONKLIZYON AK ANGAJMAN NASYONAL

CHAPIT 33

CHART NASYONAL SÈVIS PIBLIK AK BON GOUVÈNANS

"Pouvwa se pa yon privilèj; se yon responsablite anvè pèp la."

PREANBIL

Tout moun ki okipe yon fonksyon piblik dwe sonje ke:

yo se sèvitè Leta;

yo pa mèt resous piblik yo;

yo dwe rann kont bay pèp la.

Fonksyon piblik la egziste pou sèvi sitwayen yo avèk respè, transparans ak efikasite.

PRENSIP FONDAMANTAL YO

Atik 1 – Enterè Jeneral

Nenpòt desizyon dwe chèche pwoteje enterè nasyonal anvan enterè pèsonèl oswa politik.

Atik 2 – Respè Konstitisyon ak Lwa

Tout otorite dwe respekte Konstitisyon, lwa ak desizyon tribinal ki valab.

Atik 3 – Entegrite

NOUVO AYITI

Fonksyonè piblik pa dwe itilize fonksyon yo pou jwenn avantaj pèsònèl oswa favorize lòt moun ilegalman.

Atik 4 – Egalite

Tout sitwayen dwe jwenn menm tretman devan administrasyon piblik la.

Atik 5 – Transparans

Tout depans, kontra ak desizyon ki pa kouvri pa sekre legal dwe disponib pou piblik la dapre lwa.

Atik 6 – Responsablite

Nenpòt moun ki jere resous piblik dwe rann kont regilyèman.

Atik 7 – Merit

Rekritman ak pwomosyon nan fonksyon piblik dwe baze sou konpetans ak merit.

Atik 8 – Respè Sitwayen

Fonksyonè yo dwe sèvi piblik la avèk:

respè;

netralite;

koutwazi;

pwofesyonalis.

Atik 9 – Pwoteksyon Resous Leta

Tout byen piblik dwe itilize sèlman pou objektif sèvis piblik.

Atik 10 – Amelyorasyon Kontinyèl

Tout enstitisyon piblik dwe evalye sèvis yo epi chèche amelyore yo chak ane.

ANGAJMAN FONKSYONÈ PIBLIK

Chak fonksyonè ta ka fè sèman sa a:

"Mwen sèman sèvi Repiblik Ayiti avèk onètete, respè pou Konstitisyon ak lwa yo. Mwen pran angajman pou pwoteje enterè pèp la, itilize resous piblik yo avèk entegrite, trete tout sitwayen egal ego, epi rann kont pou aksyon mwen yo. Mwen rejte koripsyon, nepotis ak tout fòm abi pouvwa."

MISYON NASYONAL

Nouvo Ayiti ta bati sou senk gwo poto:

Enstitisyon solid

Ekonomi pwodiktif

Jistis endepandan

Edikasyon ak inovasyon

Respè dwa moun ak diyite tout sitwayen

MESAJ POU JÈN YO

Jèn yo se pi gwo richès peyi a.

Leta ta dwe:

envesti nan edikasyon;

ankouraje antreprenarya;

sipòte rechèch;

ouvri plis opòtinite travay.

Yon peyi pa chanje sèlman ak lwa; li chanje ak jenerasyon ki prepare pou aplike lwa sa yo.

MESAJ POU DYASPORA A

NOUVO AYITI

Diaspora ayisyèn nan reprezante yon fòs ekonomik ak entelektyèl enpòtan.

Refòm yo ta dwe fasilite:

envestisman;

transfè konpetans;

patisipasyon nan pwojè devlopman;

koperasyon syantifik ak teknolojik.

APÈL POU INITE NASYONAL

Refòm yo pa dwe sèvi yon pati politik sèlman.

Yo dwe sèvi:

tout depatman;

tout komin;

tout seksyon kominal;

tout jenerasyon.

Yon Leta modèn bati sou konsansis, dyalòg ak respè pou lalwa.

KONKLIZYON

Nouvo Ayiti pa se yon lis pwomès. Li se yon vizyon pou konstwi:

yon Leta modèn;

yon ekonomi ki kreye richès;

yon sistèm jistis kredib;

yon edikasyon kalite;

yon administrasyon transparan;

yon sosyete ki pwoteje dwa chak moun.

Siksè pwojè sa a ap depann de angajman sitwayen yo, enstitisyon yo ak lidè yo pou respekte lwa, travay avèk entegrite epi mete enterè nasyonal la an premye.

VOLUME VII – KÒD REFÒM REPIBLIK AYITI

Li ta gen tout modèl lwa, modèl dekrè ak plan aplikasyon.

POLITIK NASYONAL POU PWOTEKSYON AK BYENNÈT BÈT

"Yon sosyete ki pwoteje bèt yo ap devlope plis respè pou lavi, responsablite ak konpasyon."

ENTWODIKSYON

Leta ta dwe adopte yon politik pou pwoteje bèt kont move tretman, neglijans ak abandòn.

Objektif la se ankouraje pwopriyete yo pran swen bèt yo epi tabli règ klè sou responsablite yo.

TIT I – DWA FONDAMANTAL BÈT YO

Tout bèt ta dwe benefisye de:

ase manje ak dlo;

yon kote ki pwòp ak apwopriye;

pwoteksyon kont move tan ekstrèm;

swen veterinè lè sa nesesè;

pwoteksyon kont vyolans ak tòti.

TIT II – RESPONSABLITE PWOPRIYETÈ YO

Nenpòt moun ki adopte oswa posede yon bèt ta dwe:

NOUVO AYITI

bay manje ak dlo regilyèman;
bay swen veterinè lè sa nesesè;
pa abandone bèt la;
kenbe bèt la nan bon kondisyon;
respekte règleman sou sante piblik ak sekirite.

TIT III – MOVE TRETMAN AK NEGLIJANS

Ta dwe entèdi:

bat bèt san rezon;
kite bèt mouri grangou oswa swaf;
pa trete blesi oswa maladi grav lè sa posib;
abandone bèt;
itilize bèt pou konba ilegal;
fè bèt sibi mekanste oswa tòti.

TIT IV – KONTRWÒL AK APLIKASYON LALWA

Leta ta ka:

kreye yon sèvis espesyal pou byennèt bèt;
resevwa plent sitwayen yo;
fè enspeksyon kote yo kenbe bèt;
kolabore ak veterinè ak òganizasyon ki travay nan domèn nan.

TIT V – SANKSYON

Lalwa ta ka prevwa sanksyon pwogresif selon gravite zak la, tankou:
avètisman pou vyolasyon ki lejè;
amann;

obligasyon pou korije kondisyon bèt la;
entèdiksyon tanporè oswa pèmanan pou posede bèt nan ka grav;
lòt sanksyon lalwa prevwa pou zak mekanste oswa neglijan grav.
Tout mezi sa yo ta dwe respekte pwosedi legal ak dwa moun.

TIT VI – EDIKASYON

Leta ta dwe ankouraje:

kanpay sou byennèt bèt;
pwogram nan lekòl;
fòmasyon pou elvè ak pwopriyetè bèt;
pwomosyon adopsyon responsab.

TIT VII – BÈT SAN PWOPRIYETÈ

Leta ak kolektivite teritoryal yo ta ka:

kreye refij pou bèt abandone;
ankouraje sterilizasyon;
mete pwogram adopsyon responsab;
kolabore ak veterinè ak òganizasyon ki espesyalize nan pwoteksyon bèt.

KONKLIZYON

Pwoteje bèt pa sèlman konsène bèt yo; li kontribye tou nan sante piblik, sekirite, edikasyon ak devlopman yon kilti respè pou tout fòm lavi. Yon politik byennèt bèt ki byen aplike ka ede bati yon sosyete ki pi responsab ak pi imèn.

CHAPIT 34

MODÈL NOUVO KONSTITISYON REPIBLIK AYITI

Nou pa pral sèlman di "Konstitisyon an dwe chanje"; nou pral pwopoze yon tèks konplè.

Nou pral revize:

dwa fondamantal;

pouvwa egzekitif;

pouvwa lejislatif;

pouvwa jidisyè;

kolektivite teritoryal;

fòs piblik;

eleksyon;

finans piblik;

dwa ekonomik ak sosyal;

pwoteksyon anviwònman;

dwa dijital.

Chak atik pral akonpaye ak yon eksplikasyon ak rezon ki fè nou pwopoze chanjman an.

CHAPIT 33

REFÒM POU REKIPERE TERITWA LETA PÈDI YO AK KONBAT GANG AME YO

"Okenn Leta pa ka fonksyone si li pa egzèse otorite legal li sou tout teritwa nasyonal la."

REFÒM NASYONAL POU KONBAT GANG, REKIPERE TERITWA YO AK RETABLI OTORITE LETA

"Yon Leta pa ka egzèse souverènte li si gen pati nan teritwa li kote lalwa pa aplike. Rekipere teritwa yo pa sèlman mande operasyon sekirite; li mande tou jistis, sèvis piblik, devlopman ekonomik ak konfyans popilasyon an."

Entwodiksyon

Sekirite se premye kondisyon pou nenpòt peyi devlope. Lè gwoup ame pran kontwòl yon katye oswa yon komin, konsekans yo depase kekyon vyolans sèlman. Lekòl fèmèn, lopital pa fonksyone nòmalman, biznis sispann opere, envestisè ale, epi fanmi yo oblije kite kay yo.

Objektif chapit sa a se pwopoze yon estrateji nasyonal ki respekte Konstitisyon, dwa moun ak lalwa pou pèmèt Leta reprann kontwòl tout teritwa li, pwoteje popilasyon an epi anpeche gwoup ame reprann fòs yo.

SEKSYON I

Prensip Fondamantal

Tout operasyon ta dwe baze sou prensip sa yo:

Respè Konstitisyon an.

Respè dwa moun.

Pwoteksyon popilasyon sivil.

Responsabilite devan lalwa.

NOUVO AYITI

Kowòdinasyon ant tout enstitisyon leta.
Transparans ak siveyans endepandan.
Objektif la se retabli otorite Leta, pa ranplase lalwa pa vyolans.

SEKSYON II

Plan Nasyonal Rekiperasyon Teritwa yo
Leta ta ka klase operasyon yo an twa etap.
Premye etap: Estabilizasyon
Idantifye zòn ki anba kontwòl gwoup ame.
Pwoteje aks prensipal yo.
Sekirize lopital, lekòl, pò, ayewopò ak enfrastrikti estratejik yo.
Kreye koridò sekirize pou èd imanite ak depasman popilasyon an.
Dezyèm etap: Rekiperasyon
Apre operasyon sekirite yo:
Reouvri komisarya yo.
Reouvri tribinal yo.
Retabli sèvis DGI, DINEPA, EDH ak lòt sèvis leta.
Reouvri lekòl ak sant sante.
Twazyèm etap: Konsolidasyon
Kreye travay pou jèn yo.
Sipòte ti biznis yo.
Bati enfrastrikti.
Mete pwogram sosyal ak fòmasyon pwofesyonèl.
San devlopman ekonomik ak sèvis piblik, risk pou gwoup ame reprann enfluyans yo rete wo.

SEKSYON III

Sant Operasyon Nasyonal
Ayiti ta ka genyen yon Sant Operasyon Nasyonal ki rasanble reprezantan enstitisyon ki gen responsablite nan sekirite ak jesyon ijans.
Sant sa a ta kapab:
analize enfòmasyon;
kowòdone operasyon;
prepare plan ijans;
evalye risk;
amelyore kominikasyon ant enstitisyon yo.

SEKSYON IV

Entèlijans Kriminèl
Pi bon fason pou konbat rezo kriminèl se itilize enfòmasyon serye.
Leta ta dwe ranfòse kapasite pou:
analize rezo kriminèl;
identifye sous finansman yo;
suiv mouvman zam ak minisyon;
detekte blanchiman lajan;
konbat rekritman nouvo manm.

SEKSYON V

NOUVO AYITI

Pwoteksyon Popilasyon Sivil

Pandan nenpòt operasyon, priorite a dwe rete sekirite popilasyon an.

Sa ka gen ladan:

evakyasyon kote sa nesesè;

asistans medikal;

abri tanporè;

sipò sikolojik pou viktim yo;

pwoteksyon timoun, fanm ak granmoun aje.

SEKSYON VI

Rekonstriksyon Apre Rekiperasyon

Yon katye ki reprann anba kontwòl Leta pa dwe rete abandone.

Nan premye ane apre estabilizasyon an, Leta ta dwe bay priorite a:

reparasyon wout;

ekleraj piblik;

dlo potab;

sant sante;

lekòl;

espas espòtif;

sant kominotè.

Sa ede retabli konfyans popilasyon an.

SEKSYON VII

Prevansyon Rekritman Jèn pa Gwoup Ame

Pou diminye risk pou jèn antre nan gwoup kriminel, Leta ta ka devlope:

sant fòmasyon pwofesyonèl;

pwogram aprantisaj;

sipò pou antreprenarya;

aktivite espòtif ak kiltirèl;

sèvis konsèy sikolojik.

SEKSYON VIII

Endikatè Pèfòmans (KPI)

Refòm nan ta mezire pa endikatè tankou:

Endikatè

Objektif

Teritwa kote Leta retabli sèvis yo

Ogmante

Lekòl ki relouvri

Ogmante

Komisarya ki retounen fonksyone

Ogmante

Fanmi deplase ki retounen lakay yo

Ogmante kote kondisyon sekirite pèmèt

Investisman prive nan zòn estabilize

Ogmante

Krim vyolan

Diminye

SEKSYON IX

Vizyon 2050

Nou vle rive nan yon Ayiti kote:

pa gen okenn teritwa ki chape anba otorite Leta;

tout sitwayen ka sikile lib dapre lalwa;

tout sèvis piblik fonksyone sou tout teritwa nasyonal la;

jèn yo jwenn plis opòtinite pase chemen kriminel;

envestisè ak sitwayen yo santi yo an sekirite.

Referans

Pwopozisyon ki nan chapit sa a enspire pa prensip jeneral sou sekirite, leta de dwa ak estabilizasyon apre konfli ki soti nan:

United Nations

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

International Committee of the Red Cross (ICRC)

World Bank

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Nou ta trete:

Analiz sou zòn kote Leta pa egzèse kontwòl efektif.

Yon plan etap pa etap pou retabli prezans leta atravè polis, lajistis ak sèvis piblik.

Pwoteksyon popilasyon sivil pandan operasyon yo.

Reyentegrasyon sosyal pou moun ki kite gwoup ame yo, lè lalwa pèmèt sa epi apre evalyasyon endividyèl.

Rekonstriksyon lekòl, sant sante ak sèvis piblik apre retou otorite leta.

Pwogram devlopman ekonomik pou zòn ki reprann yo.

Kowòdinasyon ant lapolis, lajistis ak lòt enstitisyon leta.

Siveyans endepandan pou respekte dwa moun pandan operasyon yo.

Enpòtan: Tout mezi yo ta dwe fèt nan kad Konstitisyon, lalwa ak estanda entènasyonal sou dwa moun.

CHAPIT 34

REFÒM NASYONAL POU KONBAT TRAFIK DWÒG, TRAFIK ZAM, TRAFIK MOUN AK TRAFIK ÒGÀN

"Krim òganize pa sèlman menase sekirite yon peyi; li menase ekonomi an, jistis la, sante piblik ak avni jenerasyon kap vini yo. Konbat li mande yon Leta ki òganize, transparan ak byen ekipe."
ENTWODIKSYON

Pozisyon jewografik Ayiti fè li ekspozè ak plizyè kalite trafik ilegal. Rezo kriminel yo ka sèvi ak fwontyè, pò, ayewopò ak lòt pwen transpò pou deplase machandiz oswa moun ilegalman.

Objektif chapit sa a se pwopoze yon estrateji nasyonal pou diminye kapasite rezo kriminel yo, ranfòse kontwòl fwontyè yo, amelyore ankèt finansye ak pwoteje viktim yo.

SEKSYON I

NOUVO AYITI

Prensip Fondamantal

Refòm nan ta dwe baze sou:

Leta de dwa.

Respè dwa moun.

Pwoteksyon viktim yo.

Koperasyon ant enstitisyon yo.

Transparans.

Itilizasyon teknoloji.

Responsabilite.

SEKSYON II

Sant Entèlijans Kont Krim Òganize

Ayiti ta ka etabli yon sant espesyalize pou:

analize enfòmasyon sou rezo kriminèl;

idantifye koneksyon ant diferan fòm trafik ilegal;

sipòte ankèt yo;

pwodui rapò estratejik pou otorite yo.

Sant sa a ta travay an kolaborasyon ak enstitisyon ki deja egziste, san li pa ranplase atribisyon yo.

SEKSYON III

Kontwòl Fwontyè

Pou amelyore sekirite fwontyè yo, Leta ta ka envesti nan:

pòs fwontyè modèn;

sistèm siveyans elektwonik;

ekipman enspeksyon machandiz;

amelyorasyon kominikasyon ant sèvis ki responsab fwontyè yo.

Objektif la se ogmante kapasite deteksyon epi rann komès legal la pi efikas.

SEKSYON IV

Sekirite Pò ak Ayewopò

Tout gwo pò ak ayewopò ta ka adopte:

sistèm idantifikasyon kontenè;

ekipman enspeksyon ki apwopriye;

kontwòl aksè dijital;

siveyans videyo;

pwosedi odit regilye.

Sa ta ede amelyore sekirite san bloke aktivite ekonomik legal yo.

SEKSYON V

Konba Trafik Zam

Leta ta dwe ranfòse kapasite pou:

idantifye zam ilegal;

swiv tras zam ki sezi yo selon pwosedi legal;

amelyore kontwòl sou enpòtasyon zam;

kolabore ak lòt peyi pou ankèt transfontalyè.

SEKSYON VI

NOUVO AYITI

Konba Trafik Dwòg

Estrateji a ta ka mete aksan sou:

ankèt finansye;

demantèlman rezo òganize;

prevansyon konsomasyon dwòg;

tretman ak sipò pou moun ki gen pwoblèm depandans, selon politik sante piblik.

Objektif la se pa sèlman sezi dwòg, men tou diminye kapasite finansye òganizasyon kriminel yo.

SEKSYON VII

Konba Trafik Moun

Leta ta dwe bay priyorite pou:

identifye viktim yo;

bay asistans medikal ak sikolojik;

pwoteje timoun ak fanm ki vilnerab;

pouswiv responsab yo dapre lalwa.

Viktim yo ta dwe trete ak diyite epi resevwa sipò apwopriye.

SEKSYON VIII

Prevansyon Trafik Ògàn

Pou limite risk trafik ògàn, Leta ta ka:

ranfòse siveyans etablisman medikal yo;

egzije trasabilite nan don ak transplantasyon ògàn, dapre lwa;

amelyore kontwòl sou dokiman medikal;

ankouraje koperasyon ant sektè sante ak lajistis.

Tout transplantasyon ta dwe fèt sèlman selon lwa ak estanda medikal ki aplikab.

SEKSYON IX

Konba Blanchiman Lajan

Pou febli rezo kriminel yo, li enpòtan pou:

ranfòse ankèt sou tranzaksyon finansye sispèk;

amelyore koperasyon ant otorite konpetan yo;

itilize zouti analiz finansye;

respekte pwosedi legal pou sezi oswa konfiske byen lè tribinal otorize sa.

SEKSYON X

Teknoloji

Leta ta ka itilize teknoloji pou:

analize tandans kriminel;

amelyore jesyon enfòmasyon;

sipòte ankèt yo;

pataje done ant enstitisyon yo, nan limit lalwa.

Tout itilizasyon teknoloji ta dwe respekte pwoteksyon done pèsonèl ak dwa moun.

SEKSYON XI

Edikasyon ak Prevansyon

Lekòl ak kominote yo ta ka devlope pwogram sou:

danje trafik dwòg;

trafik moun;

NOUVO AYITI

eksplwatasyon timoun;
rekritman pa rezo kriminèl;
sitwayènte responsab.
Prevansyon rete youn nan pi bon zouti pou diminye krim alontèm.

SEKSYON XII

Endikatè Pèfòmans (KPI)

Endikatè

Objektif

Rezo kriminèl demantle selon desizyon otorite konpetan

Ogmante

Viktim trafik moun ki resevwa asistans

Ogmante

Enspeksyon pò ak ayewopò

Ogmante

Fòmasyon ajan espesyalize

Ogmante

Ankèt finansye finalize dapre lalwa

Ogmante

Volim trafik ilegal detekte

Diminye sou tan

SEKSYON XIII

Vizyon 2050

Nou vle rive nan yon Ayiti kote:

fwontyè yo pi byen kontwole;

pò ak ayewopò yo opere ak estanda modèn;

rezon kriminèl yo pèdi kapasite finansye yo;

viktim yo jwenn pwoteksyon ak asistans;

sitwayen yo santi yo an sekirite;

Ayiti vin yon patnè serye nan konba kont krim transnasyonal.

Pwopozisyon Atik Lwa (Egzanp)

Atik 1. Leta devlope yon estrateji nasyonal pou prevansyon ak konba krim òganize transnasyonal, nan respè Konstitisyon an, dwa moun ak angajman entènasyonal yo.

Atik 2. Enstitisyon ki responsab sekirite, ladwàn ak jistis yo kolabore pou amelyore prevansyon, ankèt ak pouswit krim òganize, dapre lwa.

Atik 3. Viktim trafik moun ak lòt fòm eksplwatasyon resevwa pwoteksyon ak asistans selon dispozisyon legal ki aplikab.

Referans

Pwopozisyon chapit sa a enspire pa bon pratik ak estanda ki soti nan:

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

World Customs Organization (WCO)

INTERPOL

International Organization for Migration (IOM)

Nou ta devlope:

Ranfòsman kontwòl nan pò, ayewopò ak fwontyè.

Ekip ankèt espesyalize.

Koperasyon rejyonal ak entènasyonal.

Laboratwa legal (forensic) modèn.

Sistèm analiz finansye pou idantifye lajan ki soti nan krim.

Konfiskasyon byen sèlman apre pwosedi legal ak desizyon tribinal.

Pwoteksyon temwen.

Pwogram prevansyon pou jèn yo.

CHAPIT 35

REFÒM POU KONBAT TRAFIK MOUN, TRAFIK ÒGÀN AK PWOTEKSYON VIKTIM YO

"Diyite imen pa vann, pa achte, e li pa negosyab. Se devwa Leta pou pwoteje chak moun kont tout fòm esklavaj ak eksplwatasyon."

ENTWODIKSYON

Trafik moun ak trafik ògàn se pami krim ki pi grav nan mond lan. Yo afekte fanm, gason ak timoun, epi yo souvan fèt atravè rezo kriminèl ki opere nan plizyè peyi.

Objektif chapit sa a se pwopoze yon sistèm ki:

anpeche krim sa yo;

pwoteje viktim yo;

ranfòse kapasite ankèt yo;

pini responsab yo dapre lalwa.

SEKSYON I

Prensip Fondamantal

Refòm nan ta baze sou:

✓ Respè diyite moun.

✓ Pwoteksyon timoun.

✓ Tolerans zewo pou esklavaj modèn.

✓ Respè dwa moun.

✓ Koperasyon entènasyonal.

✓ Sipò pou viktim yo.

SEKSYON II

Definisyon Trafik Moun

Lalwa ta defini klèman trafik moun kòm rekritman, transpò oswa eksplwatasyon yon moun atravè mwayen ilegal tankou fòs, menas, twonpri oswa kontrent, dapre estanda entènasyonal yo.

Eksplwatasyon ka gen ladan:

travay fòse;

eksplwatasyon seksyèl;

maryaj fòse;

esklavaj modèn;

NOUVO AYITI

lòt fòm eksplwatasyon lalwa idantifye.

SEKSYON III

Konba Trafik Ògàn

Leta ta etabli règ strik sou:

don ògàn;

transplantasyon;

lisans sant medikal yo;

trasabilite ògàn yo;

kontwòl medikal.

Tout don ògàn dwe fèt sou baz konsantman lib ak enfòmè, dapre lalwa.

Nenpòt vant oswa trafik ògàn ta dwe entèdi epi pini dapre lalwa.

SEKSYON IV

Pwoteksyon Timoun

Timoun yo dwe resevwa pwoteksyon espesyal kont:

trafik;

adopsyon ilegal;

eksplwatasyon travay;

eksplwatasyon seksyèl;

rekritman pa rezo kriminel.

Leta ta ranfòse siveyans sant akèy, pwosedi adopsyon ak sèvis pwoteksyon timoun yo.

SEKSYON V

Inite Espesyalize

Yo ta kreye oswa ranfòse inite espesyalize nan lapolis ak lajistis pou:

mennen ankèt;

identifye viktim;

kolabore ak lòt peyi;

pwoteje prèv yo.

SEKSYON VI

Pwoteksyon Viktim yo

Viktim yo ta dwe jwenn:

swen medikal;

sipò sikolojik;

asistans legal;

pwoteksyon kont entimidasyon;

pwogram reyentegrasyon sosyal.

Yo pa dwe trete kòm kriminel sèlman paske yo te viktim trafik.

SEKSYON VII

Kontwòl Lopital ak Klinik

Leta ta enspekte regilyèman:

lopital;

klinik;

laboratwa;

sant transplantasyon.

NOUVO AYITI

Objektif la se verifye respè lwa ak estanda medikal yo.

SEKSYON VIII

Teknoloji

Nou pwopoze:

rejis nasyonal transplantasyon;

dosye medikal sekirize;

sistèm trasabilite;

analiz dijital pou sipòte ankèt yo.

Tout done yo ta dwe pwoteje dapre lwa sou vi prive.

SEKSYON IX

Prevansyon

Leta ta lanse kanpay pou enfòmè popilasyon an sou:

risk trafik moun;

rekritman fo pou travay;

migrasyon iregilye;

pwoteksyon timoun.

Lekòl yo ta entegre edikasyon sou prevansyon eksplwatasyon.

SEKSYON X

Endikatè Pèfòmans (KPI)

Endikatè

Objektif

Viktim idantifye epi ede

Ogmante

Rezo trafik demantle

Ogmante

Enspeksyon lopital

Ogmante

Kanpay prevansyon

Ogmante

Ka trafik moun

Diminye

SEKSYON XI

Plan Aplikasyon

Faz I (0–2 ane)

Revize lwa yo.

Fòmè ajan espesyalize.

Kreye pwotokòl pou ede viktim yo.

Faz II (3–5 ane)

Rejis transplantasyon.

Enspeksyon regilye.

Kanpay prevansyon nasyonal.

Faz III (5–10 ane)

Koperasyon entènasyonal pi solid.

NOUVO AYITI

Sistèm dijital konplè.

Evalyasyon regilye sou rezilta yo.

ANALIZ KONSTITISYONÈL

Refòm sa a dwe garanti:

dwa pou lavi;

diyite imen;

pwoteksyon timoun;

pwosedi legal jis;

respè vi prive.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Spain (konba trafik moun)

Canada (sipò pou viktim)

United Kingdom (identifikasyon viktim ak ankèt)

Brazil (pwoteksyon timoun ak koperasyon rejyonal)

PWOPÒZISYON ATIK LWA (EGZANP)

Atik 1. Trafik moun, trafik ògàn ak tout fòm eksplwatasyon moun entèdi epi pini dapre lalwa.

Atik 2. Viktim yo gen dwa resevwa pwoteksyon, swen medikal, asistans sikolojik ak asistans legal.

Atik 3. Tout transplantasyon ògàn dwe fèt sèlman nan sant ki otorize epi dapre pwosedi lalwa ak etik medikal prevwa.

Atik 4. Leta dwe kolabore ak lòt peyi ak òganizasyon entènasyonal pou prevni, detekte ak pouswiv rezo trafik moun ak trafik ògàn.

REFERANS

Chapit sa a pral baze sou bon pratik ak estanda ki soti nan:

United Nations Office on Drugs and Crime

World Health Organization

United Nations Children's Fund

International Organization for Migration

Nou ta pale de:

Entèdiksyon trafik ògàn.

Règleman sou don ògàn ki baze sou konsantman ak lwa.

Kontwòl lopital ak sant transplantasyon.

Sistèm trasabilite pou don ògàn.

Ankèt espesyalize.

Pwoteksyon viktim yo.

Koperasyon ak òganizasyon entènasyonal.

Sa ta baze sou bon pratik ak rekòmandasyon World Health Organization ak lòt estanda entènasyonal.

CHAPIT 36

REFÒM POU KONBAT TRAFIK DWÒG, BLANCHIMAN LAJAN, TRAFIK ZAM AK KRIM ÒGANIZE

"Krim òganize pa sèlman menase sekirite; li afebli ekonomi, jistis ak konfyans sitwayen yo nan Leta."

ENTWODIKSYON

Trafik dwòg, zam, blanchiman lajan ak lòt fòm krim òganize depase fwontyè yon sèl peyi. Se poutèt sa Ayiti bezwen yon estrateji modèn ki konbine prevansyon, ankèt, koperasyon entènasyonal ak jistis.

Objektif refòm sa a se diminye kapasite rezo kriminel yo pandan yo respekte Konstitisyon, lwa ak dwa fondamantal.

SEKSYON I

Prensip Fondamantal

Refòm nan ta baze sou:

- ✓ Respè pou dwa moun.
- ✓ Aplikasyon lalwa san diskriminasyon.
- ✓ Koperasyon entènasyonal.
- ✓ Transparans.
- ✓ Teknoloji modèn.
- ✓ Endepandans ankèt yo.

SEKSYON II

Kontwòl Entelijan nan Pò, Ayewopò ak Fontyè

Ayiti ta dwe modènize kontwòl yo atravè:

eskanè pou kontenè ak machandiz;
sistèm analiz risk;
verifikasyon elektwonik dokiman yo;
kamera siveyans;
kontwòl aksè biyometrik pou zòn sansib yo.

Objektif la se ogmante kapasite deteksyon san ralanti komès legal.

SEKSYON III

Inite Espesyalize kont Krim Òganize

Leta ta ka devlope inite espesyalize pou ankèt sou:

trafik dwòg;
trafik zam;
trafik moun;
blanchiman lajan;
koripsyon ki lye ak rezo kriminel.

Inite sa yo ta travay anba sipèvizyon legal ak jidisyèl.

SEKSYON IV

Entelijans Finansye

Ayiti ta ranfòse kapasite pou:

NOUVO AYITI

detekte tranzaksyon finansye sispèk;
analize rezo finansman ilegal;
kolabore ak bank ak lòt enstitisyon finansye.
Nenpòt blokaj oswa sezi byen ta dwe fèt sèlman dapre pwosedi lalwa prevwa.

SEKSYON V

Koperasyon Entènasyonal

Ayiti ta devlope akò pou:
pataje enfòmasyon;
ekstradisyon kote lwa ak trete pèmèt sa;
ankèt konjwen;
fòmasyon ajan yo.

SEKSYON VI

Pwoteksyon Temwen

Lalwa ta ka kreye yon pwogram pou:
pwoteje temwen ki ekspozé a risk;
pwoteje fanmi yo nan ka ki nesesè;
ankouraje kolaborasyon ak lajistis.

SEKSYON VII

Prevansyon

Konba krim pa fèt sèlman ak arestasyon.
Leta ta dwe envesti nan:
lekòl;
fòmasyon pwofesyonèl;
espò;
kilti;
travay pou jèn yo.

Sa ede diminye rekritman nan rezo kriminèl.

SEKSYON VIII

Teknoloji

Nou pwopoze itilizasyon:
bazdone nasyonal;
analiz ADN kote lalwa pèmèt sa;
laboratwa syantifik legal;
analiz dijital prèv elektwonik;
sistèm pataj enfòmasyon ant enstitisyon yo.
Tout itilizasyon done pèsonèl ta dwe respekte lwa sou vi prive.

SEKSYON IX

Lajan ki Soti nan Krim

Leta ta dwe:
ranfòse ankèt finansye;
pouswiv rezo blanchiman lajan;
konfiske byen sèlman apre desizyon tribinal kote lalwa prevwa sa.
Lajan ki konfiske legalman ta ka itilize pou:

NOUVO AYITI

sipòte viktim yo;
amelyore fòmasyon lapolis;
ranfòse sistèm jistis la.

SEKSYON X

Endikatè Pèfòmans (KPI)

Endikatè

Objektif

Dwòg sezi

Ogmante kapasite deteksyon

Zam ilegal sezi

Ogmante

Rezo kriminèl demantle

Ogmante

Ka blanchiman lajan trete

Ogmante

Trafik atravè fwontyè

Diminye

SEKSYON XI

Plan Aplikasyon

Faz I (0–2 ane)

Modènize ekipman kontwòl yo.

Fòmè ajan espesyalize.

Kreye laboratwa syantifik legal.

Faz II (3–5 ane)

Ranfòse koperasyon entènasyonal.

Devlope sistèm entèlijans finansye.

Mete bazdone yo an rezo.

Faz III (5–10 ane)

Siveyans entegre sou tout fwontyè yo.

Evalyasyon regilye sou rezilta yo.

Amelyorasyon kontinyèl teknoloji yo.

ANALIZ KONSTITISYONÈL

Refòm sa a dwe:

respekte dwa fondamantal;

garanti pwosè jis;

pwoteje vi prive;

asire kontwòl jidisyè sou mezi ki afekte dwa sitwayen yo.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Colombia (konba trafik dwòg)

Italy (konba mafya ak konfiskasyon byen)

Portugal (politik prevansyon ak tretman depandans)

United States (ankèt finansye ak koperasyon entènasyonal)

NOUVO AYITI

Nou pral evalye avantaj ak limit chak modèl pou adapte sèlman sa ki itil pou Ayiti.

PWOPÒZISYON ATIK LWA (EGZANP)

Atik 1. Trafik dwòg, trafik zam, trafik moun, blanchiman lajan ak patisipasyon nan rezo kriminel òganize dwe fè sijè ankèt ak pouswit dapre lalwa.

Atik 2. Tout ankèt dwe respekte dwa fondamantal, pwosedi legal ak kontwòl tribinal yo.

Atik 3. Leta devlope kapasite teknik ak syantifik pou konbat krim òganize, pandan li ranfòse koperasyon ak lòt peyi.

Atik 4. Finansman krim òganize ak koripsyon ki fasilite li dwe pini dapre lalwa.

REFERANS

Chapit sa a baze sou bon pratik ak estanda ki soti nan:

United Nations Office on Drugs and Crime

Financial Action Task Force

International Criminal Police Organization

World Customs Organization

REFÒM POU KONBAT FENOMÈN "DANDI" AK PREVANSYON KRIM JIVENIL

Sijè sa a mande anpil prekosyon. Li enpòtan pou pa melanje aparans yon moun ak konpòtman kriminel. Lalwa dwe sanksyone zak, pa stil rad oswa idantite yon moun.

Pou kont fenomèn SA leta Peyi a dwe konsantre'l sou founi:

Pwogram prevansyon pou timoun ak jèn ki riske antre nan gwoup vyolan.

Lekòl teknik ak sant fòmasyon.

Aktivite espòtif ak kiltirèl.

Sipò pou fanmi ki vilnerab.

Pwogram reyentegrasyon sosyal.

Lapolis kominotè.

Prevansyon rekritman jèn nan gang.

Konbat enpinite pou zak kriminel, kèlkeswa moun ki komèt yo.

Objektif la pa ta dwe "konbat yon gwoup sosyal", men diminye vyolans, rekritman nan gang ak krim nan mitan jèn yo atravè prevansyon, opòtinite ak aplikasyon lalwa.

"Pi bon fason pou konbat krim se anpeche yon jèn antre ladan l."

Anpil jèn antre nan gang oswa lòt aktivite ilegal poutèt yon konbinezon de faktè tankou povrete, mank opòtinite, abandon lekòl, feblès estrikti fanmi, oswa enfliyans rezo kriminel.

Objektif refòm sa a se:

diminye rekritman jèn nan gang;

ogmante opòtinite pou etid ak travay;

ranfòse prevansyon;

aplike lalwa kont moun ki komèt krim, pandan yo respekte dwa moun.

SEKSYON I

Prensip Fondamantal

Refòm nan ta baze sou:

NOUVO AYITI

- ✓ Prevansyon.
- ✓ Edikasyon.
- ✓ Travay.
- ✓ Sipò pou fanmi.
- ✓ Reyentegrasyon.
- ✓ Aplikasyon lalwa.

SEKSYON II

Idantifye Faktè Risk

Leta ta analize faktè ki ogmante risk pou yon jèn rantre nan gang, tankou:

abandon lekòl;

chomaj;

vyolans nan fanmi;

konsomasyon dwòg;

absans aktivite pozitif.

Sa ede dirije resous yo kote bezwen an pi gwo.

SEKSYON III

Lekòl ak Fòmasyon

Nan chak depatman, ta dwe genyen:

lekòl teknik;

sant fòmasyon pwofesyonèl;

pwogram aprantisaj;

estaj ak antrepriz.

Objektif la se ofri altènativ reyèl.

SEKSYON IV

Espò ak Kilti

Leta ak komin yo ta devlope:

teren foutbòl;

teren baskètbòl;

sant mizik;

sant atizay;

bibliyotèk;

sant teknoloji.

Aktivite sa yo ede diminye izolman ak rekritman pa gwoup vyolan.

SEKSYON V

Sipò pou Fanmi

Fanmi ki vilnerab yo ta ka jwenn:

sèvis konsèy;

sipò sosyal;

pwogram edikasyon paran;

asistans pou kenbe timoun yo lekòl.

SEKSYON VI

Reyentegrasyon

Pou jèn ki vle kite aktivite kriminel epi ki satisfè kondisyon lalwa, Leta ta ka ofri:

NOUVO AYITI

fòmasyon pwofesyonèl;
sipò sikolojik;
asistans pou jwenn travay;
sipò pou kreye ti antrepriz.
Sa pa efase responsablite penal kote gen prèv yon krim.

SEKSYON VII

Lapolis Kominotè

Nou pwopoze yon modèl kote polis la:
travay ak kominote yo;
rankontre regilyèman ak lidè lokal yo;
rezoud pwoblèm anvan yo tounen kriz.

SEKSYON VIII

Rezo Sosyal

Leta ta ankouraje:

kanpay kont rekritman nan gang;
pwomosyon modèl pozitif;
edikasyon sou itilizasyon responsab rezo sosyal yo.

Sa pa dwe sèvi pou limite libète ekspresyon, sof kote lalwa entèdi kontni ki ankouraje krim oswa vyolans.

SEKSYON IX

Endikatè Pèfòmans (KPI)

Endikatè

Objektif

Abandon lekòl

Diminye

Rekritman jèn nan gang

Diminye

Jèn ki resevwa fòmasyon

Ogmante

Jèn ki jwenn travay

Ogmante

Vyolans jivenil

Diminye

SEKSYON X

Plan Aplikasyon

Faz I (0–2 ane)

Idantifye zòn priyorite yo.

Ouvri sant fòmasyon.

Lanse kanpay prevansyon.

Faz II (3–5 ane)

Devlope sant espò ak kilti.

Ranfòse lapolis kominotè.

Mete pwogram reyentegrasyon an plas.

NOUVO AYITI

Faz III (5–10 ane)

Evalye rezilta yo.

Elaji pwogram ki bay bon rezilta yo.

Ranfòse patenarya ak sektè prive a pou kreye djòb.

ANALIZ KONSTITISYONÈL

Refòm sa a dwe respektè:

dwa timoun;

dwa pou edikasyon;

dwa pou travay;

prensip egalite devan lalwa;

dwa pou yon pwosè jis.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Iceland (prevansyon vyolans jivenil atravè espò ak aktivite kominotè)

Brazil (pwogram sosyal pou jèn nan zòn vilnerab)

Colombia (reyentegrasyon apre vyolans)

Scotland (apwòch sante piblik pou prevansyon vyolans)

PWOPÒZISYON ATIK LWA (EGZANP)

Atik 1. Leta devlope pwogram nasyonal pou prevni rekritman timoun ak jèn nan gwoup kriminel.

Atik 2. Chak depatman dwe gen sant fòmasyon pwofesyonèl, espò ak kilti ki aksesib pou jèn yo.

Atik 3. Jèn ki kite aktivite kriminel epi ki satisfè kondisyon lalwa ka benefisye pwogram reyantegrasyon sosyal ak ekonomik.

Atik 4. Rekritman oswa itilizasyon timoun pa gwoup kriminel dwe konsidere kòm yon sikonstans agravan dapre lwa penal la.

REFERANS

Chapit sa a pral baze sou bon pratik ak estanda ki soti nan:

United Nations Children's Fund

United Nations Office on Drugs and Crime

World Health Organization

United Nations Development Programme

VOLUME XI – SEKIRITE NASYONAL, DEFANS AK KONTWÒL FWONTYÈ

CHAPIT 46

REFÒM LAPOLIS NASYONAL AYITI

"Lapolis egziste pou pwoteje popilasyon an, fè respektè lalwa, epi sèvi sitwayen yo avèk entegrite, pwofesyonelis ak respè."

ENTWODIKSYON

Yon Leta modèn bezwen yon lapolis:

NOUVO AYITI

pwofesyonèl;
byen fòme;
byen ekipe;
byen peye;
endepandan de enterè politik;
responsab devan lalwa.

Objektif chapit sa a se transfòme Polis Nasyonal Ayiti an yon enstitisyon modèn ki kapab garanti sekirite piblik pandan li respekte dwa moun.

SEKSYON I

Misyon Lapolis

Lapolis ta gen misyon pou:

- ✓ Pwoteje lavi ak byen.
- ✓ Fè respekte lalwa.
- ✓ Prevni krim.
- ✓ Mennen ankèt dapre lalwa.
- ✓ Pwoteje dwa ak libète fondamantal yo.
- ✓ Sèvi popilasyon an san diskriminasyon.

SEKSYON II

Rekritman

Rekritman polisye yo ta dwe fèt sèlman atravè:

konkou piblik;
egzamen fizik;
egzamen medikal;
egzamen sikolojik;
ankèt moral;
tès aptitud.

Nenpòt rekritman politik ta dwe entèdi.

SEKSYON III

Fòmasyon

Akademi Polis la ta anseye:

dwa penal;
pwosedi penal;
dwa moun;
medyasyon;
etik;
premye swen;
itilizasyon fòs;
ankèt syantifik;
sibèkrim;
sekirite dijital.

Fòmasyon kontinyèl ta obligatwa pandan tout karyè polisye a.

SEKSYON IV

Divizyon Espesyalize

NOUVO AYITI

Nou pwopoze devlope:

Polis Kominotè;

Polis Wout;

Polis Touris;

Polis Maritim;

Polis Ayewopò;

Polis Anti-Kidnaping;

Polis Anti-Gang;

Polis Syantifik (Forensic);

Polis Finansye;

Polis Sibèkrim;

Inite Negosyasyon pou Sitiyasyon Otaj;

Inite K-9.

SEKSYON V

Teknoloji

Lapolis ta itilize:

kamera sou inifòm (body cameras), kote sa posib;

kamera nan machin patwouy;

sistèm GPS;

bazdone dijital;

analiz ADN;

anprent dijital;

dròn pou rechèch ak sekou oswa evalyasyon sèn, dapre lalwa.

Tout itilizasyon teknoloji ta dwe respekte vi prive ak kontwòl legal.

SEKSYON VI

Byennèt Polisye yo

Yon polisye ki motive sèvi pi byen.

Nou pwopoze:

salè konpetitif;

asirans sante;

sipò sikolojik;

pansyon;

lojman oswa asistans lojman selon kapasite Leta;

pwogram sipò pou fanmi polisye yo.

SEKSYON VII

Etik ak Disiplin

Tout polisye dwe respekte yon kòd etik.

Yo pa dwe:

mande kòb ilegal;

bat oswa maltrete moun;

itilize zam san rezon legal;

arete moun pou konfli pèsònèl;

sèvi enterè politik oswa prive.

NOUVO AYITI

Vyolasyon grav yo dwe sibi ankèt endepandan ak sanksyon dapre lalwa.

SEKSYON VIII

Relasyon ak Popilasyon an

Nou pwopoze:

reyinyon regilye ak kominote yo;

biwo resepsyon plent;

evalyasyon sèvis polis la pa sitwayen yo;

pwogram konfyans ant polis ak popilasyon.

SEKSYON IX

Evalyasyon Anyèl

Chak polisye ta evalye sou baz:

entegrite;

disiplin;

konpetans;

rezilta;

relasyon ak sitwayen yo.

Pwomosyon ta dwe baze sou merit ak rezilta.

SEKSYON X

Endikatè Pèfòmans (KPI)

Endikatè

Objektif

Tan repons pou ijans

Diminye

Konfyans popilasyon an

Ogmante

Ka koripsyon nan lapolis

Diminye

Polisye ki resevwa fòmasyon

100%

Krim rezoud

Ogmante

SEKSYON XI

Plan Aplikasyon

Faz I (0–2 ane)

Revize lwa sou lapolis.

Modènize Akademi Polis la.

Rekrite nouvo polisye sou baz merit.

Faz II (3–5 ane)

Devlope inite espesyalize yo.

Ekipe lapolis ak nouvo teknoloji.

Mete sistèm evalyasyon an an plas.

Faz III (5–10 ane)

Dijitalize tout dosye yo.

NOUVO AYITI

Elaji lapolis kominotè.

Fòmasyon kontinyèl obligatwa.

ANALIZ KONSTITISYONÈL

Refòm sa a ka mande:

yon nouvo lwa òganik sou Polis Nasyonal la;

ranfòsman mekanis kontwòl sivil ak disiplin;

règ klè sou itilizasyon fòs ak zam.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Japan (lapolis kominotè)

Canada (fòmasyon ak etik)

France (polis syantifik)

United Kingdom (sipèvizyon ak responsabiltè polis)

Nou pral evalye avantaj ak limit chak modèl pou adapte yo ak kontèks Ayiti.

PWOPÒZISYON ATIK LWA (EGZANP)

Atik 1. Polis Nasyonal Ayiti se yon sèvis piblik pwofesyonèl ki gen misyon pou pwoteje lavi, byen ak dwa tout moun, epi fè respekte lalwa.

Atik 2. Rekritman, pwomosyon ak nominasyon nan Polis Nasyonal la fèt sou baz merit, konpetans ak entegrite.

Atik 3. Itilizasyon fòs pa lapolis dwe toujou nesesite, pwopòsyonalism e conforme ak Konstitisyon an, lalwa ak estanda entènasyonal sou dwa moun.

Atik 4. Tout plent kont polisye yo dwe sibi yon ankèt san patipri, epi nenpòt vyolasyon lalwa oswa abi pouvwa dwe sanksyone dapre lalwa.

REFERANS

Chapit sa a pral baze sou bon pratik ak estanda ki soti nan:

United Nations Office on Drugs and Crime

International Criminal Police Organization

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

International Association of Chiefs of Police

REFÒM FÒS LAME D AYITI

"Misyon yon lame modèn se pwoteje souverènte peyi a, defann entegrite teritoryal li epi sipòte popilasyon an nan moman ijans, tout anba otorite sivil demokratik la."

ENTWODIKSYON

Fòs Lame d Ayiti dwe yon enstitisyon:

pwofesyonèl;

disipline;

net politikman;

modèn;

respekte dwa moun;

soumèt devan Konstitisyon ak otorite sivil yo.

Objektif refòm sa a se konstwi yon lame ki sèvi Repiblik la, pa enterè pèsonèl oswa politik.

SEKSYON I

NOUVO AYITI

Misyon Fòs Lame a

Lame a ta gen misyon pou:

- ✓ Defann teritwa nasyonal la.
- ✓ Pwoteje fwontyè tè, lanmè ak espas ayeryen.
- ✓ Sipòte Pwoteksyon Sivil pandan katastwòf.
- ✓ Sipòte operasyon rechèch ak sekou.
- ✓ Pwoteje enfrastrikti estratejik yo.
- ✓ Patisipe nan misyon lapè entènasyonal lè lalwa ak otorite konpetan apwouve sa.

SEKSYON II

Misyon Lame a pa Dwe

Lame a pa dwe:

ranplase lapolis nan misyon sekirite piblik nòmal;

fè arestasyon san baz legal;

patisipe nan aktivite politik;

itilize fòs kont popilasyon an andeyò limit Konstitisyon ak lalwa.

Nenpòt sipò bay lapolis ta dwe fèt sèlman nan kad lalwa ak anba kòmandman otorite ki gen konpetans.

SEKSYON III

Estrikti Lame a

Nou pwopoze:

Fòs Tè.

Gad Kòt.

Fòs Ayeryen (devlope etap pa etap selon kapasite peyi a).

Jeni Militè.

Sèvis Medikal Militè.

Sèvis Lojistik.

Sèvis Kominikasyon.

Sèvis Entèlijans Militè.

SEKSYON IV

Rekritman

Rekritman ta fèt atravè:

konkou;

tès fizik;

tès medikal;

tès sikolojik;

ankèt moral;

fòmasyon militè.

Okenn rekritman pa ta dwe fèt sou baz patwonaj politik.

SEKSYON V

Akademi Militè

Nou pwopoze yon Akademi Militè Nasyonal.

Pwogram lan ta genyen:

estrateji;

NOUVO AYITI

dwa entènasyonal imanité;
dwa moun;
jeni;
teknoloji;
sibèsekirite;
lidèchip;
jesyon kriz.

SEKSYON VI

Jeni Militè
Jeni Militè a ta ede:
konstwi pon;
repare wout;
bati pon pwovizwa apre dezas;
ede pandan inondasyon;
sipòte gwo pwojè nasyonal yo lè lalwa prevwa sa.

SEKSYON VII

Sipò pandan Katastwòf
Lame a ta:
distribye manje;
transpòte ekip sekou;
evakye popilasyon;
bati lopital tanporè;
ede retabli kominikasyon.

SEKSYON VIII

Gad Kòt
Nou pwopoze devlope Gad Kòt la pou:
konbat trafik dwòg;
konbat trafik zam;
konbat trafik moun;
pwoteje lapèch;
fè sekou an lanmè;
siveye dlo teritoryal yo.

SEKSYON IX

Fòs Ayeryen
Nou pa pwopoze yon gwo fòs konba touswit.
Premye etap la ta konsantre sou:
elikoptè sekou;
avyon siveyans;
dròn;
transpò medikal;
sipò pandan katastwòf.
Si kapasite ekonomik peyi a ogmante, Leta ta ka evalye devlopman plis kapasite defansiv.

SEKSYON X

NOUVO AYITI

Byennèt Militè yo
Nou pwopoze:
bon salè;
lojman;
asirans;
pansyon;
sipò sikolojik;
swen pou fanmi yo.

SEKSYON XI

Etik Militè

Tout militè dwe respektè:

Konstitisyon;

dwa moun;

lwa;

disiplin;

netralite politik.

Vyolasyon grav yo dwe fè sijè ankèt ak sanksyon dapre lalwa.

SEKSYON XII

Endikatè Pèfòmans (KPI)

Endikatè

Objektif

Militè ki resevwa fòmasyon

100%

Tan repons pandan katastwòf

Diminye

Patwouy fwontyè

Ogmante

Sekou pandan ijans

Ogmante

Vyolasyon disiplin

Diminye

SEKSYON XIII

Plan Aplikasyon

Faz I (0–2 ane)

Modènize Akademi Militè a.

Rekrite sou baz merit.

Devlope Jeni Militè.

Faz II (3–5 ane)

Ranfòse Gad Kòt.

Achte ekipman sekou.

Devlope kapasite siveyans.

Faz III (5–10 ane)

Devlope kapasite ayeryen pou transpò ak sekou.

NOUVO AYITI

Entegre teknoloji modèn.

Fòmasyon kontinyèl.

ANALIZ KONSTITISYONÈL

Refòm sa a ta mande:

yon lwa òganik sou Fòs Lame d Ayiti;

definisyon klè relasyon ant lame a ak pouvwa sivil la;

mekanis kontwòl palmantè ak odit sou depans militè yo.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Brazil (jeni militè ak sekirite fwontyè)

Canada (sekou pandan katastwòf)

Japan (fòs oto-defans ak repons pou dezaz)

Costa Rica (leson sou sekirite san gwo lame)

Nou pral analize avantaj ak limit chak modèl pou adapte yo ak kapasite ekonomik ak bezwen Ayiti.

PWOPÒZISYON ATIK LWA (EGZANP)

Atik 1. Fòs Lame d Ayiti gen misyon pou defann souverènte, entegrite teritoryal ak endepandans Repiblik la, anba otorite sivil ki etabli pa Konstitisyon an.

Atik 2. Lame a dwe rete net politikman epi respekte dwa moun, Konstitisyon ak lwa yo.

Atik 3. Itilizasyon fòs militè sou teritwa nasyonal la dwe fèt sèlman nan ka ak selon pwosedi Konstitisyon ak lalwa prevwa.

Atik 4. Rekritman, fòmasyon ak pwomosyon militè yo dwe baze sou merit, disiplin, konpetans ak entegrite.

REFERANS

Chapit sa a pral baze sou bon pratik ak estanda ki soti nan:

United Nations

International Committee of the Red Cross

Organization of American States

United Nations Office for Disaster Risk Reduction

VOLUME XIII – REFÒM ESPESYALIZE

CHAPIT 47

REFÒM SISTÈM PRIZON AK REYENTEGRASYON SOSYAL

"Objektif yon sistèm prizon modèn se pwoteje sosyete a, respekte diyite moun epi prepare moun ki kondane yo pou yo retounen viv nan sosyete a nan respè lalwa."

ENTWODIKSYON

Prizon pa dwe sèlman sèvi pou kenbe moun. Li dwe:

pwoteje sosyete a;

fè respekte desizyon tribinal yo;

ede diminye rekidiv;

prepare detni yo pou reyentegrasyon.

NOUVO AYITI

Refòm sa a vize bati yon sistèm penitansye ki pi an sekirite, pi efikas ak plis respektè dwa moun.

TIT I

PRENSIP FONDAMANTAL

Administrasyon penitansye a dwe respektè prensip sa yo:

- ✓ Legalite.
- ✓ Sekirite.
- ✓ Respè diyite moun.
- ✓ Responsablite.
- ✓ Transparans.
- ✓ Reyentegrasyon sosyal.
- ✓ Pwoteksyon sosyete a.

TIT II

KLASIFIKASYON PRIZON

Nou pwopoze separe etablisman yo selon kalite detni yo:

Sant detansyon prevantif.

Prizon pou santans kout.

Prizon pou santans long.

Sant pou minè (separe ak granmoun).

Sant pou fanm.

Sant sekirite maksimòm.

Sant reyabilitasyon.

Sa ap amelyore sekirite ak jesyon prizon yo.

TIT III

DWA DETNI YO

Tout detni yo ta dwe gen dwa:

manje ki satisfè estanda sante;

dlo potab;

swen medikal;

asistans legal;

kontakte fanmi dapre règleman prizon an;

pratike relijyon yo, nan limit sekirite ak òganizasyon etablisman an;

pwoteksyon kont tòti ak move tretman.

TIT IV

OBLIGASYON DETNI YO

Detni yo dwe:

respektè règ prizon an;

respektè ajan penitansye yo;

respektè lòt detni yo;

pwoteje ekipman piblik yo;

patisipe nan pwogram reyabilitasyon yo lè sa aplikab.

TIT V

FÒMASYON AK TRAVAY

NOUVO AYITI

Nou pwopoze kreye:

atelye metye;

alfabetizasyon;

fòmasyon teknik;

agrikilti;

atizana;

enfòmatis;

pwogram antreprenarya.

Objektif la se bay detni yo konpetans pou ede yo jwenn yon mwayen legal pou viv apre liberasyon.

TIT VI

EDIKASYON

Tout detni ki vle etidye ta dwe kapab:

fini lekòl primè;

fini segondè;

suiv fòmasyon pwofesyonèl;

suiv kou siperyè kote sa posib.

TIT VII

SANTE

Chak prizon ta dwe genyen:

enfimyè;

doktè;

swen dantè debaz;

sipò sikolojik;

pwogram prevansyon maladi.

TIT VIII

SEKIRITE

Nou pwopoze:

kamera siveyans;

kontwòl aksè;

eskanè modèn;

sistèm dijital pou dosye detni yo;

fòmasyon ajan penitansye yo.

Tout mezi sekirite yo dwe respekte lalwa ak dwa fondamantal yo.

TIT IX

REYENTTEGRASYON SOSYAL

Anvan liberasyon, chak detni ta ka benefisye:

plan reyentegrasyon;

fòmasyon pou chèche travay;

sipò sikolojik;

asistans administratif pou jwenn dokiman idantite si sa nesesè;

oryantasyon sou dwa ak responsablite li kòm sitwayen.

TIT X

NOUVO AYITI

AJAN PENITANSYE YO

Nou pwopoze:

Akademi Penitansye;

bon salè;

asirans;

fòmasyon kontinyèl;

evalyasyon chak ane;

kòd etik.

TIT XI

ENSPEKSYON AK KONTWÒL

Yon enspeksyon endepandan ta dwe:

vizite prizon yo regilyèman;

verifye kondisyon detansyon yo;

resevwa plent;

pibliye rapò piblik, eksepte enfòmasyon ki ta mete sekirite an danje.

TIT XII

TEKNOLOJI

Nou pwopoze:

dosye penitansye dijital;

sistèm biyometrik;

jesyon vizit elektwonik;

siveyans estatistik.

TIT XIII

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Rekidiv

Diminye

Detni ki resevwa fòmasyon

Ogmante

Vyolans nan prizon

Diminye

Aksè ak swen medikal

100%

Reyentegrasyon apre liberasyon

Ogmante

PLAN APLIKASYON

Faz I (0–2 ane)

Fè yon evalyasyon nasyonal sou tout prizon yo.

Kreye Akademi Penitansye a.

Dijitalize dosye detni yo.

Faz II (3–5 ane)

Renove prizon ki egziste yo.

NOUVO AYITI

Ouvri sant fòmasyon pwofesyonèl.
Amelyore sèvis medikal ak sikolojik.
Faz III (5–10 ane)
Devlope sant reyabilitasyon modèn.
Ranfòse pwogram reyentegrasyon sosyal.
Evalye rezilta yo epi mete sistèm nan ajou.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Norway (reyabilitasyon ak reyentegrasyon)

Netherlands (jesyon penitansye)

Canada (fòmasyon ak sipò apre liberasyon)

Singapore (disiplin ak jesyon modèn)

Nou pral analize ki eleman ki ka adapte ak reyalyte Ayiti, san nou pa sipoze modèl lòt peyi yo ka aplike dirèkteman.

REFERANS

Chapit sa a enspire pa prensip ak bon pratik ki soti nan:

United Nations Office on Drugs and Crime

International Committee of the Red Cross

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

United Nations

REFÒM SÈVIS ENTÈLIJANS NASYONAL AK SEKIRITE ESTRATEJIK

"Yon sèvis entèlijans modèn pa la pou siveye popilasyon an san rezon; li la pou pwoteje Leta, Konstitisyon an, sekirite nasyonal ak enterè estratejik peyi a, pandan li respekte lalwa ak dwa fondamantal."

ENTWODIKSYON

Nan yon mond kote menas yo vin pi konplèks—tankou krim òganize, trafik zam, trafik dwòg, trafik moun, trafik ògàn, atak siberetik, koripsyon transnasyonal ak enfiltrasyon rezo kriminèl—Ayiti bezwen yon sèvis entèlijans modèn, pwofesyonèl ak responsab.

Nou pwopoze kreye oswa refòme yon Ajans Nasyonal Entèlijans (ANE) ki ta fonksyone anba lalwa, ak mekanis kontwòl pou evite abi.

TIT I

MISYON AJANS LAN

Ajans lan ta gen pou misyon:

pwoteje sekirite nasyonal;

identifye menas estratejik;

sipòte otorite legal yo ak analiz entèlijans;

pwoteje souverènte peyi a;

ede prevni gwo zak kriminèl.

Ajans lan pa ta dwe ranplase polis oswa lajistis; li ta bay enfòmasyon ak analiz pou ede yo pran desizyon.

TIT II

NOUVO AYITI

PRENSIP FONDAMANTAL

Ajans lan ta dwe baze sou:

legalite;
netralite politik;
respè dwa moun;
sekrè pwofesyonèl;
responsablite;
transparans kote sa posib;
kontwòl demokratik.

TIT III

DOMÈN ENTÈVANSYON

Ajans lan ta ka travay sou:

sekirite nasyonal;
kont-espionaj;
teworis;
trafik dwòg;
trafik zam;
trafik moun;
blanchiman lajan;
finansman rezo kriminel;
sekirite ekonomik;
sekirite alimantè;
sekirite enèji;
sekirite dijital.

TIT IV

SANT ENTÈLIJANS SIBERETIK

Nou pwopoze kreye yon sant espesyalize pou:

siveye gwo menas siberetik;
pwoteje rezo enfòmatrik Leta;
sipòte repons teknik apre yon atak;
analize tandans sou fwod dijital.

Tout aktivite sa yo ta dwe fèt dapre lalwa ak pwoteksyon dwa sitwayen yo.

TIT V

PWOTEKSYON ENFRASTRUKTI KRITIK

Ajans lan ta ede idantifye ak evalye risk sou enfrastruktik estratejik tankou:

ayewopò;
pò;
rezon elektrisite;
sistèm dlo;
sant kominikasyon;
sistèm finansye;
sant done dijital.

TIT VI

NOUVO AYITI

REKRITMAN

Rekritman ta dwe fèt sèlman sou baz:

konpetans;

integrite;

fòmasyon;

ankèt sou etik ak sekirite;

evalyasyon sikolojik.

Nenpòt favoritism oswa nominasyon politik ta dwe entèdi.

TIT VII

AKADEMI ENTÈLIJANS

Nou pwopoze kreye yon Akademi Nasyonal Entèlijans pou fòme ajan yo nan:

analiz estratejik;

dwa konstitisyonèl;

dwa moun;

sekirite siberetik;

lang etranje;

analiz finansye;

jesyon kriz;

etik pwofesyonèl.

TIT VIII

KONTWÒL AK SIPÈVIZYON

Pou limite risk abi, nou pwopoze:

yon komisyon palmantè pou sipèvize aktivite jeneral ajans lan;

kontwòl finansye pa enstitisyon ki gen manda pou sa;

enspeksyon entèn;

ankèt endepandan lè gen akizasyon serye sou move konduit.

TIT IX

PWOTEKSYON DONE

Ajans lan ta dwe:

pwoteje done sansib;

limite aksè ak enfòmasyon selon fonksyon;

itilize chifreman (encryption) pou done kritik;

detwi done ki pa nesèsè ankò selon pwosedi legal.

TIT X

KOOPERASYON ENTÈNASYONAL

Ajans lan ta kapab kolabore ak lòt peyi ak òganizasyon entènasyonal, nan limit lalwa ak akò ki aplikab, pou konbat:

krim òganize;

trafik entènasyonal;

blanchiman lajan;

menas siberetik;

finansman rezo kriminèl.

Tout echanj enfòmasyon ta dwe fèt ak garanti sou pwoteksyon done ak respè dwa moun.

NOUVO AYITI

TIT XI

ETIK AK DISIPLIN

Tout ajan ta dwe siyen yon kòd etik ki entèdi:

koripsyon;

itilize enfòmasyon konfidansyèl pou avantaj pèsonèl;

diskriminasyon;

itilizasyon pouvwa pou enterè politik oswa pèsonèl.

Vyolasyon grav yo ta dwe mennen nan sanksyon disiplinè ak, si sa nesèsè, pouswit jidisyè.

TIT XII

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Menas estratejik idantifye bonè

Ogmante

Atak sou enfrastrikti kritik evite

Ogmante

Tan repons apre yon gwo ensidan

Diminye

Fòmasyon kontinyèl ajan yo

100%

Ka abi pouvwa ki verifye

Pi ba posib

PLAN APLIKASYON

Faz I (0–2 ane)

Adopte kad legal la.

Kreye estrikti administrativ ajans lan.

Kòmanse rekritman ak fòmasyon.

Faz II (3–5 ane)

Mete sant entèlijans sibernetik la an fonksyon.

Devlope kapasite analiz estratejik.

Etabli mekanis sipèvizyon ak odit.

Faz III (5–10 ane)

Modènize teknoloji yo.

Ranfòse koperasyon entènasyonal.

Fè evalyasyon regilye sou efikasite ak respè prensip legal yo.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Pou bati yon sèvis ki adapte ak reyalitye Ayiti, li itil pou etidye eksperyans plizyè demokrasi ki gen mekanis kontwòl sou sèvis entèlijans yo, tankou Canada, United Kingdom, France ak Estonia, pandan n ap adapte sèlman pratik ki konpatib ak kontèks ayisyen an.

REFERANS

Chapit sa a baze sou bon pratik ak prensip ki devlope pa:

United Nations Office on Drugs and Crime

International Criminal Police Organization

Financial Action Task Force
International Telecommunication Union

REFÒM PONPYE NASYONAL AK SÈVIS IJANS

"Sove lavi se premye misyon yon Leta modèn."

ENTWODIKSYON

Nan anpil peyi, sèvis ponpye pa sèlman etenn dife. Yo reponn tou ak:

aksidan wout;

inondasyon;

tranblemanntè;

efondreman bilding;

aksidan endistriyèl;

sekou teknik;

ijans medikal.

Ayiti bezwen yon sèvis ponpye modèn, pwofesyonèl ak byen ekipe.

SEKSYON I

Misyon Ponpye yo

Ponpye yo ta responsab pou:

- ✓ Etenn dife.
- ✓ Sekou moun ki pran nan aksidan.
- ✓ Sekou pandan inondasyon.
- ✓ Sekou pandan tranblemanntè.
- ✓ Repons pou aksidan chimik.
- ✓ Edikasyon sou prevansyon dife.
- ✓ Sipò pandan katastwòf natirèl.

SEKSYON II

Brigad Ponpye nan Chak Komin

Nou pwopoze:

omwen yon estasyon ponpye nan chak komin selon bezwen ak popilasyon an;

plis estasyon nan gwo vil yo;

sant rejyonal pou sipòte zòn ki pi piti yo.

Sa ta pèmèt diminye tan repons pandan ijans.

SEKSYON III

Akademi Nasyonal Ponpye

Nou pwopoze yon lekòl espesyal pou fòme:

ponpye;

teknisyen sekou;

plonje sekou;

sekouris an mòn;

espesyalis materyèl danjere;

enspektè prevansyon dife.

NOUVO AYITI

SEKSYON IV

Sèvis Anbilans Nasyonal

Nou pwopoze yon nimewo ijans inik (pa egzanp yon nimewo nasyonal) ki konekte:

anbilans;

ponpye;

lapolis;

pwoteksyon sivil.

Objektif la se amelyore kowòdinasyon pandan ijans.

SEKSYON V

Enspeksyon Sekirite

Ponpye yo ta fè enspeksyon regilye nan:

lekòl;

lopital;

machè piblik;

otèl;

izin;

estasyon gaz;

sant komèsyal.

Yo ta verifeye:

sòti ijans;

alam;

ekipman pou etenn dife;

plan evakyasyon.

SEKSYON VI

Teknoloji

Nou pwopoze:

sistèm lokalizasyon GPS;

sant apèl dijital;

dròn pou evalye zòn dezaz, kote sa itil;

kat dijital risk yo;

kominikasyon radyo modèn.

SEKSYON VII

Pwoteksyon Ponpye yo

Ponpye yo ta resevwa:

ekipman pwoteksyon pèsònèl;

asirans;

swen medikal;

sipò sikolojik;

pansyon;

fòmasyon kontinyèl.

SEKSYON VIII

Volontarya

NOUVO AYITI

Leta ta ankouraje brigad volontè kominotè ki resevwa fòmasyon ofisyèl pou ede pandan ijans, anba kowòdinasyon sèvis ki gen konpetans.

SEKSYON IX

Repons pou Katastwòf

Ponpye yo ta travay ansanm ak:

Pwoteksyon Sivil;

Lapolis;

Fòs Lame;

sèvis sante;

otorite lokal yo.

Chak enstitisyon ta gen yon wòl klè pou evite konfizyon.

SEKSYON X

Endikatè Pèfòmans (KPI)

Endikatè

Objektif

Tan repons pou ijans

Diminye

Ponpye ki resevwa fòmasyon

100%

Enspeksyon bilding

Ogmante

Moun sove pandan ijans

Ogmante

Dife ki lakòz gwo domaj

Diminye

SEKSYON XI

Plan Aplikasyon

Faz I (0–2 ane)

Kreye Akademi Ponpye a.

Achte premye kamyon ak ekipman yo.

Fòm premye brigad yo.

Faz II (3–5 ane)

Ouvri estasyon nan depatman yo.

Mete sant apèl ijans nasyonal la an sèvis.

Devlope sistèm enspeksyon yo.

Faz III (5–10 ane)

Ouvri estasyon nan tout komin yo selon bezwen.

Modènize flòt machin yo.

Devlope sant fòmasyon avanse.

ANALIZ KONSTITISYONÈL

Refòm sa a ta mande:

yon lwa òganik sou Sèvis Ponpye Nasyonal;

estanda sekirite pou bilding piblik ak prive;

NOUVO AYITI

pwotokòl nasyonal pou repons ijans.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Japan (repons pou tranblemanntè)

France (brigad ponpye pwofesyonèl)

Canada (sèvis sekou ak volontarya)

Chile (jesyon ijans ak dife)

PWOPÒZISYON ATIK LWA (EGZANP)

Atik 1. Sèvis Ponpye Nasyonal la se yon sèvis piblik ki responsab prevansyon dife, sekou ak repons pou ijans.

Atik 2. Chak komin dwe gen aksè ak sèvis ponpye ak sekou, selon planifikasyon nasyonal ak resous Leta.

Atik 3. Bilding piblik ak prive ki resevwa piblik dwe respekte estanda sekirite kont dife ak plan evakyasyon dapre lalwa.

Atik 4. Ponpye yo dwe resevwa fòmasyon, ekipman ak pwoteksyon ki nesèsè pou egzekite misyon yo an sekirite.

CHAPIT 49

REFÒM PONPYE, PWOTEKSYON SIVIL AK SISTÈM NASYONAL JESYON IJANS

"Yon peyi modèn pa mezire sèlman ak kapasite li pou devlope, men tou ak kapasite li pou pwoteje lavi sitwayen li yo lè gen katastwòf oswa ijans."

ENTWODIKSYON

Ayiti se youn nan peyi ki plis ekspozè ak tranblemanntè, siklòn, inondasyon, glisman tè, sechrès ak dife. Anplis de sa, kwasans vil yo ak aktivite endistriyèl yo ogmante risk aksidan teknolojik ak aksidan sou gwo wout yo.

Nou pwopoze kreye yon Sistèm Nasyonal Jesyon Ijans (SNJI) ki ta reyini sèvis ponpye, pwoteksyon sivil, sèvis medikal ijans ak lòt enstitisyon ki gen responsablite pou reponn rapidman ak nenpòt kriz.

TIT I

MISYON SISTÈM NAN

Sistèm nan ta dwe:

pwoteje lavi ak byen moun;

diminye kantite viktim pandan katastwòf;

òganize sekou ak asistans;

kowòdone tout sèvis ijans yo;

prepare popilasyon an pou reponn ak risk.

TIT II

PRENSIP FONDAMANTAL

Sistèm nan ta dwe baze sou:

prevansyon;

preparasyon;

repons rapid;

kowòdinasyon;

NOUVO AYITI

transparans;
solidarite;
respè dwa moun.

TIT III

KREYASYON KÒ NASYONAL PONPYE

Nou pwopoze yon Kò Nasyonal Ponpye ki ta genyen:

Direksyon Jeneral.

Direksyon Rejyonal.

Estasyon ponpye nan chak depatman.

Sant fòmasyon.

Inite espesyalize.

Ponpye yo ta gen misyon pou:

etenn dife;

delivre moun bloke;

sekou apre aksidan;

entèvansyon pandan inondasyon;

sipò pandan tranblemanntè;

repons pou aksidan chimik oswa endistriyèl.

TIT IV

PWOTEKSYON SIVIL

Pwoteksyon Sivil la ta responsab pou:

prepare plan evakyasyon;

fè kat risk;

òganize egzèsis nasyonal;

jereabri ijans;

kowòdone èd imanité;

sipòte rekiperasyon apre katastwòf.

TIT V

SANT NASYONAL OPERASYON IJANS

Nou pwopoze yon sant ki ta fonksyone 24 sou 24.

Li ta:

resevwa alèt;

kowòdone tout sèvis ijans;

itilize kat dijital;

kontwole evènman an tan reyèl;

pataje enfòmasyon ak lòt ajans.

TIT VI

SÈVIS MEDIKAL IJANS

Nou pwopoze:

yon nimewo ijans inik;

anbilans modèn;

sant distribisyon anbilans;

fòmasyon paramedik;

NOUVO AYITI

sèvis medikal ayeryen lè sa nesesè.

TIT VII

PREVANSYON

Prevansyon ta dwe enkli:
enspeksyon bilding piblik;
enspeksyon lekòl;
enspeksyon lopital;
enspeksyon izin;
enspeksyon depo gaz;
kanpay edikasyon piblik.

TIT VIII

EDIKASYON SITWAYEN YO

Nou pwopoze entwodui pwogram nasyonal sou:
premye swen;
prevansyon dife;
preparasyon pou tranblemanntè;
preparasyon pou siklòn;
plan fanmi pou ijans;
itilizasyon ekstenktè.
Lekòl yo ta dwe fè egzèsis evakyasyon regilyèman.

TIT IX

TEKNOLOJI

Nou pwopoze:
sant apèl modèn;
aplikasyon mobil pou rapòte ijans;
sistèm GPS pou machin sekou;
dròn pou rechèch ak sekou;
sistèm alèt pa SMS ak aplikasyon mobil;
kat dijital zòn ki gen gwo risk.

TIT X

FÒMASYON

Tout ajan yo ta dwe resevwa fòmasyon sou:
sekou teknik;
premye swen avanse;
jesyon katastwòf;
sekou nan dlo;
sekou sou mòn;
sekou nan bilding ki tonbe;
manyen materyèl danjere.

TIT XI

KOPERASYON

Sistèm nan ta dwe kolabore ak:
Lapolis;

NOUVO AYITI

Lame;
Lopital;
Lakwa Wouj;
otorite lokal yo;
sektè prive;
òganizasyon entènasyonal yo.
Kolaborasyon sa yo ta dwe fèt dapre lwa ak pwotokòl ki defini wòl chak enstitisyon.

TIT XII

FINANSMAN

Nou pwopoze kreye yon Fon Nasyonal pou Jesyon Risk ak Katastwòf.

Fon sa a ta ka finanse:

acha ekipman;
fòmasyon;
rekonstriksyon apre katastwòf;
rechèch;
kanpay prevansyon.
Fon an ta dwe sibi odit regilye epi pibliye rapò sou itilizasyon resous yo.

TIT XIII

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Tan mwayèn repons pou ijans

Diminye

Komin ki gen estasyon ponpye

Ogmante

Sitwayen ki resevwa fòmasyon premye swen

Ogmante

Egzèsis nasyonal pa ane

Omwen 2

Pousantaj ekipman ki fonksyone

100%

PLAN APLIKASYON

Faz I (0–2 ane)

Adopte lwa sou Sistèm Nasyonal Jesyon Ijans lan.

Kreye Sant Nasyonal Operasyon Ijans.

Kòmanse fòmasyon premye gwoup ajan yo.

Idantifye zòn ki pi vilnerab yo.

Faz II (3–5 ane)

Konstwi oswa renove estasyon ponpye yo.

Mete sèvis anbilans modèn nan tout depatman yo.

Enstale sistèm alèt nasyonal.

Faz III (5–10 ane)

Devlope inite espesyalize nan tout rejyon yo.

NOUVO AYITI

Modènize ekipman yo.

Fè evalyasyon regilye sou kapasite repons sistèm nan.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Pou amelyore kapasite Ayiti, li ta itil pou etidye eksperyans peyi tankou Japan pou preparasyon kont tranblemanntè, Chile pou jesyon risk sismik, United States pou kowòdinasyon sèvis ijans, ak Cuba pou preparasyon ak evakyasyon pandan siklòn, pandan n ap adapte pratik yo ak reyalyte Ayiti.

REFERANS

Chapit sa a enspire pa bon pratik ak prensip ki soti nan:

United Nations Office for Disaster Risk Reduction

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

World Health Organization

International Association of Fire and Rescue Services

REFERANS

Chapit sa a baze sou bon pratik ak estanda ki soti nan:

International Association of Fire Fighters

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

United Nations Office for Disaster Risk Reduction

International Organization for Standardization

PLAN NASYONAL POU PREVANSYON AK JESYON PANDEMI, EPIDEMI AK LÒT IJANS SANITÈ

"Yon sistèm sante ki prepare pa sèlman sove lavi; li pwoteje ekonomi an, sekirite nasyonal la ak estabilite sosyal peyi a."

ENTWODIKSYON

Epidemi tankou kolera, COVID-19 ak lòt maladi enfektye montre enpòtans pou chak peyi gen yon plan nasyonal pou prevansyon, deteksyon ak repons rapid.

Ayiti ta dwe bati yon sistèm ki kapab idantifye menas sanitè yo bonè, limite pwopagasyon yo epi kontinye bay sèvis esansyèl pandan kriz yo.

TIT I

OBJEKTIF JENERAL

Plan sa a ta dwe:

detekte epidemi pi bonè;

diminye kantite moun ki afekte;

pwoteje pèsonèl sante yo;

garanti kontinwite sèvis piblik yo;

amelyore kowòdinasyon ant tout enstitisyon yo.

TIT II

SANT NASYONAL SIVEYANS EPIDEMYOLOJIK

NOUVO AYITI

Nou pwopoze kreye yon sant ki ta:
resevwa done ki soti nan lopital ak laboratwa;
analize tandans maladi yo;
voye alèt bonè;
prepare rapò regilye sou sitiyasyon sanitè peyi a.

TIT III

LABORATWA NASYONAL

Nou pwopoze ranfòse kapasite laboratwa yo pou:
identifye nouvo maladi;
konfime dyagnostik;
kontwole kalite analiz yo;
sipòte rechèch syantifik.

Chak depatman ta dwe gen omwen yon laboratwa modèn ki konekte ak laboratwa referans nasyonal la.

TIT IV

REZÈV ESTRATEJIK

Leta ta dwe kenbe rezèv estratejik pou ijans, tankou:
medikaman esansyèl;
vaksen;
oksijèn medikal;
 ekipman pwoteksyon pèsonèl;
kabann lopital mobil;
jeneratè ak lòt ekipman enpòtan.
Rezèv sa yo ta dwe enspekte epi renouvle regilyèman.

TIT V

KOWÒDINASYON IJANS

Nou pwopoze kreye yon Sant Operasyon Ijans Sanitè, ki ta rasanble:
Ministè Sante;
Pwoteksyon Sivil;
Lopital piblik ak prive;
Laboratwa;
Sèvis anbilans;
lòt enstitisyon ki konsène.

TIT VI

KOMINIKASYON AK POPILASYON AN

Leta ta dwe devlope yon sistèm komunikasyon rapid pou:
bay enfòmasyon ki verifye;
evite rimè ak fo nouvèl;
eksplike mezi prevansyon yo;
bay konsèy pandan kriz sanitè.

TIT VII

FÒMASYON AK EGZÈSIS

Nou pwopoze:

NOUVO AYITI

fòmasyon regilye pou pwofesyonèl sante;
egzèsis nasyonal pou teste kapasite repons lan;
fòmasyon pou otorite lokal yo.

TIT VIII

RECHÈCH AK INOVASYON

Nou ankouraje:

rechèch sou maladi twopikal;
rechèch sou vaksen ak dyagnostik;
koperasyon ak inivèsite;
devlopman nouvo teknoloji medikal.

TIT IX

KOPERASYON ENTÈNASYONAL

Ayiti ta dwe kolabore ak òganizasyon entènasyonal ak lòt peyi pou:
pataje done epidemiolojik;
jwenn asistans teknik;
resevwa sipò pandan gwo ijans;
patisipe nan rezo siveyans rejyonal yo.

TIT X

KONTINWITE SÈVIS ESANSYÈL

Menm pandan yon pandemi, Leta ta dwe prepare plan pou asire kontinite:
sèvis lopital;
dlo potab;
elektrisite;
transpò esansyèl;
sekirite piblik;
distribisyon manje ak medikaman.

TIT XI

FINANSMAN

Nou pwopoze kreye yon Fon Nasyonal pou Ijans Sanitè.

Fon sa a ta finanse:

preparasyon;
 ekipman;
fòmasyon;
rechèch;
entèvansyon rapid pandan ijans yo.

Fon an ta dwe jere avèk transparans epi sibi odit regilye.

TIT XII

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Tan pou detekte epidemi

Diminye

Tan repons apre premye alèt

NOUVO AYITI

Diminye

Laboratwa modèn nan depatman yo

100%

Rezèv estratejik disponib

100%

Pèsonèl sante ki resevwa fòmasyon

Ogmante

PLAN APLIKASYON

Faz I (0–2 ane)

Kreye Sant Siveyans Epidemyolojik la.

Devlope plan nasyonal ijans sanità a.

Kòmanse konstitiye rezèv estratejik yo.

Faz II (3–5 ane)

Modènize laboratwa depatmantal yo.

Fòme pèsonèl medikal ak ekip ijans yo.

Òganize egzèsis nasyonal chak ane.

Faz III (5–10 ane)

Devlope kapasite rechèch medikal la.

Mete sistèm siveyans dijital yo ajou.

Evalye epi amelyore plan an regilyèman.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Ayiti ta ka analize eksperyans South Korea nan repons rapid kont epidemi, Rwanda nan òganizasyon sistèm sante piblik, Germany nan kapasite laboratwa, ak Singapore nan jesyon kriz sanità, pandan yo adapte bon pratik sa yo ak reyalitye nasyonal la.

REFERANS

Chapit sa a enspire pa prensip ak bon pratik ki soti nan:

World Health Organization

Pan American Health Organization

Centers for Disease Control and Prevention

United Nations Children's Fund

Objektif final la ta dwe fè Ayiti tounen:

yon sant finansye nan Karayib la;

yon sant lojistik;

yon sant teknolojik;

yon sant touris;

yon sant agrikòl modèn;

yon sant rechèch syantifik;

yon peyi ki gen enstitisyon solid ak yon ekonomi divèsifye.

VOLUME XV – PLAN NASYONAL DEVLOPMAN AYITI 2050

CHAPIT 63

GRAN PWOJÈ NASYONAL ENFRASTRIKTI AK KONEKTIVITE

"Enfrastrikti se zo rèl do yon ekonomi. San bon wout, bon pò, bon ayewopò, bon rezo enèji ak bon kominikasyon, devlopman pa ka dire."

ENTWODIKSYON

Objektif chapit sa a se defini gwo pwojè enfrastrikti ki ta ka transfòme Ayiti pandan pwochen 25 ane yo. Tout pwojè yo ta dwe baze sou etid teknik, ekonomik, sosyal ak anviwònmanal, epi aplike etap pa etap selon kapasite peyi a.

TIT I

REZO OTOWOUT NASYONAL

Nou pwopoze bati yon rezo otowout modèn ki konekte tout depatman yo.

Otowout sa yo ta dwe:

gen plizyè liy sikilasyon kote sa nesesè;

gen baryè sekirite;

gen ekleraj nan zòn estratejik yo;

gen sistèm drenaj;

gen estasyon sèvis ak zòn repo;

gen siveyans videyo ak sèvis ijans.

Objektif la se diminye tan vwayaj, fasilite komès epi amelyore sekirite routyè.

TIT II

REZO TREN NASYONAL

Nou pwopoze etidye yon rezo tren modèn pou transpò pasaje ak machandiz.

Liy prensipal yo ta ka konekte:

Pòtoprens;

Kap Ayisyen;

Gonayiv;

Sen Mak;

Okay;

Jakmèl;

Ench;

Mibalè;

Fò Libète;

Miragwàn;

Jérémie;

lòt sant ekonomik enpòtan yo.

Liy segondè yo ta ka konekte zòn agrikòl ak zòn endistriyèl yo ak pò ak ayewopò yo.

TIT III

REZO AYEWOPO NASYONAL

Nou pwopoze:

omwen yon ayewopò fonksyonèl nan chak depatman;

modènizasyon ayewopò ki deja egziste;

NOUVO AYITI

devlopman ayewopò ki kapab resevwa vòl entènasyonal kote sa jistifye;
sant kago ayeryen pou ekspòtasyon;
sant antretyen avyon;
lekòl fòmasyon aviyasyon.

TIT IV

REZO PÒ NASYONAL

Nou pwopoze devlope:

gwo pò komèsyal;

pò lapèch;

pò touris;

marina;

sant lojistik;

depo frijidè pou ekspòtasyon.

Tout pò yo ta dwe konekte ak rezo tren ak rezo otowout la kote sa posib.

TIT V

ENÈJI

Nou pwopoze bati yon rezo enèji entèkonekte ki sèvi ak plizyè sous:

solè;

van;

idwoelektrik;

biyomàs;

gaz natirèl si disponib;

lòt teknoloji ki respekte anviwònman an.

Objektif la se bay elektrisite ki estab nan tout depatman yo.

TIT VI

DLO AK IRIGASYON

Nou pwopoze:

nouvo rezèvwa;

baraj;

sistèm irigasyon;

estasyon tretman dlo;

rezon distribisyon dlo potab;

pwoteksyon basen vèsan yo.

TIT VII

FIB OPTIK AK TELEKOMINIKASYON

Nou pwopoze:

fib optik nan tout depatman;

entènèt gwo vitès;

rezon 5G oswa teknoloji ki vin apre yo lè kondisyon yo pèmèt;

sant done rejyonal;

sistèm kominikasyon ijans.

TIT VIII

LOPITAL AK INIVÈSITE

NOUVO AYITI

Nou pwopoze pou chak depatman genyen:

yon lopital inivèsitè;

yon inivèsite piblik;

sant rechèch;

sant fòmasyon pwofesyonèl;

sant inovasyon.

TIT IX

ZÒN ENDISTRIYÈL AK LOJISTIK

Chak depatman ta dwe devlope:

pak endistriyèl;

sant lojistik;

depo;

sant distribisyon;

zòn franch kote sa apwopriye.

TIT X

REZO TRANSPÒ PIBLIK

Nou pwopoze yon sistèm transpò ki entegre:

tren;

otobis;

taksi;

transpò maritim;

transpò ayeryen.

Tout sistèm yo ta dwe konekte pou fasilite depasman moun ak machandiz.

TIT XI

REZISTANS AK ANTRETYEN

Tout nouvo enfrastrikti yo ta dwe:

respekte estanda anti-tranblemanntè;

reziste siklòn ak inondasyon;

enkòpore mezi adaptasyon ak chanjman klimatik;

gen plan antretyen regilye;

itilize materyèl ki satisfè estanda kalite.

TIT XII

FINANSMAN

Nou pwopoze finanse pwojè sa yo atravè:

bidjè Leta;

patenarya piblik-prive;

investisman prive;

finansman entènasyonal;

obligasyon devlopman;

kontribisyon volontè dyaspora a atravè pwogram transparan.

Tout finansman ta dwe sibi odit endepandan ak siveyans piblik.

TIT XIII

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

NOUVO AYITI

Endikatè

Objektif

Depatman ki konekte pa otowout modèn

100%

Depatman ki gen ayewopò fonksyonèl

100%

Depatman ki gen pò modèn

100%

Popilasyon ki gen aksè ak elektrisite

100%

Popilasyon ki gen aksè ak dlo potab

100%

Depatman ki gen lopital inivèsitè

100%

Depatman ki gen inivèsite piblik modèn

100%

PLAN APLIKASYON

Faz I (2026–2030)

Etid teknik ak anviwònmantal.

Adopsyon Plan Nasyonal Enfrastrikti.

Lansman pwojè ki pi ijan yo.

Faz II (2031–2040)

Konstriksyon prensipal otowout, pò, ayewopò ak rezo enèji yo.

Devlopman lopital, inivèsite ak pak endistriyèl yo.

Faz III (2041–2050)

Entèkoneksyon tout rezo yo.

Evalyasyon rezilta yo.

Modènizasyon kontinyèl selon nouvo teknoloji.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Ayiti ta ka analize eksperyans Japan nan enfrastrikti rezistan, South Korea nan rezo tren ak endistriyalizasyon, Singapore nan planifikasyon iben ak lojistik, ak Netherlands nan jesyon dlo ak pò modèn, pandan yo adapte bon pratik sa yo ak reyalyte ak kapasite Ayiti.

PLAN DEVLOPMAN ESTRATEJIK POU CHAK DEPATMAN

"Chak departman dwe devlope selon fòs pa li. Lè chak rejyon vin pwodiktif, tout peyi a vin pi fò."

ENTWODIKSYON

Pandan plizyè dizèn ane, anpil sèvis ak investisman te konsantre nan Pòtoprens. Refòm sa a pwopoze yon modèl kote chak departman devlope dapre avantaj natirèl, ekonomik ak jewografik li.

Objektif la se kreye yon devlopman ki pi ekilibre epi diminye migrasyon twòp nan kapital la.

NOUVO AYITI

DEPATMAN LWÈS (OUEST)

Vokasyon prensipal

Kapital administratif.

Sant finansye.

Sant diplomatik.

Teknoloji.

Inivèsite.

Komès.

Pwojè estratejik

Nouvo Sant Administratif Nasyonal.

Distri finansye modèn.

Pak teknolojik.

Sant rechèch.

Lopital inivèsité.

Modènizasyon ayewopò.

Modènizasyon pò.

Rezo métro lejè oswa tramway si etid yo montre sa posib.

Pak iben.

Mize nasyonal.

DEPATMAN LATIBONIT

Vokasyon prensipal

Kapital agrikilti.

Endistri alimantè.

Agro-endistri.

Pwojè

Pi gwo sant irigasyon peyi a.

Faktori transfòmasyon diri.

Faktori lwil.

Faktori manje.

Sant rechèch agrikòl.

Inivèsite agrikilti.

Pò agrikòl.

Sant depo frèt.

DEPATMAN NÒ

Vokasyon prensipal

Touris.

Endistri.

Komès.

Pwojè

Ayewopò entènasyonal modèn.

Pò entènasyonal.

Pak endistriyèl.

Sant lojistik.

NOUVO AYITI

Sant fòmasyon teknik.
Mize istorik.
Devlopman sit istorik yo.
Estad depatmantal.
DEPATMAN NÒDÈS
Vokasyon prensipal
Komès fwontalye.
Agrikilti.
Touris.
Pwojè
Zòn franch.
Modènizasyon fwontye.
Pò.
Ayewopò rejyonal.
Faktori transfòmasyon agrikòl.
Pak solè.
Sant lojistik.
DEPATMAN NÒDWÈS
Vokasyon prensipal
Enèji renouvlab.
Lapèch.
Touris.
Pwojè
Pak eolyen.
Pak solè.
Pò lapèch.
Sant transfòmasyon pwason.
Devlopman plaj.
Ayewopò rejyonal.
DEPATMAN SANT
Vokasyon prensipal
Elvaj.
Agrikilti.
Lojistik.
Pwojè
Sant veterinè nasyonal.
Sant jenetik bèt.
Faktori pwodwi letye.
Pak agro-endistriyel.
Rezo irigasyon.
Sant fòmasyon agrikòl.
DEPATMAN SID
Vokasyon prensipal

NOUVO AYITI

Touris.
Ekonomi ble.
Agrikilti.
Pwojè
Marina entènasyonal.
Pò touris.
Ayewopò modèn.
Sant lapèch.
Otèl.
Pak nasyonal.
Sant fòmasyon touris.
DEPATMAN SIDÈS
Vokasyon prensipal
Touris.
Kafe.
Kakawo.
Pwojè
Wout panoramik.
Marina.
Faktori chokola.
Faktori kafe.
Pak ekolojik.
Sant atizana.
DEPATMAN GRANDANS
Vokasyon prensipal
Agrikilti.
Lapèch.
Touris.
Pwojè
Nouvo pò.
Ayewopò.
Faktori transfòmasyon fwi.
Sant lapèch.
Pak nasyonal.
Lopital depatmantal modèn.
DEPATMAN NIP
Vokasyon prensipal
Agrikilti.
Touris.
Pwodiksyon lokal.
Pwojè
Pak agro-endistriyèl.
Marina.

NOUVO AYITI

Sant fòmasyon pwofesyonèl.

Lopital.

Pak solè.

Mache modèn.

TIT XI

PWOJÈ KOMEN POU TOUT DEPATMAN

Chak departman ta dwe genyen omwen:

yon inivèsite piblik;

yon lopital inivèsite;

yon sant fòmasyon pwofesyonèl;

yon pak endistriyèl;

yon sant inovasyon;

yon estad modèn;

yon ayewopò;

yon pò kote jewografi a pèmèt sa;

yon sant sèvis piblik dijital;

yon sant operasyon ijans;

yon bibliyotèk depatmantal;

yon sant kiltirèl;

yon mache modèn;

yon pak piblik;

yon sant espòtif.

TIT XII

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Chak departman gen plan devlopman aktyalize

100%

Depatman ki gen inivèsite piblik modèn

100%

Depatman ki gen lopital inivèsite

100%

Depatman ki gen pak endistriyèl

100%

Rediksyon migrasyon fòse pou Pòtoprens

Ogmante estabilite rejyonal

Kreyasyon djòb nan chak departman

Ogmante chak ane

NOUVO AYITI

Yon bon estrateji se pa fè tout depatman yo fè menm bagay la. Okontrè, chak depatman ta dwe vin yon pòl devlopman espesyalize, pandan tout depatman yo toujou gen sèvis piblik esansyèl (lopital, inivèsite, tribinal, ayewopò, elatriye).

Men yon egzanp:

Depatman

Prensipal misyon ekonomik

Lwès

Administrasyon, finans, teknoloji, sèvis dijital

Latibonit

Agrikilti, agro-endistri, irigasyon

Nò

Touris, pò entènasyonal, endistri

Nòdès

Komès ak Repiblik Dominikèn, lojistik

Nòdwès

Enèji van, lapèch, sèl

Sant

Elvaj, agrikilti, rezèv dlo

Grandans

Kakawo, kafe, forè, ekotouris

Sid

Touris plaj, lapèch, fwi twopikal

Sidès

Kafe, kakawo, touris istorik ak ekolojik

Nip

Agrikilti, transfòmasyon manje, lapèch

Pou chak depatman, leta ta dwe garanti:

yon ayewopò;

yon pò modèn;

yon inivèsite piblik;

yon lopital depatmantal;

yon pak endistriyèl;

NOUVO AYITI

yon sant fòmasyon pwofesyonèl;
yon tribinal ak sèvis administratif konplè;
enèji, dlo, entènèt ak wout modèn.
Pou fè depatman yo vin pi endepandan, nou ta ka
prevwa nan refòm nan:

- ☐ Yon bidjè anyèl pou chak depatman.
- ☐ Yon konsèy depatmantal eli ki jere pwojè lokal yo.
- ☐ Posiblite pou depatman yo kenbe yon pati nan revni taks yo pou envestisman lokal.
- ☐ Fon devlopman depatmantal pou finanse enfrastrikti ak antrepriz.
- ☐ Plan devlopman obligatwa sou 10 ak 20 ane pou chak depatman.
- ☐ Endikatè pèfòmans pou mezire rezilta yo chak ane.

Sa ta pèmèt chak depatman kreye travay, ogmante revni, epi diminye depandans sou Pòtoprens.

Yon lòt etap ki ta ka bay plis rezilta se defini, pou chak awondisman ak chak komin, ki endistri, kilti agrikòl oswa aktivite touris ki pi adapte ak resous natirèl ak avantaj jewografik yo, pou devlopman fèt soti nan nivo lokal rive nan nivo nasyonal.

Vizyon sa a pa vle di tout depatman yo ap vin menm jan. Okontrè, chak depatman ap devlope sou baz pwòp fòs yo, pandan Leta garanti yon nivo minimòm sèvis piblik ak enfrastrikti nan tout peyi a. Sa ap pèmèt yon kwasans ekonomik ki pi ekilibre, diminye presyon sou kapital la, epi kreye plis opòtinite pou sitwayen yo rete ak travay nan pwòp rejyon yo.

NOUVO KAPITAL ADMINISTRATIF AK SANT GOUVÈNANS MODÈN AYITI

"Yon kapital administratif modèn pa sèlman rasanble enstitisyon Leta yo; li dwe senbolize efikasite, transparans, sekirite ak vizyon yon nasyon pou lavni."

Pandan plizyè deseni, anpil enstitisyon Leta te konsantre nan menm espas la, sa ki ogmante presyon sou enfrastrikti, trafik ak sèvis piblik yo.

Nou pwopoze etidye kreyasyon yon Nouvo Kapital Administratif, oswa yon Sant Gouvènans Nasyonal, pou modènize administrasyon piblik la san retire wòl istorik, ekonomik ak kiltirèl Pòtoprens.

Nenpòt desizyon sou kote pwojè a ta fèt ta dwe baze sou etid teknik, anviwònmanal, ekonomik ak konsiltasyon piblik.

TIT I

OBJEKTIF JENERAL

Nouvo kapital administratif la ta dwe:

NOUVO AYITI

amelyore fonksyònman Leta;
diminye konsantrasyon sèvis yo;
ranfòse sekirite enstitisyon yo;
ankouraje desantralizasyon;
sèvi kòm modèl planifikasyon iben.

TIT II

ENSTITISYON KI TA KA RASANBLE

Sant administratif la ta ka genyen:

Palè Nasyonal;

Primati;

Ministè yo;

Palman;

Tribinal Siprèm;

Konsèy Elektoral Pèmanan;

Tribinal Administratif;

Achiv Nasyonal;

Bibliyotèk Nasyonal;

Sant Done Nasyonal;

Sant Operasyon Ijans;

Akademi Administrasyon Piblik.

TIT III

VIL ADMINISTRATIF MODÈN

Nou pwopoze yon vil ki genyen:

gwo avni;

pak piblik;

espas vèt;

zòn pyeton;

pis bisiklèt;

transpò piblik;

ekleraj entelijan;

kamera sekirite;

rezon anba tè pou dlo, elektrisite ak telekomunikasyon kote sa posib.

TIT IV

SANT KONFERANS ENTÈNASYONAL

Nou pwopoze konstwi yon sant konferans modèn pou:

somè entènasyonal;

kongrè syantifik;

fòmasyon;

ekspozisyon;

rankont ekonomik.

Sa ta ka ede devlope diplomasi ak touris biznis.

TIT V

DIPLOMASI

NOUVO AYITI

Nou pwopoze yon distri diplomatik ki ta rasanble:

anbasad;

konsila;

rezidans diplomatik;

sant sèvis konsilè;

sant pwotokòl Leta.

TIT VI

SEKIRITE

Nouvo kapital la ta dwe genyen:

sistèm siveyans modèn;

sant sekirite entegre;

sèvis ponpye;

sèvis medikal ijans;

plan evakyasyon;

sant jesyon kriz.

TIT VII

DEVLOPMAN DIRAB

Tout konstriksyon yo ta dwe:

itilize enèji renouvlab kote sa posib;

ekonomize dlo;

jere dlo lapli;

plante anpil pyebwa;

respekte estanda anviwònman;

reziste tranblemanntè ak siklòn.

TIT VIII

MOBILITE

Nou pwopoze:

rezon otobis rapid;

estasyon tren si rezon nasyonal la devlope;

pakin entelijan;

twotwa laj;

pis bisiklèt;

aksè fasil pou pyeton.

TIT IX

AKSÈ POU MOUN KI GEN ANDIKAP

Tout enfrastrikti yo ta dwe respekte prensip aksè inivèsèl:

ranp;

asansè;

siyal an Bray;

siyal sonò;

twalèt adapte;

espas rezève;

sèvis asistans.

NOUVO AYITI

TIT X

ZÒN KILTIRÈL

Nou pwopoze konstwi:

Mize Nasyonal;

Mize Syans;

Opéra oswa Gran Teyat Nasyonal;

Bibliyotèk Dijital;

Sant Kiltirèl;

Pak Istorik.

TIT XI

FINANSMAN

Pwojè sa a ta ka finanse atravè:

bidjè Leta;

patenarya piblik-prive;

finansman devlopman;

obligasyon enfrastruktir;

envestisman dyaspora;

lòt sous finansman ki respektè enterè nasyonal la.

Tout kontra ak depans yo ta dwe pibliye epi sibi odit endepandan.

TIT XII

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Dijitalizasyon sèvis administratif

100%

Aksè pou moun andikape

100%

Espas vèt nan vil administratif la

Omwon 30% nan sifas devlope yo

Tan pou jwenn sèvis piblik

Diminye

Konsomasyon enèji renouvlab

Ogmante

TIT XIII

KONSÈVASYON PÒTOPRENS

Kreyasyon yon sant administratif pa ta dwe diminye enpòtans Pòtoprens.

Okontrè, Pòtoprens ta kontinye devlope kòm:

kapital ekonomik;

kapital finansye;

sant komès;

sant inivèsité;

sant kiltirèl;

sant touris istorik.

NOUVO AYITI

Leta ta dwe kontinye envesti nan renouvèlman iben, sekirite, transpò ak pwoteksyon patrimwàn kapital istorik la.

PLAN APLIKASYON

Faz I (2026–2030)

Fè etid teknik ak ekonomik.

Chwazi sit la atravè yon pwosesis transparan.

Adopte plan direktè a.

Faz II (2031–2040)

Kòmanse konstriksyon enfrastrikti prensipal yo.

Devlope rezo transpò ak sèvis piblik yo.

Enstale premye enstitisyon yo.

Faz III (2041–2050)

Finalize transfè enstitisyon ki konsène yo.

Evalye fonksyonman sant administratif la.

Kontinye modènizasyon selon bezwen yo.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Ayiti ta ka analize eksperyans Brazil ak Brasília, Malaysia ak Putrajaya, Egypt ak Nouvo Kapital Administratif li a, ansanm ak Kazakhstan ak Astana, pou konprann avantaj ak defi kreyasyon yon sant administratif modèn, pandan yo adapte nenpòt solisyon ak reyalitye ayisyen an.

PLAN NASYONAL ENVESTISMAN AK FINANSMAN DEVLOPMAN (2026–2050)

"Yon bon vizyon pa sifi. Li bezwen yon plan finansman ki transparan, dirab ak byen jere."

ENTWODIKSYON

Objektif chapit sa a se tabli yon estrateji pou finansman devlopman Ayiti san depann sèlman de asistans entènasyonal. Leta ta dwe chèche divèsifye sous finansman yo, ankouraje envestisman prive epi jere resous piblik yo avèk disiplin.

TIT I

PRENSIP FONDAMANTAL YO

Tout finansman devlopman ta dwe baze sou:

transparans;

bon gouvènans;

responsablite;

dirabilite;

efikasite;

evalyasyon rezilta yo.

TIT II

BANK DEVLOPMAN AYITI

Nou pwopoze kreye yon Bank Devlopman Ayiti ki ta gen misyon pou:

finansman enfrastrikti;

sipòte agrikilti;

ede ti ak mwayen antrepriz;

finansman lojman;

NOUVO AYITI

sipòte inovasyon;

ankouraje ekspòtasyon.

Bank la ta dwe fonksyone avèk estanda pwofesyonèl ak odit endepandan.

TIT III

FON SOUVEREN NASYONAL

Nou pwopoze kreye yon Fon Souveren Nasyonal pou envesti yon pati nan revni estratejik Leta yo.

Fon sa a ta ka resevwa resous ki soti nan:

resous minyè (si yo devlope);

kèk konsesyon piblik;

dividann antrepriz Leta yo;

lòt sous revni Leta detèmine pa lalwa.

Lajan sa yo ta dwe envesti pou benefis jenerasyon k ap vini yo.

TIT IV

OBLIGASYON DEVLOPMAN (DEVELOPMENT BONDS)

Leta ta ka emèt obligasyon devlopman pou finanse gwo pwojè, avèk règleman ki klè sou risk, transparans ak itilizasyon fon yo.

Sa ta ka pèmèt:

sitwayen;

diaspora;

envestisè enstitisyonèl;

patisipe nan finansman pwojè nasyonal yo.

TIT V

ENVESTISMAN DYASPORA

Nou pwopoze kreye pwogram espesyal pou ankouraje diaspora a envesti nan:

enfrastrikti;

agrikilti;

touris;

lojman;

teknoloji;

endistri.

Pwogram sa yo ta dwe ofri pwosedi senp ak sekirite legal.

TIT VI

PATENARYA PIBLIK-PRIVE (PPP)

Leta ta ka itilize PPP pou pwojè tankou:

otowout;

pò;

ayewopò;

lopital;

inivèsite;

pak endistriyèl;

pwodiksyon enèji.

Tout kontra ta dwe pase atravè apèl d'of piblik epi disponib pou konsiltasyon.

NOUVO AYITI

TIT VII

ENVESTISMAN ETRANJE

Ayiti ta dwe atire envestisman ki:

respekte lwa peyi a;

pwoteje anviwònman an;

kreye djòb;

transfere konesans ak teknoloji;

peye taks selon lalwa.

TIT VIII

SIPÒ POU ANTREPRIZ NASYONAL

Leta ta dwe mete dispozisyon pou:

kredi preferansyèl;

garanti prè pou PME;

fòmasyon;

dijitalizasyon;

aksè ak mache entènasyonal.

TIT IX

JESYON DÈT PIBLIK

Politik dèt la ta dwe:

limite nivo dèt ki pa dirab;

bay priyorite pwojè ki gen gwo enpak ekonomik;

pibliye tout enfòmasyon sou prè piblik yo;

fè analiz risk regilyèman.

TIT X

FON DEVLOPMAN DEPATMANTAL

Chak depatman ta kapab genyen yon fon devlopman pou finanse pwojè lokal tankou:

dlo;

wout;

lekòl;

lopital;

agrikilti;

touris;

mikwo-antrepriz.

Distribisyon resous yo ta dwe baze sou kritè objektif ak bezwen rejyon yo.

TIT XI

TRANSPARANS AK KONTWÒL

Tout gwo pwojè piblik yo ta dwe genyen:

odit endepandan;

rapò piblik regilye;

siveyans pa enstitisyon konpetan;

mekanis pou sitwayen rapòte iregilarite;

sanksyon pou move jesyon oswa koripsyon.

TIT XII

NOUVO AYITI

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Pwojè ki sibi odit

100%

Kontra piblik ki pibliye

100%

Investisman prive

Ogmante chak ane

Kreyasyon djòb

Ogmante chak ane

Finansman pou PME

Ogmante chak ane

Rapò sou dèt piblik

Pibliye regilyèman

PLAN APLIKASYON

Faz I (2026–2030)

Kreye Bank Devlopman Ayiti.

Adopte lwa sou PPP ak Fon Souveren.

Mete sistèm transparans finansye yo an plas.

Faz II (2031–2040)

Lanse obligasyon devlopman.

Sipòte gwo pwojè enfrastrikti.

Elaji finansman pou PME ak agrikilti.

Faz III (2041–2050)

Evalye rezilta yo.

Ajiste estrateji finansman an selon bezwen peyi a.

Asire dirabilite finans piblik yo.

KONKLIZYON

Yon plan devlopman pa ka reyisi san bon jesyon finansye. Chapit sa a pwopoze yon kad ki chèche mobilize resous Leta, sektè prive, dyaspora ak patnè entènasyonal yo, pandan li mete aksan sou transparans, kontwòl ak responsablite pou chak goud ki envesti nan devlopman Ayiti.

KAT JEYOGRAFIK DEVLOPMAN NASYONAL AK KORIDÒ EKONOMIK ESTRATEJIK

"Yon peyi pa devlope lè chak rejyon mache poukont li. Li devlope lè tout rejyon yo konekte pou fòme yon sèl ekonomi nasyonal."

ENTWODIKSYON

Plan sa a pwopoze kreye yon rezo koridò ekonomik ki konekte tout depatman Ayiti yo. Koridò sa yo ta fasilite transpò moun, machandiz ak sèvis, pandan yo ankouraje pwodiksyon, komès ak investisman.

Tout pwojè yo ta dwe baze sou etid teknik, ekonomik ak anviwònmantal.

TIT I

NOUVO AYITI

KORIDÒ EKONOMIK NASYONAL

Ayiti ta ka divize an plizyè koridò estratejik.

Yo ta genyen:

Koridò Nò;

Koridò Sid;

Koridò Latibonit;

Koridò Santral;

Koridò Fwontalye;

Koridò Maritim.

Chak koridò ta konekte ak lòt yo pou fòme yon rezo nasyonal.

TIT II

KORIDÒ AGRIKÒL

Objektif la se konekte:

zòn pwodiksyon;

sant depo;

sant transfòmasyon;

mache;

pò;

ayewopò.

Sa ta diminye pèt rekòt epi ogmante ekspòtasyon.

TIT III

KORIDÒ ENDISTRIYÈL

Nou pwopoze devlope zòn kote:

faktori;

depo;

sant lojistik;

transpò machandiz;

sant fòmasyon teknik;

ta travay ansanm pou ogmante pwodiksyon nasyonal.

TIT IV

KORIDÒ TOURIS

Koridò touris yo ta konekte:

plaj;

pak nasyonal;

sit istorik;

otèl;

marina;

ayewopò;

pò kwazyè.

Objektif la se rann vwayaj pi fasil epi ankouraje ekonomi lokal la.

TIT V

KORIDÒ LOJISTIK

Nou pwopoze yon rezo ki konekte:

NOUVO AYITI

pò;
ayewopò;
estasyon tren;
pak endistriyèl;
sant distribisyon.
Sa ta amelyore transpò machandiz atravè peyi a.

TIT VI

REZO TREN AK OTOWOUT

Tout koridò yo ta dwe konekte, kote sa posib, ak:
rezon tren nasyonal;
otowout;
gran wout depatmantal;
pon modèn;
tinèl kote sa nesesè.
Sa ta diminye tan transpò epi ogmante sekirite.

TIT VII

REZO ENÈJI

Nou pwopoze yon rezon ki entegre:
plant solè;
pak eolyen;
plant idwoelektrik;
estasyon distribisyon.
Objektif la se garanti yon rezèv enèji ki pi estab.

TIT VIII

REZO TELEKOMINIKASYON

Tout depatman yo ta dwe konekte ak:
fib optik;
sant done;
entènèt gwo vitès;
rezon kominikasyon ijans.
Sa ap ankouraje ekonomi dijital la.

TIT IX

KAT JEYOGRAFIK NASYONAL

Leta ta dwe prepare epi mete ajou kat ofisyèl pou:
rezon otowout;
rezon tren;
ayewopò;
pò;
lopital;
inivèsite;
lekòl pwofesyonèl;
zòn endistriyèl;
zòn agrikòl;

NOUVO AYITI

pak nasyonal;
rezò dlo;
rezò elektrisite.

Kat sa yo ta dwe revize regilyèman selon nouvo pwojè ak bezwen devlopman.

TIT X

REJIS ENFRASTRUKTI NASYONAL

Nou pwopoze kreye yon bazdone dijital ki gen enfòmasyon sou:

tout pon;
tout wout;
tout bilding Leta;
tout lekòl;
tout lopital;
tout pò;
tout ayewopò;
tout rezò dlo;
tout rezò elektrisite.

Sa ta ede planifye antretyen ak nouvo envestisman.

TIT XI

PWOTEKSYON ANVIWÒNMAN

Tout koridò devlopman yo ta dwe:
limite enpak sou anviwònman an;
pwoteje rivyè ak forè;
prevwa reboizasyon;
jere dlo lapli;
respekte zòn pwoteje yo.

TIT XII

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Depatman ki konekte pa koridò ekonomik

100%

Zòn agrikòl ki konekte ak mache

Ogmante chak ane

Tan transpò machandiz

Diminye

Kat enfrastruktik mete ajou

100%

Aksè ak entènèt gwo vitès

Ogmante chak ane

PLAN APLIKASYON

Faz I (2026–2030)

Fè kat nasyonal enfrastruktik yo.

Idantifye koridò estratejik yo.

NOUVO AYITI

Kòmanse etid teknik yo.

Faz II (2031–2040)

Devlope premye koridò ekonomik yo.

Konekte pò, ayewopò ak pak endistriyèl yo.

Elaji rezo fib optik ak enèji.

Faz III (2041–2050)

Finalize rezo nasyonal la.

Revize plan yo chak senk ane.

Kontinye adapte yo ak nouvo bezwen ekonomik ak teknolojik.

KONKLIZYON

Yon rezo koridò ekonomik byen planifye kapab ede diminye depans transpò, fasilite komès, ankouraje envestisman epi ranfòse entegrasyon ant tout depatman yo. Devlopman chak rejyon pa ta dwe fèt an izolman, men kòm yon pati nan yon vizyon nasyonal kote enfrastrikti, ekonomi ak sèvis piblik yo konekte youn ak lòt.

REVOLISYON KONSYANS KOLEKTIF: DEZYÈM 1804 LA

"1804 te ban nou libète politik. Dezyèm 1804 la dwe ban nou libète ekonomik, sosyal, enstitisyonèl ak mantal."

Entwodiksyon

Ayiti pa pral chanje paske yon sèl prezidan rive sou pouvwa. Li pap chanje paske yon peyi etranje voye lajan. Li pap chanje paske yon òganizasyon entènasyonal vin fè yon pwojè.

Ayiti ap chanje lè Ayisyen deside chanje Ayiti.

Nou dwe retire nan lespri nou lide ke yon lòt nasyon ap vin sove nou. Zanmi entènasyonal yo ka sipòte nou, men se nou menm ki dwe pran direksyon devlopman peyi nou. Yon pèp ki pa kwè nan kapasite pa l ap toujou rete depandan.

Dezyèm revolisyon nou bezwen an se pa yon revolisyon zam. Se yon revolisyon konsyans, kote chak sitwayen pran angajman pou travay, respekte lalwa, pwodui, peye taks, pwoteje byen piblik epi mete enterè peyi a an premye.

I. Yon Inite Nasyonal

Nou dwe mete fen nan divizyon ki fè nou fèb:

nèg lavil kont nèg andeyò;

rich kont pòv;

nò kont sid;

relijyon kont relijyon;

pati politik kont pati politik.

Nou tout se Ayisyen.

San inite, pa gen devlopman.

II. Desantralizasyon kòm Fondasyon Devlopman

Pòtoprens pa dwe kontinye pote prèske tout chay peyi a.

Chak depatman, chak awondisman ak chak gwo vil ta dwe devlope avèk:

lopital modèn;

NOUVO AYITI

inivèsite;
sant fòmasyon pwofesyonèl;
tribinal;
bank;
sèvis leta;
zòn endistriyèl;
pak piblik;
espas rekreyatif;
enstitisyon sekirite.

Objektif la se pou nenpòt sitwayen jwenn sèvis esansyèl san li pa oblije deplase al viv nan kapital la.

III. Wòl Sektè Prive

Leta pa kapab kreye tout djòb.

Sektè prive a dwe vin yon patnè estratejik nan:

endistri;
agrikilti;
transfòmasyon manje;
elvaj;
touris;
teknoloji;
lojistik;
enèji;
konstriksyon;
sèvis.

Investisman sa yo kapab kreye travay, ogmante pwodiksyon lokal epi elaji baz fiskal peyi a.

IV. Revolisyon Agrikòl

Ayiti te yon gwo pwodiktè pandan epòk kolonyal la, men jodi a objektif la pa dwe retounen nan sistèm sa a; objektif la se sèvi ak tè fètil peyi a pou nourri popilasyon an epi devlope ekonomi an.

Sa mande:

mekanizasyon agrikilti;
irigasyon;
rechèch agrikòl;
koperativ;
depo ak silò;
wout agrikòl;
endistri transfòmasyon.

Sekirite alimantè se yon eleman kle nan souverènte yon peyi.

V. Travay ak Pwoteksyon Travayè

Chak travayè ta dwe anrejistre dapre lalwa, pa egzanp atravè yon sistèm nasyonal travay.

Sa kapab ede:

pwoteje dwa travayè yo;
amelyore koleksyon kontribisyon ak taks;
planifye politik travay;

NOUVO AYITI

ranfòse sistèm pansyon ak sekirite sosyal.

Ministè Travay, sendika ak tribinal travay yo ta dwe ranfòse pou pwoteje dwa travayè ak patwon yo.

VI. Leta Dijital

Leta modèn dwe pèmèt anpil sèvis fèt sou entènèt, tankou:

sètifika bon lavi ak mès;

matrikil fiskal;

peman dlo ak kouran;

deklarasyon taks;

lòt sèvis administratif ki pa mande prezans fizik.

Sa kapab diminye reta, depans ak opòtinite pou koripsyon.

VII. Sekirite ak Bon Gouvènans

Nou bezwen:

polis pwofesyonèl;

kamera sou entèvansyon lapolis jan lalwa prevwa;

sistèm tikè elektwonik;

rada routye;

limyè sikilasyon;

siveyans fwontyè ak espas maritim;

mekanis pou sitwayen pote plent kont abi.

Tout mezi sa yo dwe respekte dwa fondamantal ak pwosedi legal yo.

VIII. Relasyon Entènasyonal

Ayiti dwe devlope relasyon ak tout peyi sou baz:

respè mityèl;

souverènte;

koperasyon;

enterè nasyonal;

benefis pataje.

Politik etranjè peyi a ta dwe chèche divèsifye patenarya yo pandan li kenbe dyalòg ak respè pou dwa entènasyonal.

IX. Bon Gouvènans

Nenpòt moun ki resevwa pouvwa nan men pèp la dwe rann kont.

Koripsyon pa dwe yon fason pou fè politik.

Fonksyon piblik se yon sèvis, pa yon privilèj.

X. Nouvo 1804 la

Premye 1804 la te kraze chenn esklavaj.

Dezyèm 1804 la dwe kraze:

koripsyon;

enpinite;

mizè;

depandans;

dezòd administratif;

divizyon;

NOUVO AYITI

gaspiyaj;

move jesyon.

Batay sa a mande travay, disiplin, onètete ak inite.

MESAJ POU PÈP AYISYEN AN

Ayiti pa pòv paske li pa gen resous.

Ayiti pa manke entèlijans.

Ayiti pa manke kouraj.

Sa ki nesesè se bati enstitisyon solid, ankouraje travay ak pwodiksyon, jere resous piblik yo avèk transparans, epi mete enterè nasyon an anvan enterè pèsonèl.

Si chak sitwayen, sektè prive, dyaspora ak Leta pran angajman sa a, Ayiti ka rebati tèt li.

Nouvo Ayiti a pa pral konstwi pa yon sèl moun. Li pral konstwi pa tout yon pèp ki deside chanje avni li ansanm.

Refòm imigratwa

AKIZISYON TÈ PA ETRANJE AK ENVESTISMAN IMOBILYE

Atik 1 — Prensip Jeneral

Repiblik Ayiti rekonèt enpòtans envestisman etranje, men pwopriyetè ak itilizasyon tè dwe toujou respekte enterè nasyonal, sekirite peyi a ak lwa ki aplikab.

Atik 2 — Kondisyon pou Achte Tè

Yon etranje oswa yon konpayi etranje ka achte tè ann Ayiti sèlman si:

li idantifye legalman;

li anrejistre dapre lwa ki aplikab;

li deklare objektif envestisman an;

li respekte tout obligasyon fiskal ak administratif.

Atik 3 — Limit Pwopriyetè

Lalwa ka fikse yon limit sou kantite tè yon moun oswa yon konpayi etranje ka posede, pou evite konsantrasyon twòp tè nan men yon sèl envestisè.

Atik 4 — Tè Agrikòl

Lè yon etranje achte tè agrikòl pou yon pwojè pwodiksyon, li ta dwe mete tè a an valè nan yon delè lalwa fikse. Si tè a rete abandone san rezon valab pandan yon peryòd pwolonje, lalwa ka prevwa mezi administratif oswa jidisyè.

Atik 5 — Zòn Entèdi

Etranje pa ta dwe achte tè ki nan:

zòn fwontyè;

zòn militè;

zòn ki enpòtan pou sekirite nasyonal;

rezèv natirèl pwoteje;

sof si lalwa prevwa yon eksepsyon.

Atik 6 — Revann Tè

NOUVO AYITI

Nenpòt revant tè fèt pa yon etranje dwe respekte lwa fiskal ak règleman sou enskripsyon pwopriyete.

Atik 7 — Respekte Lwa Ayisyèn

Tout etranje ki posede tè ann Ayiti dwe respekte:

Konstitisyon;

lwa peyi a;

règleman anviwònman;

lwa travay;

lwa fiskal;

règleman ibenis.

Atik 8 — Anrejistreman Dijital

Tout tè ki vann bay etranje ta dwe antre nan yon Rejis Nasyonal Dijital pou garanti transparans ak sekirite jiridik.

Atik 9 — Enterè Nasyonal

Leta ka refize yon tranzaksyon si gen prèv li ta menase sekirite nasyonal, entegrite teritwa a oswa lòt enterè piblik enpòtan, dapre pwosedi lalwa prevwa.

Mwen ta ajoute tou yon dispozisyon ki di etranje pa ta dwe kapab achte tè sèlman pou kenbe l san devlopman pandan anpil ane. Si objektif la se investisman, pwojè a ta dwe kòmanse nan yon delè rezonab lalwa fikse, oswa otorite yo ta ka revize otorizasyon an selon pwosedi legal yo. Sa ankouraje devlopman ekonomik epi limite espekilasyon sou tè.

LWA SOU AKIZISYON TÈ PA ETRANJE AK PWOTEKSYON TERITWA NASYONAL

Objektif

Lwa sa a gen pou objektif:

pwoteje souverènte ak entegrite teritwa Ayiti;

ankouraje investisman responsab;

evite espekilasyon sou tè;

ankouraje devlopman ekonomik;

pwoteje dwa sitwayen ayisyen yo sou tè.

Atik 1 — Dwa Etranje yo

Yon etranje ka investi ann Ayiti dapre lalwa, men dwa pou achte tè pa otomatik. Li dwe respekte kondisyon lalwa prevwa.

Atik 2 — Otorizasyon Leta

Nenpòt etranje oswa konpayi etranje ki vle achte tè dwe jwenn otorizasyon nan men otorite Leta ki gen konpetans, dapre lwa ak règleman ki aplikab.

Atik 3 — Limit Pwopriyete

Lalwa ka fikse:

kantite maksimòm tè yon etranje ka posede;

kantite maksimòm tè yon konpayi etranje ka posede;

limit sa yo kapab varye selon kalite pwojè a ak enterè piblik la.

Atik 4 — Devwa Envestisè a
Nenpòt etranje ki achte tè dwe:
kòmanse pwojè li nan delè lalwa fikse;
respekte plan konstriksyon ak règleman iben;
respekte lwa anviwònman;
kreye djòb pou Ayisyen lè sa posib;
peye tout taks ak frè legal yo.

Atik 5 — Tè ki Entèdi
Yo pa ta dwe vann tè bay etranje nan:
zòn fwontyè;
zòn militè;
zòn estratejik;
rezèv natirèl;
zile estratejik;
lòt zòn lalwa klase kòm sansib.

Atik 6 — Tè Agrikòl
Yon etranje ki achte tè agrikòl dwe mete l an pwodiksyon nan delè lalwa fikse.
Si tè a rete abandone san rezon valab, lalwa ka prevwa mezi administratif oswa jidisyè.

Atik 7 — Espekilasyon
Li ta dwe entèdi achte tè sèlman pou:
sere yo pandan plizyè ane san itilizasyon;
monte pri tè yo atifisyèlman;
bloke devlopman kominote yo.

Atik 8 — Revokasyon Otorizasyon
Leta ka mande yon tribinal revize oswa anile yon otorizasyon si envestisè a:
jwenn tè a pa fwod;
itilize tè a pou aktivite ilegal;
vyole kondisyon enpòtan ki te asosye ak otorizasyon an.
Sa dwe fèt dapre pwosedi legal yo ak anba kontwòl lajistis.

Atik 9 — Rejis Dijital
Tout tè ki posede pa etranje dwe anrejistre nan yon Rejis Nasyonal Dijital.
Rejis sa a dwe montre:
pwopriyetè legal la;
sifas tè a;
kote li ye;
objektif envestisman an;
dat akizisyon an.

Atik 10 — Taks Espesyal
Lalwa ka prevwa taks oswa frè ki aplikab sou tranzaksyon imobilye etranje yo, depi yo respekte prensip egalite, transparans ak angajman entènasyonal Ayiti.
Lajan sa yo ta ka sèvi pou:
bati lekòl;
bati lopital;

NOUVO AYITI

devlope wout;
finanse pwojè agrikòl;
sipòte devlopman kominote kote envestisman an fèt.
Atik 11 — Pwoteksyon Souverènte
Posede tè ann Ayiti pa bay okenn etranje:
dwa politik;
dwa pou reklame yon pati nan teritwa a;
okenn privilèj ki depase sa lalwa prevwa.
Tout pwopriyetè etranje rete soumèt ak Konstitisyon ak lwa Repiblik Ayiti.

PATENARYA AK ENVESTISÈ ETRANJE

Atik 12 — Patenarya ak Antrepriz Ayisyen

Leta ka ankouraje envestisè etranje yo devlope patenarya ak antrepriz oswa envestisè ayisyen, sitou nan pwojè estratejik yo, pou fasilite transfè konesans, fòmasyon ak devlopman ekonomi nasyonal la.

Atik 13 — Travay pou Ayisyen

Nenpòt envestisman etranje ta dwe bay priorite, lè sa posib ak selon konpetans ki disponib, pou rekrite sitwayen ayisyen.

Lè pwojè a mande ekspètiz ki pa disponib ann Ayiti, envestisè a ta dwe ankouraje fòmasyon pèsonèl ayisyen pou yo ka pran plas sa yo nan lavni.

Atik 14 — Transfè Teknoloji

Gwo pwojè envestisman yo ta dwe ankouraje transfè teknoloji, fòmasyon pwofesyonèl ak devlopman kapasite lokal yo, dapre kondisyon kontra oswa lalwa prevwa.

Atik 15 — Pwoteksyon Travayè Ayisyen

Tout konpayi etranje ki opere ann Ayiti dwe respekte:

Kòd Travay Ayiti;
lwa sou sekirite ak sante nan travay;
lwa sou salè ak avantaj sosyal;
dwa sendika yo;
tout lòt lwa ki aplikab.

Atik 16 — Respè Anviwònman

Anvan nenpòt gwo pwojè, envestisè a ta dwe prezante yon etid sou enpak anviwònman an, jan lalwa prevwa.

Nenpòt domaj grav sou anviwònman an ta dwe bay plas a reparasyon oswa lòt mezi legal ki apwopriye.

Atik 17 — Envestisman ki Entèdi

Li ta dwe entèdi itilize envestisman etranje pou:

blanchiman lajan;
finansman krim oswa teworis;
trafik zam;
trafik moun;

eksplwatasyon ilegal resous natirèl;
nenpòt lòt aktivite lalwa entèdi.

Atik 18 — Revizyon Pwojè Estratejik

Leta ka revize, dapre lalwa, gwo pwojè ki afekte sekirite nasyonal, resous natirèl oswa enterè piblik, pou asire yo respekte angajman yo ak lwa peyi a.

Atik 19 — Egalite Devan Lalwa

Tout envestisè, kit yo ayisyen oswa etranje, dwe benefisye menm pwoteksyon legal la epi yo dwe respekte menm obligasyon lalwa prevwa. Pa ta dwe gen okenn privilèj espesyal ki mete yon kategori envestisè pi wo pase yon lòt san yon baz legal klè.

Atik 20 — Sèman Envestisè Etranje

Anvan yo resevwa otorizasyon final pou yon gwo pwojè, envestisè etranje yo ta ka siyen yon deklarasyon kote yo angaje yo pou:

respekte Konstitisyon ak lwa Ayiti;
pwoteje anviwònman an;
respekte dwa travayè yo;
peye taks ak lòt obligasyon legal yo;
egzekite pwojè yo ak onètete ak transparans.

KÒD SOU ENVESTISMAN ETRANJE AK PWOTEKSYON ENTERÈ NASYONAL

Atik 21 — Sektè Estratejik yo

Sektè sa yo konsidere kòm estratejik:

Elektrisite;
Dlo potab;
Telekominikasyon;
Pò;
Ayewopò;
Min ak resous natirèl;
Defans ak sekirite;
Enfrazstrikti dijital nasyonal;
Enèji.

Leta dwe kenbe kontwòl regilasyon sou sektè sa yo, menm lè gen patisipasyon sektè prive oswa envestisè etranje.

Atik 22 — Achte Antrepriz Estratejik

Yon konpayi etranje pa ta dwe pran kontwòl yon antrepriz estratejik san otorizasyon otorite Leta ki gen konpetans, dapre pwosedi lalwa prevwa.

Atik 23 — Eksplwatasyon Min ak Resous Natirèl

Tout min, petwòl, gaz, dlo ak lòt resous natirèl fè pati patrimwàn nasyonal la.

Eksplwatasyon yo dwe fèt sèlman atravè kontra ki respekte lalwa, ak transparans, pandan Leta asire pwoteksyon enterè piblik ak anviwònman an.

Atik 24 — Evalyasyon Enterè Nasyonal

NOUVO AYITI

Anvan nenpòt gwo envestisman etranje resevwa apwobasyon final, yon evalyasyon ta dwe fèt sou:

enpak ekonomik;
enpak anviwònman;
sekirite nasyonal;
kreyasyon djòb;
transfè teknoloji;
benefis pou kominote lokal yo.

Atik 25 — Revizyon Kontra yo

Tout gwo kontra Leta ak envestisè etranje yo ta dwe pibliye jan lalwa prevwa, epi yo ka sibi odit ak kontwòl pa enstitisyon ki gen konpetans.

Atik 26 — Devlopman Kominotè

Gwo pwojè envestisman yo ta dwe kontribye, dapre lalwa oswa kontra yo, nan devlopman kominote kote yo opere, pa egzanp atravè sipò pou:

lekòl;
sant sante;
fòmasyon pwofesyonèl;
dlo potab;
pwoteksyon anviwònman.

Atik 27 — Sanksyon

Nenpòt envestisè ki:

koripsyon fonksyonèl;
vyole lwa anviwònman;
eksplwate travayè ilegalman;
kache revni pou evite taks;
vyole kontra li ak Leta;

ka sibi amann, sispansyon oswa retrè otorizasyon, dapre yon desizyon otorite oswa tribinal ki gen konpetans.

Atik 28 — Prensip Souverènte Ekonomik

Nenpòt envestisman etranje dwe fèt nan respè:

Konstitisyon Repiblik Ayiti;
lwa peyi a;
dwa travayè yo;
pwoteksyon anviwònman;
enterè nasyonal;
souverènte Ayiti.

Atik 29 — Ankourajman pou Dyaspora Ayisyen an

Leta ta dwe mete an plas mezi espesyal pou ankouraje envestisman dyaspora ayisyen an, tankou:

pwosedi administratif senplifye;
pwoteksyon jiridik;
aksè a enfòmasyon;
ankourajman fiskal ki prevwa pa lalwa;

NOUVO AYITI

sipò pou pwojè ki kreye travay ak pwodiksyon lokal.

Deviz Chapit la

"Ayiti ouvè pou investisman, men enterè pèp ayisyen ak souverènte nasyonal la dwe toujou rete premye priyorite."

LWA SOU RESIPWOSITE NAN AKIZISYON TÈ

Atik 30 — Prensip Resipwosite

Leta ka pran an konsiderasyon si yon lòt peyi bay sitwayen ayisyen dwa pou achte oswa posede tè lè l ap fikse kondisyon ki aplikab pou sitwayen peyi sa a ann Ayiti.

Atik 31 — Klasifikasyon Peyi yo

Leta ka klase peyi yo nan kategori selon nivo aksè yo bay Ayisyen pou investisman ak pwopriyete tè. Klasifikasyon sa a dwe fèt selon kritè klè, piblik ak revize regilyèman.

Atik 32 — Otorizasyon Espesyal

Sitwayen peyi ki gen plis restriksyon sou pwopriyete etranje yo ka sibi kondisyon oswa otorizasyon espesyal, jan lalwa prevwa.

Atik 33 — Pwoteksyon Enterè Nasyonal

Nan tout ka, sekirite nasyonal, enterè ekonomik, pwoteksyon anviwònman ak dwa kominote lokal yo dwe gen priyorite sou nenpòt tranzaksyon tè.

Atik 34 — Revizyon Politik la

Leta dwe revize politik sa a detanzantan pou adapte li ak relasyon diplomatik, bezwen ekonomik ak enterè estratejik peyi a.

Pwopozisyon espesyal pou liv ou a

Ou ta ka kreye yon Ajans Nasyonal Jesyon Tè ak Envestisman (ANJTI) ki ta gen misyon:

Verifye tout tranzaksyon tè.

Bay oswa refize otorizasyon dapre lalwa.

Kenbe Rejis Dijital Nasyonal tout pwopriyete tè yo.

Kontwòle itilizasyon tè yo.

Konbat fwod ak fo tit pwopriyete.

Pibliye chak ane yon rapò sou tout tè ki pase nan men investisè etranje yo.

Kowòdone ak DGI, Kadast, Ministè Jistis ak lòt enstitisyon ki konsène yo.

KÒD FONKSYE NASYONAL REPUBLIK AYITI

Atik 35 — Tè se yon Patrimwàn Nasyonal

Tè Repiblik Ayiti se yon patrimwàn estratejik ki dwe jere nan enterè jenerasyon jodi a ak jenerasyon kap vini yo.

Atik 36 — Bank Nasyonal Tè

Yo ta dwe kreye yon Bank Nasyonal Tè (BNT).

Misyon li se:

anrejistre tout tè Leta;

identifye tè san pwopriyete legal;

rezoud konfli fonksye;

prepare tè pou pwojè investisman;

NOUVO AYITI

pwoteje tè agrikòl yo.

Atik 37 — Kadast Dijital

Tout tè ann Ayiti ta dwe:

mezire avèk GPS;

gen kowòdone jeyografik;

gen yon nimewo idantifikasyon inik;

parèt sou yon kat dijital nasyonal.

Sa ap diminye konfli sou limit tè yo.

Atik 38 — Sètifika Pwopriyetè Elektwonik

Chak pwopriyetè ta resevwa yon Tit Pwopriyete Dijital ki gen:

nimewo idantifikasyon;

QR Code;

siyati elektwonik;

done kadast;

istwa tout tranzaksyon yo.

Atik 39 — Entèdiksyon sou Fo Tit

Nenpòt moun ki fabrike, vann oswa itilize fo tit pwopriyete ta sibi gwo sanksyon penal ak sivil dapre lalwa.

Atik 40 — Taks sou Tè ki Abandone

Lalwa ka prevwa yon taks espesyal sou gwo tè prive ki rete san itilizasyon pandan plizyè ane san rezon valab, pou ankouraje devlopman ak bon itilizasyon tè.

Atik 41 — Pwoteksyon Tè Agrikòl

Leta ka klase kèk tè kòm tè agrikòl estratejik. Chanjman itilizasyon tè sa yo ta dwe fèt sèlman selon pwosedi lalwa prevwa, pou pwoteje pwodiksyon manje ak sekirite alimentè.

Atik 42 — Dwa Kominote yo

Anvan gwo pwojè ki afekte yon kominote, dwe gen yon pwosesis konsiltasyon piblik ki pèmèt moun konsène yo bay opinyon yo, jan lalwa prevwa.

Atik 43 — Tribinal Fonksye Espesyalize

Yo ta dwe kreye Tribinal Fonksye nan chak depatman pou jije konfli sou tè rapidman, ak jij ki resevwa fòmasyon espesyal nan domèn fonksye.

Atik 44 — Pwoteksyon Dyaspora a

Ayisyen k ap viv aletranje ta dwe gen menm dwa ak tout lòt sitwayen ayisyen pou achte, posede ak envesti nan tè ann Ayiti, dapre lwa peyi a.

Deviz Chapit la

"Tè Ayiti se yon richès nasyonal. Li dwe pwoteje, jere ak itilize pou devlopman pèp ayisyen an."

KÒD SOU IMIGRASYON, DEPÒTASYON AK RESIPWOSITE

Atik 1 — Prensip Jeneral

Repiblik Ayiti gen dwa kontwole antre, rete ak sòti tout etranje sou teritwa li, dapre lwa ak respè pou dwa fondamantal moun.

Atik 2 — Rezon pou Depòtasyon

Yon etranje ka sibi pwosedi depòtasyon si, apre pwosedi legal ki apwopriye:

li antre ilegalman;

NOUVO AYITI

li vyole grav lwa imigrasyon;

li komèt krim grav;

li reprezante yon menas serye pou sekirite piblik oswa sekirite nasyonal.

Nenpòt desizyon depòtasyon ta dwe baze sou lalwa epi moun nan ta dwe gen dwa pou li defann tèt li jan lalwa prevwa.

Atik 3 — Resipwosite

Leta ka adopte mezi resipwosite nan domèn viza, dwa rezidans oswa lòt kestyon imigrasyon, pandan li respekte trete entènasyonal ki aplikab.

Atik 4 — Pèmi Rezidans

Etranje ki respekte lwa Ayiti, peye taks epi kontribye nan ekonomi an ka mande oswa renouvle pèmi rezidans dapre kondisyon lalwa.

Atik 5 — Pwoteksyon Dwa Moun

Pa dwe gen depòtasyon kolektif oswa abitrè. Chak ka ta dwe egzamine endividyèlman, ak aksè a pwosedi legal ak pwoteksyon dwa fondamantal yo.

Atik 6 — Rejis Dijital Imigrasyon

Tout etranje ki antre ann Ayiti ta dwe anrejistre nan yon sistèm dijital modèn pou amelyore sekirite ak jesyon imigrasyon.

Atik 7 — Entèdiksyon Antre

Leta ka entèdi antre oswa retounen sou teritwa a pou yon peryòd detèmine pou moun ki depòte poutèt krim grav oswa lòt rezon lalwa prevwa.

Deviz Chapit la

"Ayiti se yon peyi ouvè pou vizitè ak envestisè ki respekte lwa li yo, men li gen dwa pwoteje fwontyè li, sekirite li ak souverènte li."

PWOTEKSYON SOUVÈNTE NASYONAL AK RESPONSABLITE SITWAYEN

Atik 1 — Devwa Tout Sitwayen

Tout sitwayen ayisyen, kit yo fèt ayisyen oswa yo vin sitwayen pa natiralizasyon, dwe respekte Konstitisyon, lwa peyi a ak enterè nasyonal.

Atik 2 — Krim Kont Enterè Nasyonal

Nenpòt moun ki, apre yon pwosè jis ak yon desizyon tribinal:

finanse gang oswa teworis;

finanse rebelyon ame;

patisipe nan trafik zam oswa moun;

patisipe nan koripsyon ki grav anpil;

fè espyonaj pou yon pouvwa etranje;

chèche ranvèse lòd konstitisyonèl pa mwayen ilegal;

ta dwe sibi sanksyon penal ki pi sevè lalwa prevwa.

Atik 3 — Natiralizasyon

Lalwa ka prevwa ke si yon moun ki te vin sitwayen pa natiralizasyon jwenn kondanasyon final pou sèten krim grav kont Leta, tribinal la ka egzamine si kondisyon pou revoke natiralizasyon an egziste, men sèlman si sa respekte Konstitisyon ak angajman entènasyonal Ayiti, epi san rann moun nan san nasyonalite.

Atik 4 — Entèferans Etranje

NOUVO AYITI

Nenpòt etranje ki vyole lwa Ayiti oswa ki patisipe ilegalman nan aktivite ki menase sekirite oswa lòd piblik ka sibi mezi legal tankou amann, retrè pèmi rezidans oswa depòtasyon, apre yon pwosedi legal.

Atik 5 — Aktivite Politik

Lalwa ka limite kèk aktivite politik pou moun ki pa sitwayen ayisyen, pa egzanp entèdi finansman ilegal pati politik oswa kanpay elektoral, pandan li respekte dwa fondamantal tankou libète ekspresyon ak dwa pou yon pwosè jis.

Atik 6 — Finansman Politik

Tout finansman pati politik oswa kanpay elektoral ki soti nan sous etranje dwe respekte règ transparans ak limit lalwa fikse. Lalwa ka entèdi oswa limite kèk kalite finansman etranje pou pwoteje endepandans pwosesis demokratik la.

PLAN NASYONAL AYITI 2050

Yon Vizyon pou yon Leta Modèn, yon Ekonomi Solid ak yon Sosyete ki Pwospere

NOUVO AYITI

"Yon nasyon pa rive kote li vle ale pa aza. Li rive la lè li defini yon vizyon, fikse objektif, mezire pwogrè li epi kontinye avanse, kèlkeswa chanjman politik yo."

ENTWODIKSYON

Refòm ki prezante nan liv sa a pa fèt pou reyalize nan yon sèl manda prezidansyèl. Yo mande planifikasyon, disiplin, establiite enstitisyonèl ak patisipasyon tout sektè nan sosyete a.

Plan Ayiti 2050 la se yon vizyon alontèm pou konstwi yon Leta ki pi efikas, yon ekonomi ki pi pwodiktif ak yon sosyete ki pi jis.

SEKSYON I

Gwo Objektif Nasyonal yo

Nan lane 2050, Ayiti ta dwe chèche rive nan objektif sa yo:

yon Leta ki respekte lalwa;

yon sistèm jistis efikas;

yon polis pwofesyonèl;

yon ekonomi ki kreye anpil djòb;

yon agrikilti modèn;

elektrisite serye sou tout teritwa a;

aksè jeneralize ak dlo potab;

yon sistèm edikasyon ak sante ki pi solid;

enfrastrikti modèn;

yon anviwònman ki pi byen pwoteje.

SEKSYON II

Etap Devlopman

Premye Etap (2027–2030)

Priyorite yo:

retabli sekirite;

konbat koripsyon;

modènize administrasyon piblik;

dijitalize sèvis leta;

kòmanse gwo pwojè enfrastrikti.

Dezyèm Etap (2030–2035)

Objektif:

ogmante pwodiksyon agrikòl;

devlope endistri;

elaji fòmasyon pwofesyonèl;

amelyore sèvis sante;

atire plis envestisman.

Twazyèm Etap (2035–2040)

Objektif:

ranfòse inovasyon;

devlope ekonomi dijital;

ogmante ekspòtasyon;

NOUVO AYITI

modènize transpò;
elaji rechèch syantifik.

Katriyèm Etap (2040–2045)

Objektif:

ogmante revni mwayèn popilasyon an;
diminye povrete;
amelyore kalite lavi;
devlope plis sèvis avanse.

Senkyèm Etap (2045–2050)

Objektif:

konsolide tout refòm yo;
asire kontinite politik piblik yo;
prepare nouvo objektif pou jenerasyon kap vini yo.

SEKSYON III

Endikatè Nasyonal

Chak ane Leta ta mezire pwogrè sou endikatè tankou:

kwasans ekonomik;

chomaj;

aksè ak elektrisite;

aksè ak dlo potab;

rezilta lekòl;

kalite sèvis sante;

sekirite piblik;

nivo koripsyon;

envestisman;

pwoteksyon anviwònman.

Tout rezilta yo ta dwe pibliye chak ane.

SEKSYON IV

Finansman

Pou sipòte plan an, Leta ta ka konte sou:

revni fiskal;

envestisman prive;

patenarya piblik-prive;

finansman entènasyonal pou pwojè ki kalifye;

kontribisyon dyaspora a;

pi bon jesyon depans piblik yo.

SEKSYON V

Kontinite Leta

Youn nan pi gwo feblès Ayiti se chanjman pwojè chak fwa administrasyon politik yo chanje.

Pou limite sa:

gwo pwojè nasyonal yo ta dwe baze sou lwa ak plan estratejik;

nepòt chanjman enpòtan ta dwe jistifye avèk analiz teknik ak finansye;

popilasyon an ta dwe enfòme sou rezon ki fè chanjman yo.

NOUVO AYITI

SEKSYON VI

Evalyasyon Endepandan

Chak senk ane, yon evalyasyon endepandan ta ka analize:

objektif ki reyalize;

reta;

depans;

rekòmandasyon pou amelyore plan an.

Rapò sa yo ta piblik.

SEKSYON VII

Patisipasyon Sitwayen

Sitwayen yo ta dwe kapab:

soumèt pwopozisyon;

patisipe nan konsiltasyon piblik;

swiv avansman gwo pwojè yo;

fè kòmantè sou politik piblik yo.

Yon Leta modèn konstwi avèk patisipasyon popilasyon an.

SEKSYON VIII

Jesyon Risk

Plan an ta dwe prepare pou risk tankou:

katastwòf natirèl;

kriz ekonomik mondyal;

epidemi;

enstabilite politik;

chanjman klimatik.

Pou chak risk, ta dwe gen plan preparasyon ak repons.

SEKSYON IX

Endikatè Pèfòmans (KPI)

Endikatè. Objektif 2050

Povrete Diminye anpil

Chomaj. Diminye

Elektrisite. Aksè prèske jeneralize

Dlo potab. Aksè lajman elaji

Edikasyon. Pi bon rezilta ak mwens abandòn

Envestisman. Ogmante

Koripsyon. Diminye

Ekspòtasyon. Ogmante

Esperans lavi. Ogmante

SEKSYON X

Vizyon Final

Nou vle rive nan yon Ayiti kote:

lalwa aplike menm jan pou tout moun;

NOUVO AYITI

jèn yo jwenn opòtinite lakay yo;
fanmi yo viv an sekirite;
antrepriz yo grandi;
inivèsite yo pwodwi rechèch; 6çl
touris ak kilti kontribye nan ekonomi an;
Leta sèvi sitwayen yo avèk efikasite ak transparans.

DEKLARASYON POU NOUVO AYITI

Nou kwè Ayiti kapab rebati.
Nou kwè jistis pi fò pase koripsyon.
Nou kwè travay pi fò pase asistans pèmanan.
Nou kwè edikasyon pi fò pase inyorans.
Nou kwè inite pi fò pase divizyon.
Nou kwè chak timoun merite yon avni miyò.
Nou kwè chak sitwayen gen yon responsablite pou respekte lalwa, pwoteje byen piblik ak sèvi peyi li avèk onètete.
Nou kwè devlopman pa fèt nan yon jou, men ak vizyon, disiplin, transparans ak pèsèverans.
Se poutèt sa nou envite tout Ayisyen—nan peyi a ak nan dyaspora a—patisipe nan konstriksyon yon Ayiti ki pi jis, pi an sekirite, pi pwospè ak pi ini.

Konklizyon Liv la

Nouvo Ayiti pa prezante yon fòmil majik. Li pwopoze yon vizyon estratejik ki baze sou bon gouvènans, respè dwa moun, planifikasyon alontèm ak devlopman dirab.
Reyalizasyon vizyon sa a pral depann de angajman sitwayen yo, enstitisyon yo ak tout aktè ki vle travay ansanm pou enterè jeneral la.

Referans Jeneral Liv la

Pou soutni prensip ak bon pratik ki prezante nan liv la, referans jeneral yo gen ladan:

United Nations (UN)

World Bank

International Monetary Fund (IMF)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

United Nations Development Programme (UNDP)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Health Organization (WHO)

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

International Labour Organization (ILO)

International Renewable Energy Agency (IRENA)

International Telecommunication Union (ITU)

ANÈKS A

PLAN AKSYON NASYONAL

Premye 100 Jou, Premye Ane, Premye 5 Ane ak Premye 10 Ane

"Yon vizyon san yon plan aplikasyon rete sèlman yon rèv. Yon plan san evalyasyon pa ka garanti rezilta."

PREMYE 100 JOU

Objektif prensipal la se retabli konfyans popilasyon an epi mete fondasyon refòm yo.

Sekirite

Mete Sant Operasyon Nasyonal la an fonksyon.

Fè yon evalyasyon sou kapasite Polis Nasyonal la.

Idantifye zòn ki mande entèvansyon priyorite.

Prepare yon plan pou retabli sèvis piblik nan zòn ki pi afekte yo.

Koripsyon

Kòmanse odit nan tout ministè yo.

Pibliye lis kontra piblik ki an aplikasyon.

Mande deklarasyon patrimwàn gwo responsab yo, kote lalwa egzije sa.

Administrasyon Piblik

NOUVO AYITI

Fè resansman tout fonksyonè leta.
Idantifye pòs vid ak pòs ki mande rekritman.
Lanse pòtal nasyonal rekritman an.

Ekonomi

Reyini sektè prive, sendika, inivèsite ak dyaspora pou defini priyorite ekonomik yo.
Prepare yon plan relans ekonomik.

PREMYE ANE

Sekirite

Reyouvri komisarya ak tribinal ki ka retounen fonksyone.
Kòmanse modènizasyon ekipman lapolis.

Enfrastrikti

Reyabilite wout ki pi enpòtan yo.
Kòmanse reparasyon pon estratejik yo.
Amelyore sistèm dlo potab nan komin ki pi vilnerab yo.

Edikasyon

Renove lekòl ki pi degrade yo.
Rekrite pwofesè sou baz merit.
Kòmanse dijitalizasyon rezilta egzamen yo.

Sante

Reyabilite sant sante priyorite yo.
Lanse dosye medikal elektwonik kòm pwojè pilòt.

PREMYE 5 ANE

Objektif yo:

Refòm sistèm jistis la.
Refòm administrasyon piblik la.
Devlope agrikilti.
Modènize EDH ak DINEPA.
Kreye sant fòmasyon pwofesyonèl nan chak depatman.
Elaji sèvis dijital leta.
Atire nouvo envestisman.

PREMYE 10 ANE

Ayiti ta dwe rive genyen:
yon administrasyon piblik modèn;
yon sistèm jistis dijitalize;
yon polis pi byen ekipe;
yon agrikilti pi pwodiktif;
plis endistri;
plis elektrisite;
plis dlo potab;
plis ekspòtasyon;
yon pi bon sistèm sante;
yon sistèm edikasyon ki pi solid.

SIVEYANS AK EVALYASYON

NOUVO AYITI

Pou evite pwojè yo rete sou papyè, Leta ta pibliye chak ane yon rapò sou:

- objektif reyalize;
- objektif ki an reta;
- depans;
- rezilta;
- nouvo priorite.

KONSÈY NASYONAL DEVLOPMAN

Liv la pwopoze etidye kreyasyon yon Konsèy Nasyonal Devlopman, ki ta ka gen ladan:

- reprezantan Leta;
- sektè prive;
- inivèsite;
- òganizasyon pwofesyonèl;
- sosyete sivil;
- dyaspora.

Misyon li ta dwe:

- swiv aplikasyon Plan Ayiti 2050 la;
- pibliye rapò piblik;
- pwopoze amelyorasyon.
- Konsèy sa a pa ta ranplase enstitisyon Konstitisyon an prevwa; li ta sèvi kòm yon espas konsiltatif ak teknik, si lalwa kreye li.

RAPÒ ANYÈL DEVLOPMAN NASYONAL

Chak ane Leta ta pibliye:

- ✓ Sekirite.
- ✓ Ekonomi.
- ✓ Edikasyon.
- ✓ Sante.
- ✓ Agrikilti.
- ✓ Elektrisite.
- ✓ Dlo.
- ✓ Enfrastrikti.
- ✓ Koripsyon.
- ✓ Travay.
- ✓ Teknoloji.

Sa ta pèmèt tout sitwayen evalye pwogrès peyi a.

ENPAK YO ATANN

Si refòm yo aplike avèk respè pou lalwa, transparans ak bon planifikasyon, Ayiti ta ka espere:

- plis sekirite;
- plis djòb;
- plis investisman;
- pi bon sèvis piblik;
- pi bon edikasyon;

NOUVO AYITI

- pi bon sistèm sante;
- pi bon konfyans nan enstitisyon yo;
- yon ekonomi ki pi pwodiktif.

ANÈKS B

PWOPÒZISYON POU MODÈNIZE KAD LEGAL REPIBLIK AYITI

PREANBIL AK PRENSIP FONDAMANTAL NOUVO KONSTITISYON AN

"Konstitisyon se kontra moral ak legal ant Leta ak pèp la. Li dwe pwoteje libète, garanti jistis, òganize pouvwa piblik yo epi prepare avni nasyon an."

TIT I

PRENSIP FONDAMANTAL

Atik 1

Repiblik Ayiti se yon Eta demokratik, endivizib, desantralize, sosyal, souverèn ak ki fonksyone sou baz règ lalwa.

Atik 2

Souverènte nasyonal la se pou pèp la.

Pèp la egzèsè souverènte li atravè eleksyon lib, enstitisyon demokratik ak lòt mekanis Konstitisyon an prevwa.

Atik 3

Tout moun egal devan lalwa.

Okenn moun pa pi wo pase lalwa.

Atik 4

Leta dwe respekte, pwoteje epi garanti:

lavi;

libète;

sekirite;

pwopriyete;

diyite moun.

Atik 5

Kreyòl ak franse rete lang ofisyèl Repiblik la.

Leta ankouraje aprantisaj lòt lang entènasyonal pou devlopman ekonomik ak syantifik.

Atik 6

Drapo, deviz, anblèm ak im nasyonal yo pwoteje dapre lalwa.

Atik 7

Tout resous natirèl peyi a dwe jere nan enterè pèp Ayisyen ak jenerasyon kap vini yo.

Atik 8

Leta dwe ankouraje:

syans;

NOUVO AYITI

teknoloji;
inovasyon;
rechèch;
antreprenarya;
pwodiksyon nasyonal.

Atik 9

Leta rekonèt ekonomi prive, ekonomi sosyal ak koperativ kòm eleman enpòtan pou devlopman peyi a.

Atik 10

Tout pouvwa piblik dwe egzèse:
avèk transparans;
san koripsyon;
san nepotis;
avèk responsablite devan pèp la.

TIT II

VALÈ KONSTITISYONÈL

Repiblik la bati sou valè sa yo:

diyite;
libète;
egalite;
solidarite;
entegrite;
merit;
transparans;
jistis;
tolerans;
devlopman dirab.

TIT III

MISYON LETA

Leta egziste pou:
pwoteje popilasyon an;
garanti sekirite;
rann jistis;
ankouraje ekonomi;
pwoteje anviwònman;
garanti sèvis piblik;
prepare jenerasyon kap vini yo.

TIT IV

ENTERÈ NASYONAL

Tout desizyon piblik dwe chèche:
pwoteje souverènte peyi a;
amelyore lavi popilasyon an;
ankouraje lapè;

NOUVO AYITI

pwoteje dwa moun;
devlope ekonomi nasyonal la.

TIT V

KONTINWITE LETA

Chanjman gouvènman pa dwe lakòz abandòn pwojè estratejik ki itil peyi a.
Tout gwo pwojè nasyonal yo dwe evalye sou baz rezilta ak enterè piblik.

TIT VI

GOUVÈNMAN DIJITAL

Leta ankouraje:
sèvis piblik sou entènèt;
idantite dijital;
siyati elektwonik;
pwoteksyon done pèsònèl;
transparans dijital.

TIT VII

PWOTEKSYON ANVIWÒNMAN

Tout sitwayen gen dwa viv nan yon anviwònman ki an sante.
Leta gen devwa pou:
pwoteje forè;
pwoteje dlo;
konbat polisyon;
ankouraje enèji renouvlab;
prepare peyi a kont chanjman klimatik.

REFERANS

Pwopozisyon sa yo enspire pa prensip konstitisyonèl ak bon pratik ki soti nan:
United Nations
United Nations Development Programme
Council of Europe
Organisation for Economic Co-operation and Development

PWOJÈ NOUVO KONSTITISYON REPIBLIK AYITI

Nòt: Sa a se yon pwopozisyon pou refleksyon. Nenpòt nouvo Konstitisyon ta dwe adopte sèlman atravè pwosedi konstitisyonèl ak konsiltasyon nasyonal.

PREANBIL

Nou pwopoze yon sistèm legal ki chita sou:
respè Konstitisyon an;
dwa moun;
egalite devan lalwa;

NOUVO AYITI

transparans;
bon gouvènans;
devlopman dirab;
patipasyon sitwayen yo.
Tout refòm legal yo ta dwe fèt selon pwosedi Konstitisyon ak lwa yo prevwa.

Nou menm, pèp Ayisyen,
fidèl ak eritaj zansèt nou yo;
respekte diyite tout moun;
kwè nan demokrasi, jistis ak lapè;
deside bati yon Leta modèn, transparan ak responsab;
pwoteje dwa moun, libète fondamantal ak egalite devan lalwa;
ankouraje devlopman ekonomik, sosyal, syantifik ak kiltirèl;
pwoteje anviwònman ak resous natirèl yo;
garanti souverènte nasyonal ak inite pèp la;
adopte Konstitisyon sa a kòm lwa siprèm Repiblik Ayiti.

Nou menm, pèp ayisyen an,
kwè nan diyite chak moun;
respekte dwa moun;
pwoteje souverènte nasyonal;
vle bati yon Leta modèn, transparan ak responsab;
pwoteje anviwònman ak resous natirèl;
ankouraje jistis sosyal;
garanti egalite devan lalwa;
travay pou lapè, pwogrè ak pwosperite,
adopte Konstitisyon sa a.

ANALIZ KONSTITISYONÈL

Nouvo preanbil sa a ajoute kèk prensip modèn tankou:

dwa dijital;
inovasyon;
transparans;
merit;
devlopman dirab;
bon gouvènans.

Sa pa retire prensip fondamantal demokrasi, men li mete aksan sou defi 21yèm syèk la.

TIT I — REPIBLIK LA

Ayiti se:
yon Repiblik;
yon Leta demokratik;

NOUVO AYITI

yon Leta sosyal de dwa;
yon Leta inik ak desantralize.

TIT II — SOUVÈNTE NASYONAL

Souverènte a sòti nan pèp la.

Pèp la egzèsè pouvwa li:

atravè eleksyon;
atravè referandòm si Konstitisyon an prevwa sa;
atravè enstitisyon demokratik yo.

TIT III — DWA FONDAMANTAL

Tout moun gen dwa:

lavi;

libète;

sekirite;

pwopriyete;

edikasyon;

sante;

travay;

jistis;

pwoteksyon done pèsònèl;

yon anviwònman ki an sante.

TIT IV — DEVWA SITWAYEN

Tout sitwayen dwe:

respekte Konstitisyon;

respekte lwa;

pwoteje byen piblik;

pwoteje anviwònman;

peye taks dapre lalwa;

patisipe nan devlopman peyi a.

TIT V — PWOTEKSYON ANVIWÒNMAN

Leta dwe:

pwoteje forè;

rivyè;

lanmè;

resous natirèl;

divèsite biyolojik.

Nenpòt pwojè devlopman ta dwe pran an konsiderasyon pwoteksyon anviwònman an.

TIT VI — BYENNÈT BÈT

Lalwa dwe pwoteje bèt kont:

mechanste;

tòti;

neglijans grav;

abandòn.

Pwopriyete bèt yo dwe pran swen yo avèk responsablite.

NOUVO AYITI

TIT VII — BON GOUVÈNANS

Administrasyon piblik la dwe baze sou:

merit;
transparans;
rann kont;
dijitalizasyon;
sèvis piblik.

TIT VIII — ELEKSYON

Tout eleksyon dwe:

lib;
onèt;
transparan;
verifyab;
òganize regilyèman.

TIT IX — REKRITMAN NAN LETA

Tout gwo djòb Leta ta dwe jwenn atravè:

konkou;
merit;
evalyasyon;
transparans.

Sèl eksepsyon yo ta dwe sa Konstitisyon oswa lalwa prevwa pou pòs politik yo.

TIT X — DESANTRALIZASYON

Chak depatman ta dwe resevwa:

plis resous;
plis otonomi administratif jan lalwa prevwa;
sèvis Leta;
plan devlopman;
enfrazstrikti.

TIT XI — EKONOMI

Leta ta dwe ankouraje:

pwodiksyon lokal;
antreprenarya;
envestisman;
inovasyon;
konpetisyon ki jis;
pwoteksyon konsomatè.

TIT XII — EDIKASYON

Edikasyon se yon priyorite nasyonal.

Leta ta dwe:

garanti aksè ak edukasyon;
ankouraje rechèch;
devlope fòmasyon pwofesyonèl;
sipòte inovasyon.

NOUVO AYITI

TIT XIII — SANTE

Leta ta dwe:

devlope sistèm sante piblik;
prevansyon;
lopital;
medikaman;
sèvis ijans.

TIT XIV — SEKIRITE

Leta dwe:

pwoteje popilasyon an;
konbat krim;
respekte dwa moun;
ranfòse jistis.

TIT XV — TEKNOLOJI AK DONE

Leta ta dwe:

pwoteje done pèsonèl;
devlope sèvis dijital;
ankouraje entèlijans atifisyèl avèk etik;
garanti sekirite siberetik.

TIT XVI — DYASPORA

Leta rekonèt dyaspora ayisyen an kòm yon patnè estratejik nan devlopman nasyonal epi ankouraje patisipasyon li nan ekonomi, kilti ak lavi sivik peyi a, dapre sa Konstitisyon ak lwa yo prevwa.

TIT XVII — REVIZYON KONSTITISYON AN

Nenpòt revizyon ta dwe:

fèt nan respè prensip demokratik yo;
pwoteje dwa fondamantal yo;
respekte pwosedi Konstitisyon an prevwa;
ankouraje patisipasyon sitwayen yo.

DISPOZISYON FINAL

Konstitisyon sa a ta dwe sèvi kòm fondasyon pou:

yon Leta modèn;
yon ekonomi solid;
yon jistis endepandan;
yon administrasyon efikas;
yon sosyete ki respekte diyite moun, pwoteje anviwònman an ak byennèt bèt, epi travay pou devlopman dirab.

TIT I

LWA SOU MERIT NAN FONKSYON PIBLIK

Objektif

Asire rekritman, pwomosyon ak evalyasyon fonksyonè leta yo fèt sou baz konpetans.

NOUVO AYITI

Atik 1

Tout pòs pèmanan nan administrasyon piblik ta dwe anonse piblikman, sof si lalwa prevwa yon eksepsyon.

Atik 2

Rekritman ta dwe baze sou:

konpetans;

diplòm oswa eksperyans ki nesesè;

egzamen oswa lòt evalyasyon objektif, selon nati pòs la;

entegrite.

Atik 3

Pwomosyon ta dwe pran an konsiderasyon:

pèfòmans;

fòmasyon;

eksperyans;

etik pwofesyonèl.

TIT II

LWA SOU TRANSPARANS

Atik 1

Chak ministè ta pibliye chak ane:

bidjè li;

kontra piblik yo, nan limit lalwa;

rapò aktivite;

rezilta odit yo, lè yo disponib pou piblik la.

Atik 2

Sitwayen yo ta dwe kapab mande aksè ak enfòmasyon piblik selon kondisyon lalwa fikse, pandan yo respekte enfòmasyon ki pwoteje pou rezon legal oswa sekirite.

TIT III

LWA SOU PWOTEKSYON DONE PÈSONÈL

Tout sitwayen ta dwe gen dwa:

konnen ki done leta oswa yon òganizasyon otorize kenbe sou li;

mande koreksyon done ki pa egzak;

jwenn enfòmasyon sou fason done li yo itilize, dapre lwa.

Òganizasyon piblik ak prive ta dwe pwoteje done pèsonèl kont aksè san otorizasyon.

TIT IV

LWA SOU ENTÈLIJANS ATIFISYÈL

AI ta dwe itilize sèlman pou objektif legal ak etik.

Lwa a ta ankouraje:

transparans lè sa posib;

siveyans imen pou desizyon enpòtan;

pwoteksyon vi prive;

sekirite sistèm yo;

evalyasyon risk pou aplikasyon ki gen gwo enpak sou dwa moun.

TIT V

NOUVO AYITI

LWA SOU LOBYIS AK ENFLIYANS

Pou ranfòse konfyans piblik:

moun oswa òganizasyon ki fè aktivite lobyis, si lalwa prevwa sa, ta dwe suiv règleman transparans;

responsab piblik yo ta dwe deklare rankont ofisyèl ki antre nan kad règleman sa yo;

tout aktivite ta dwe fèt dapre estanda etik ak legal.

TIT VI

LWA SOU PWOTEKSYON MOUN KI DENONSE FWOD

Nenpòt moun ki denonse yon zak koripsyon oswa fwod avèk bon lafwa ta dwe benefisye de pwoteksyon lalwa kont reprezay, selon pwosedi ki aplikab.

TIT VII

LWA SOU KONFLI ENTERÈ

Tout responsab piblik ta dwe:

deklare enterè finansye yo kote lalwa egzije sa;

evite patisipe nan desizyon kote yo gen yon konfli enterè;

respekte règ etik sèvis piblik la.

TIT VIII

LWA SOU GOUVÈNMAN DIJITAL

Leta ta devlope sèvis sou entènèt pou:

nesans;

maryaj;

lisans;

paspò;

taks;

pèmi;

lòt sèvis administratif.

Objektif la se diminye tan, depans ak kompleksite pou sitwayen yo.

TIT IX

LWA SOU DEVLOPMAN REJYONAL

Chak depatman ta prepare yon plan devlopman ki idantifye:

priorite ekonomik;

bezwen enfrastrikti;

objektif sosyal;

pwojè estratejik.

Plan sa yo ta dwe aliyen ak Plan Nasyonal Ayiti 2050.

TIT X

LWA SOU EVALYASYON POLITIK PIBLIK

Tout gwo pwogram leta ta dwe sibi evalyasyon regilye pou mezire:

rezilta;

depans;

efikasite;

enpak sou popilasyon an.

Sa ede amelyore desizyon yo sou baz prèv.

NOUVO AYITI

DWA AK DEVWA FONDAMANTAL SITWAYEN YO

"Libète pa egziste san responsablite. Dwa pa egziste san lalwa. Yon Leta modèn dwe pwoteje tou de."

TIT II

DWA AK DEVWA FONDAMANTAL

CHAPIT I

Dwa pou Lavi

Atik 11

Lavi chak moun se sakre.

Leta dwe pran tout mezi legal pou pwoteje lavi chak moun san diskriminasyon.

Atik 12

Okenn moun pa dwe sibi:

tòti;

tretman mechan;

tretman imilyan;

disparisyon fòse;

esklavaj;

trafik moun.

Tout zak sa yo dwe pini dapre lalwa.

CHAPIT II

Egalite devan Lalwa

Atik 13

Tout sitwayen egal devan lalwa.

Okenn moun pa dwe jwenn avantaj oswa dezavantaj ilegal akòz:

sèks;

koulè;

orijin;

opinyon politik;

relijyon;

kondisyon ekonomik;

andikap;

oswa nenpòt lòt rezon lalwa entèdi.

CHAPIT III

Dwa pou Jistis

Atik 14

Tout moun gen dwa:

jwenn yon jij endepandan;

jwenn yon pwosè jis;

prezante defans li;

fè apèl selon lalwa.

Atik 15

NOUVO AYITI

Nenpòt moun konsidere kòm inosan jiskaske yon tribinal deklare li koupab dapre lalwa.

CHAPIT IV

Dwa pou Edikasyon

Atik 16

Chak timoun gen dwa jwenn yon edikasyon kalite.

Leta dwe travay pou fè edikasyon aksesib selon resous li ak lwa ki aplikab.

Atik 17

Leta ankouraje:

fòmasyon pwofesyonèl;

syans;

teknoloji;

rechèch;

inovasyon.

CHAPIT V

Dwa pou Sante

Atik 18

Tout moun gen dwa jwenn aksè ak sèvis sante san diskriminasyon.

Leta dwe travay pou amelyore kalite sèvis sante piblik yo.

CHAPIT VI

Dwa pou Travay

Atik 19

Tout sitwayen gen dwa chèche travay legal.

Leta ankouraje:

kreye djòb;

fòmasyon pwofesyonèl;

antreprenarya;

pwoteksyon travayè yo.

Atik 20

Travay fòse, eksplwatasyon travay ak travay timoun ki entèdi pa lalwa pa dwe tolere.

CHAPIT VII

Dwa Dijital

Atik 21

Chak sitwayen gen dwa:

pwoteksyon done pèsonèl li;

sekirite enfòmasyon li;

sèvi ak sèvis piblik dijital dapre lalwa.

Atik 22

Leta dwe pwoteje sistèm enfòmatis piblik yo kont atak dijital.

CHAPIT VIII

Dwa pou yon Anviwònman ki an Sante

Atik 23

Tout moun gen dwa viv nan yon anviwònman ki pwòp ak an sante.

Leta dwe pwoteje:

NOUVO AYITI

dlo;
forè;
tè;
lè;
divèsite biyolojik.

CHAPIT IX

Pwoteksyon Timoun

Atik 24

Timoun yo gen dwa:

edikasyon;
pwoteksyon;
sante;
idantite;
fanmi.

Yo dwe pwoteje kont:

eksplwatasyon;
trafik;
abi;
vyolans;
travay timoun lalwa entèdi.

CHAPIT X

Pwoteksyon Moun ki Gen Andikap

Atik 25

Leta dwe ankouraje aksè moun ki gen andikap ak:

lekòl;
travay;
transpò;
bilding piblik;
teknoloji.

CHAPIT XI

Pwoteksyon Granmoun Aje

Atik 26

Granmoun aje yo gen dwa jwenn:

respè;
pwoteksyon;
swen;
sèvis sosyal selon lwa ak politik piblik yo.

CHAPIT XII

Dwa Konsomatè

Atik 27

Tout konsomatè gen dwa:

pwodwi ki an sekirite;
enfòmasyon egzak;

NOUVO AYITI

pwoteksyon kont fwod;
rekou legal si dwa yo vyole.

CHAPIT XIII

Dwa Pwopriyete

Atik 28

Pwopriyete prive pwoteje.

Leta pa ka retire pwopriyete yon moun san baz legal, san pwosedi ki respekte dwa moun, ak san konpansasyon kote Konstitisyon ak lalwa egzije sa.

CHAPIT XIV

Devwa Sitwayen yo

Atik 29

Tout sitwayen dwe:

respekte Konstitisyon;

respekte lalwa;

pwoteje byen piblik;

peye taks dapre lalwa;

respekte dwa lòt moun;

patisipe nan devlopman peyi a.

Atik 30

Nenpòt sitwayen gen dwa denonse koripsyon oswa abi pouvwa, dapre pwosedi lalwa prevwa.

Leta dwe pwoteje moun ki fè denonsyasyon ak bon lafwa kont represay ilegal.

ANALIZ KONSTITISYONÈL

Nouvo chapit sa a ajoute plizyè dwa modèn ki pa t toujou trete klèman nan ansyen tèks yo, tankou:

pwoteksyon done pèsònèl;

dwa dijital;

pwoteksyon konsomatè;

pwoteksyon anviwònman;

pwoteksyon moun ki gen andikap;

pwoteksyon granmoun aje.

Li mete aksan tou sou devwa sitwayen yo, paske yon demokrasi pa mache sèlman ak dwa, men tou ak responsablite.

PWOTEKSYON RESOUS NATIRÈL, SOUVÈNTE EKONOMIK AK FON SOUVÈN NASYONAL

"Richès natirèl yon peyi pa dwe sèvi sèlman jenerasyon jodi a; li dwe pwoteje tou pou jenerasyon demen."

ENTWODIKSYON

Ayiti posede anpil resous natirèl:

tè agrikòl;

dlo;

rivyè;

NOUVO AYITI

lanmè;
mineral;
forè;
enèji solè;
enèji van.

Resous sa yo dwe jere avèk transparans, dirabilite ak nan enterè pèp la.

Objektif chapit sa a se pwoteje resous natirèl yo kont gaspiyaj, koripsyon ak eksplwatasyon ki pa sèvi enterè nasyonal la.

TIT I

SOUVÈNTE SOU RESOUS NATIRÈL YO

Atik 31

Tout resous natirèl ki sou tè, anba tè, nan lanmè oswa nan espas maritim Ayiti fè pati patrimwàn nasyonal la, dapre Konstitisyon ak lwa yo.

Leta administre resous sa yo nan enterè pèp la ak jenerasyon kap vini yo.

Atik 32

Nenpòt kontra pou eksplwatasyon resous natirèl yo dwe:

respekte lalwa;
pwoteje anviwònman;
fè objè pwosedi transparan;
pibliye, sof pati lalwa pèmèt rete konfidansyèl pou rezon lejitim.

TIT II

MIN AK RICHÈS MINERAL

Atik 33

Leta ankouraje eksplwatasyon responsab resous mineral yo.

Tout pwojè min dwe:

respekte anviwònman;
pwoteje kominote lokal yo;
respekte dwa travayè yo;
sibi evalyasyon enpak anviwònman ak sosyal dapre lalwa.

Atik 34

Yon pousantaj revni ki soti nan eksplwatasyon min ta dwe ale nan devlopman kominote ki afekte yo, dapre modalite lalwa prevwa.

TIT III

DLO

Atik 35

Dlo se yon resous estratejik.

Leta dwe:

pwoteje sous dlo;
amelyore aksè ak dlo potab;
konbat polisyon dlo.

Atik 36

Nenpòt itilizasyon komèsyal gwo echèl dlo dwe respekte enterè piblik ak règleman lalwa.

TIT IV

NOUVO AYITI

FORÈ

Atik 37

Leta dwe:

konbat debwazman;

ankouraje rebwazman;

pwoteje pak nasyonal yo;

ankouraje jesyon dirab forè yo.

TIT V

LANMÈ

Atik 38

Leta dwe pwoteje:

litoral;

resif koray;

resous lapèch;

divèsite biyolojik maren.

Lapèch ilegal dwe konbat dapre lalwa.

TIT VI

ENÈJI RENOUVLAB

Atik 39

Leta ankouraje:

enèji solè;

enèji van;

biyogaz;

mikwo-idwoelektrik;

lòt sous enèji renouvlab.

Objektif la se diminye depandans sou gaz fosil epi amelyore sekirite enèji.

TIT VII

FON SOUVÈN NASYONAL

Atik 40

Nou pwopoze kreyasyon yon Fon Souvèn Nasyonal.

Fon sa a ta resevwa yon pati nan revni ki soti nan:

min;

resous natirèl;

kèk lòt revni ekstraòdinè lalwa idantifye.

Objektif Fon an se:

envesti pou jenerasyon kap vini yo;

sipòte edikasyon;

rechèch syantifik;

enfrastrikti;

sante;

inovasyon.

Fon an pa ta dwe sèvi kòm yon kont depans politik chak ane.

Atik 41

NOUVO AYITI

Fon Souvèn Nasyonal la ta dwe:
jere pa pwofesyonèl endepandan;
sibi odit chak ane;
pibliye rezilta finansye li yo;
rann kont devan enstitisyon kontwòl ki prevwa pa lalwa.

TIT VIII

KOMINOTE LOKAL YO

Atik 42

Kominote kote yon gwo pwojè natirèl devlope yo dwe:
resevwa enfòmasyon;
patisipe nan konsiltasyon piblik dapre lalwa;
benefisye de pwojè devlopman lokal.

TIT IX

ENPAK ANVIWÒNMAN

Atik 43

Tout gwo pwojè ekonomik ki ka gen enpak sou anviwònman dwe fè yon etid enpak anviwònman ak sosyal anvan yo resevwa otorizasyon, dapre lalwa.

TIT X

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Rebwazman

Ogmante

Dlo potab

Ogmante

Enèji renouvlab

Ogmante

Revni Fon Souvèn

Ogmante

Polisyon

Diminye

ANALIZ KONSTITISYONÈL

Chapit sa a ta mete nan Konstitisyon an prensip ki pwoteje resous natirèl yo ak jenerasyon kap vini yo.

Lwa espesyal ta nesesè pou òganize:

Fon Souvèn Nasyonal la;

sektè min;

sektè dlo;

sektè enèji;

jesyon forè ak lanmè.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Norway (Fon Souvèn)

NOUVO AYITI

Botswana (jesyon revni dyaman)

Chile (jesyon revni kwiv)

Costa Rica (pwoteksyon anviwònman)

Nou pral montre tou limit ak leson ki soti nan chak modèl pou adapte yo ak reyalite Ayiti.

PWOPÒZISYON ATIK LWA (EGZANP)

Atik 1. Resous natirèl Repiblik Ayiti yo dwe jere nan enterè pèp la ak jenerasyon kap vini yo.

Atik 2. Tout kontra sou eksplwatasyon resous natirèl yo dwe respekte prensip transparans, pwoteksyon anviwònman ak responsablite.

Atik 3. Yon Fon Souvèn Nasyonal etabli pou jere yon pati nan revni ki soti nan resous natirèl yo, dapre prensip transparans, dirabilite ak odit endepandan.

Atik 4. Kominote ki afekte pa pwojè eksplwatasyon resous natirèl yo dwe patisipe nan konsiltasyon piblik dapre lalwa epi benefisye de mezi devlopman lokal.

REFERANS

Pwopozisyon sa yo enspire pa prensip ak estanda ki soti nan:

United Nations Environment Programme

Extractive Industries Transparency Initiative

World Bank

International Union for Conservation of Nature

ETA DIJITAL, DWA TEKNOLOJIK AK ENTÈLIJANS ATIFISYÈL

"Nan 21yèm syèk la, aksè ak teknoloji ak pwoteksyon done dijital yo se yon pati enpòtan nan dwa ak devlopman sitwayen yo."

ENTWODIKSYON

Revolisyon dijital la chanje fason moun travay, aprann, fè komès ak kominike.

Pou Ayiti pa rete dèyè, Konstitisyon an ta dwe rekonèt dwa ak prensip ki gide itilizasyon teknoloji pandan li pwoteje dwa fondamantal yo.

TIT I

DWA POU AKSÈ AK TEKNOLOJI

Atik 44

Leta ankouraje aksè ak entènèt ak teknoloji dijital kòm zouti pou edikasyon, inovasyon, kominikasyon ak devlopman ekonomik.

Lwa ap defini fason sèvis sa yo devlope ak pwoteje.

Atik 45

Leta ankouraje rediksyon diferans dijital ant vil ak zòn riral yo.

Objektif la se bay tout sitwayen plis opòtinite pou itilize sèvis dijital yo.

TIT II

PWOTEKSYON DONE PÈSONÈL

Atik 46

Tout sitwayen gen dwa pou:

pwoteksyon done pèsonèl yo;

koreksyon enfòmasyon ki pa egzak;

sekirite enfòmasyon dijital yo.

NOUVO AYITI

Pwosesis sa yo dwe fèt dapre lalwa.

Atik 47

Done pèsonèl pa dwe itilize oswa pataje san baz legal oswa san konsantman kote lalwa egzije sa.

TIT III

IDANTITE DIJITAL

Atik 48

Leta kapab devlope yon sistèm idantite dijital nasyonal ki konplete dokiman fizik yo.

Sistèm nan dwe respekte:

sekirite;

vi prive;

transparans;

kontwòl endepandan.

TIT IV

SÈVIS PIBLIK ELEKTWONIK

Atik 49

Tout sèvis piblik yo ta dwe, kote sa posib, disponib sou entènèt.

Sa kapab enkli:

kat idantite;

lisans kondwi;

paspò;

matrikil fiskal;

kat travay;

dosye medikal;

peman taks;

sèvis tribinal;

sèvis sosyal.

TIT V

SIYATI ELEKTWONIK

Atik 50

Siyati elektwonik ki satisfè kondisyon lalwa genyen menm fòs legal ak siyati sou papyè.

TIT VI

SIBÈSEKIRITE

Atik 51

Leta dwe pwoteje:

sistèm leta;

bank;

lopital;

enfrastrikti kritik;

bazdone nasyonal yo.

Yon estrateji nasyonal sibèsekirite dwe adopte.

TIT VII

ENTÈLIJANS ATIFISYÈL

NOUVO AYITI

Atik 52

Leta ankouraje itilizasyon entèlijans atifisyèl pou amelyore sèvis piblik, rechèch ak devlopman ekonomik.

Itilizasyon AI dwe respekte:

dwa moun;

transparans;

sekirite;

responsablite;

kontwòl imen sou desizyon ki gen gwo enpak sou dwa sitwayen yo.

Atik 53

Lwa dwe defini règ sou itilizasyon AI nan administrasyon piblik, sante, edikasyon, jistis ak lòt sektè.

TIT VIII

DONE PIBLIK

Atik 54

Leta ankouraje piblikasyon done ki pa konfidansyèl pou amelyore rechèch, transparans ak inovasyon.

Enfòmasyon ki konsène sekirite nasyonal oswa vi prive dwe rete pwoteje dapre lalwa.

TIT IX

ACHIV NASYONAL DIJITAL

Atik 55

Leta dwe devlope yon sistèm achiv dijital pou:

dokiman ofisyèl;

dosye istorik;

dosye administratif;

dokiman legal.

Objektif la se pwoteje patrimwàn dokiman tè peyi a.

TIT X

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Aksè ak entènèt

Ogmante

Sèvis leta sou entènèt

Ogmante

Pwoteksyon done

Ranfòse

Atak enfòmatisyèl

Diminye

Itilizasyon sèvis dijital

Ogmante

ANALIZ KONSTITISYONÈL

NOUVO AYITI

Pwopozisyon sa yo pa chanje prensip fondamantal demokrasi. Yo ajoute nouvo dwa ak prensip ki adapte ak epòk dijital la.

Anpil detay teknik ta dwe devlope nan lwa espesyal, pou Konstitisyon an rete yon dokiman ki tabli gwo prensip yo san li pa antre nan twòp detay teknik.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Estonia (eta dijital)

Singapore (vil entelijan)

South Korea (gouvènman elektwonik)

United Arab Emirates (strateji entèlijans atifisyèl)

PWOPÒZISYON ATIK LWA (EGZANP)

Atik 1. Chak sitwayen gen dwa pou pwoteksyon done pèsonèl li yo ak sekirite enfòmasyon dijital li yo, dapre lalwa.

Atik 2. Leta ankouraje devlopman yon gouvènman dijital ki sekirize, aksesib ak transparan.

Atik 3. Itilizasyon entèlijans atifisyèl nan sektè piblik la dwe respekte prensip legalite, transparans, pwoteksyon dwa moun ak kontwòl imen.

Atik 4. Lwa dwe tabli règ sou idantite dijital, siyati elektwonik, sibèsekirite ak achiv nasyonal dijital.

REFERANS

Pwopozisyon sa yo baze sou prensip ak bon pratik ki soti nan:

International Telecommunication Union

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Organisation for Economic Co-operation and Development

World Intellectual Property Organization

REFERANS

Pwopozisyon sa yo enspire pa prensip ak bon pratik ki soti nan:

United Nations

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

United Nations Children's Fund

World Health Organization

PWOTEKSYON TIMOUN, GRANMOUN AJE AK MOUN KI GEN ANDIKAP

Seksyon I — Pwoteksyon Timoun

Atik 1

Timoun yo gen dwa pou yo grandi nan yon anviwònman ki an sekirite, ki pwoteje diyite yo epi ki favorize devlopman fizik, mantal, emosyonèl ak sosyal yo.

Atik 2

Leta dwe garanti, selon resous ki disponib ak lalwa:

aksè ak edikasyon;

swen sante;

pwoteksyon kont abi, eksplwatasyon, trafik timoun ak neglijan;

NOUVO AYITI

idantite legal depi nesans;

pwoteksyon espesyal pou timoun ki san fanmi oswa ki nan sitiyaasyon vilnerab.

Atik 3

Travay timoun ki mete sante, sekirite oswa edikasyon yo an danje ta dwe entèdi dapre lalwa.

Atik 4

Nan tout desizyon piblik ki konsène timoun, enterè siperyè timoun nan ta dwe yon konsiderasyon prensipal.

Seksyon II — Pwoteksyon Granmoun Aje

Atik 5

Granmoun aje yo gen dwa pou yo viv avèk diyite, respè ak sekirite.

Atik 6

Leta ta dwe ankouraje, dapre resous li:

sèvis sante adapte;

pwoteksyon sosyal;

pwoteksyon kont abi, neglijan ak eksplwatasyon;

pwogram ki ankouraje patisipasyon yo nan lavi kominotè.

Atik 7

Fanmi, kominote ak Leta ta dwe kolabore pou sipòte granmoun aje yo.

Seksyon III — Dwa Moun ki Gen Andikap

Atik 8

Moun ki gen andikap gen menm dwa ak tout lòt sitwayen.

Nenpòt diskriminasyon ki baze sou andikap ta dwe entèdi.

Atik 9

Leta ta dwe pran mezi pou amelyore aksè, selon resous ki disponib, nan:

lekòl;

inivèsite;

lopital;

tribinal;

biwo Leta;

transpò piblik;

espas piblik;

teknoloji ak sèvis dijital.

Atik 10

Leta ta dwe ankouraje aksè moun ki gen andikap nan:

travay;

fòmasyon pwofesyonèl;

espò;

kilti;

lavi politik ak sivik.

Atik 11

Nouvo enfrastrikti piblik yo ta dwe respekte estanda aksè inivèsèl jan lalwa prevwa.

Seksyon IV — Pwoteksyon Kont Vyolans

Atik 12

NOUVO AYITI

Leta ta dwe devlope politik pou prevansyon ak konba tout fòm vyolans, espesyalman kont:
timoun;

fanm;

granmoun aje;

moun ki gen andikap;

lòt moun ki nan sitiyaasyon vilnerab.

Seksyon V — Enstitisyon Nasyonal Pwoteksyon

Atik 13

Leta ta ka kreye oswa ranfòse enstitisyon espesyalize pou pwoteje dwa:

timoun;

granmoun aje;

moun ki gen andikap;

epi pou resevwa plent, fè siveyans epi pwopoze amelyorasyon nan politik piblik yo.

RESPONSABLITE PARANTAL AK PANSYON ALIMANTÈ

Atik 14

Paran yo gen devwa pou pran swen, pwoteje, edike epi sipòte pitit yo, jan lalwa prevwa.

Atik 15

Lè yon paran pa respekte obligasyon sa yo, tribinal ki gen konpetans lan ka bay lòd pou peye yon pansyon alimantè, selon:

bezwen timoun nan;

revni ak kapasite finansye chak paran;

kantite timoun ki konsène;

lòt sikonstans lalwa prevwa.

Atik 16

Leta ta dwe mete an plas mekanis pou:

fasilite rekiperasyon pansyon alimantè;

pwoteje enterè timoun nan;

ankouraje medyasyon ant paran yo lè sa posib.

Atik 17

Nenpòt paran ki refize peye pansyon alimantè san rezon valab apre yon desizyon tribinal ta dwe sibi mezi lalwa prevwa. Mezi sa yo ta dwe respekte dwa fondamantal moun nan ak pwosedi legal ki aplikab.

Atik 18

Pansyon alimantè a ta dwe revize pa tribinal la lè gen yon chanjman enpòtan nan bezwen timoun nan oswa nan kapasite finansye youn nan paran yo.

Atik 19

Leta ta dwe kreye yon Ajans Nasyonal pou Sipò ak Rekiperasyon Pansyon Alimantè, ki ta ede: lokalize paran ki pa respekte desizyon tribinal yo;

fasilite peman yo;

kenbe yon rejis desizyon yo;

ede fanmi yo jwenn enfòmasyon ak sipò administratif.

Mwen ta ajoute tou yon dispozisyon ki di si yon paran pa peye pansyon pandan plizyè mwa san rezon valab, tribinal la ka, selon lalwa:

sezi yon pati nan salè li;

sezi yon pati nan kèk lòt revni legal li;

sezi ranbousman taks oswa lòt peman Leta dwe li, si lalwa pèmèt sa;

oswa pran lòt mezi legal pou fè respekte desizyon an.

Sa ta ankouraje paran yo pran responsablite yo pandan li toujou kite yon jij evalye chak sityasyon selon prèv ak kapasite finansye moun nan.

Atik 20 — Obligasyon Paran yo

Papa ak manman gen menm responsablite legal pou:

pran swen pitit yo;

bay manje, rad ak lojman;

asire edikasyon yo;

asire swen sante yo;

pwoteje sekirite ak devlopman moral yo.

Separasyon, divòs oswa absans yon paran pa retire obligasyon sa yo, sof jan yon tribinal deside dapre lalwa.

Atik 21 — Pansyon Alimantè

Nenpòt timoun ki pa rete ak youn nan paran li yo gen dwa benefisye, si sa aplikab, de yon pansyon alimantè jan tribinal la fikse dapre lalwa.

Kantite lajan an ta dwe pran an konsiderasyon:

revni chak paran;

bezwen timoun nan;

depans pou edikasyon;

depans pou sante;

kantite timoun paran an gen responsablite pou yo.

Atik 22 — Garanti Peman

Pou asire enterè timoun nan, lalwa ta ka pèmèt otorite ki gen konpetans yo, apre yon desizyon tribinal:

retire pansyon an dirèkteman sou salè oswa lòt revni legal;

sezi yon pati nan kèk byen oswa revni selon limit lalwa;

pran lòt mezi legal pou egzekite desizyon tribinal la.

Atik 23 — Sanksyon

Yon paran ki, san rezon valab, refize respekte yon desizyon tribinal sou pansyon alimantè ka sibi sanksyon lalwa prevwa, apre tout garanti pwosedi legal yo respekte.

Atik 24 — Fon Nasyonal Sipò pou Timoun

Leta ta ka kreye yon Fon Nasyonal Sipò pou Timoun, ki ta bay yon èd tanporè pou timoun ki pa resevwa pansyon alimantè alè, pandan Leta kontinye pouswiv rekipirasyon lajan an nan men paran ki dwe peye a, selon lalwa.

Atik 25 — Dwa Timoun nan pou Kenbe Relasyon ak Paran li yo

Sòf si yon tribinal deside otremman pou pwoteje enterè timoun nan, yon timoun gen dwa kenbe relasyon ak toude paran li yo. Paran yo ta dwe ankouraje pou kolabore nan enterè pitit la.

NOUVO AYITI

PWOTEKSYON DWA FANM

Seksyon I — Egalite

Atik 1

Fanm ak gason egal devan lalwa epi yo gen menm dwa, menm pwoteksyon ak menm opòtinite, san diskriminasyon ki baze sou sèks.

Seksyon II — Pwoteksyon Kont Vyolans

Atik 2

Leta dwe prevni, mennen ankèt sou epi pouswiv, dapre lalwa, tout fòm vyolans kont fanm, tankou:

vyolans domestik;

vyolans seksyèl;

arasman seksyèl;

maryaj fòse;

trafik moun;

lòt fòm eksplwatasyon.

Viktim yo ta dwe gen aksè ak pwoteksyon, swen medikal, sipò sikolojik ak asistans legal, selon lalwa.

Seksyon III — Sante Fanm

Atik 3

Leta ta dwe devlope sèvis sante ki adapte ak bezwen fanm yo, tankou:

swen pandan gwosès;

swen apre akouchman;

prevansyon ak tretman maladi ki afekte fanm yo;

pwogram edikasyon sou sante.

Seksyon IV — Travay

Atik 4

Fanm gen dwa a:

menm salè pou menm travay;

menm opòtinite pou jwenn travay ak pwomosyon;

pwoteksyon kont diskriminasyon nan travay.

Seksyon V — Matènite

Atik 5

Lalwa ta dwe prevwa pwoteksyon pou fanm ansent ak manman apre akouchman, tankou:

konje matènite;

pwoteksyon kont revokasyon ilegal poutèt gwosès;

kondisyon travay ki respekte sante manman ak tibebe a.

Seksyon VI — Patisipasyon Piblik

Atik 6

Leta ta dwe ankouraje patisipasyon fanm nan lavi politik, ekonomik, syantifik, kiltirèl ak sosyal peyi a, dapre prensip egalite ak merit.

Seksyon VII — Edikasyon

Atik 7

NOUVO AYITI

Tout tifi ak fanm gen dwa jwenn aksè ak edikasyon ak fòmasyon pwofesyonèl san diskriminasyon.

Seksyon VIII — Pwoteksyon Ekonomik

Atik 8

Leta ta dwe ankouraje pwogram ki fasilite aksè fanm yo ak:

kredi;

fòmasyon;

antreprenarya;

pwopriyete;

teknoloji;

lòt opòtinite devlopman ekonomik.

Seksyon IX — Fanm ki nan Sitiyasyon Vilnerab

Atik 9

Leta ta dwe mete pwogram espesyal pou sipòte:

fanm ki viktim vyolans;

manman selibatè;

fanm ki gen andikap;

fanm granmoun aje;

fanm ki nan sitiyasyon povrete ekstrèm.

Seksyon X — Dwa ak Devwa

Atik 10

Pwoteksyon fanm yo dwe aplike nan respè egalite devan lalwa ak dwa fondamantal tout sitwayen. Tout moun gen dwa ak pwoteksyon legal, epi tout moun gen devwa pou respekte lalwa ak dwa lòt moun.

PWOTEKSYON AK DEVLOPMAN JÈN YO

Seksyon I — Wòl Jèn yo

Atik 1

Jèn yo se yon fòs esansyèl pou devlopman nasyonal. Leta dwe ankouraje patisipasyon yo nan lavi ekonomik, sosyal, syantifik, kiltirèl ak politik peyi a.

Seksyon II — Edikasyon ak Fòmasyon

Atik 2

Tout jèn gen dwa, dapre lalwa ak resous ki disponib, jwenn:

yon edikasyon kalite;

fòmasyon pwofesyonèl;

aksè ak teknoloji;

opòtinite pou kontinye etid siperyè.

Seksyon III — Travay ak Antreprenarya

Atik 3

Leta ta dwe mete an plas politik pou ankouraje:

premye travay pou jèn yo;

estaj pwofesyonèl;

fòmasyon teknik;

antreprenarya;
aksè ak kredi pou jèn antreprenè;
inovasyon ak ekonomi dijital.

Seksyon IV — Patisipasyon Sivik ak Politik

Atik 4

Jèn yo gen dwa patisipe nan lavi demokratik peyi a, dapre kondisyon lalwa prevwa. Leta ta dwe ankouraje lidèchip jèn yo atravè fòmasyon sivik ak pwogram patisipasyon piblik.

Seksyon V — Espò, Kilti ak Lwazi

Atik 5

Leta dwe ankouraje:

espò;
aktivite kiltirèl;
rechèch syantifik;
inovasyon;
aktivite atistik;
espas rekreyatif pou jèn yo.

Seksyon VI — Pwoteksyon kont Eksplwatasyon

Atik 6

Jèn yo dwe pwoteje kont:

rekritman pa gang oswa gwoup ame;
trafik moun;
eksplwatasyon ekonomik;
eksplwatasyon seksyèl;
itilizasyon dwòg ak lòt fòm krim òganize.

Leta dwe devlope pwogram prevansyon ak reyentegrasyon pou jèn ki ekspoze ak risk sa yo.

Seksyon VII — Sèvis Sivik Volontè

Atik 7

Lalwa ka etabli yon Pwogram Sèvis Sivik Volontè Nasyonal, kote jèn yo ka patisipe nan:

reboizasyon;
pwoteksyon anviwònman;
alfabetizasyon;
asistans pandan katastwòf;
pwojè devlopman kominotè;
lòt sèvis piblik.

Patisipasyon an ta dwe volontè, sof si lalwa prevwa otreman.

Seksyon VIII — Sante ak Byennèt

Atik 8

Leta ta dwe ankouraje pwogram pou amelyore:

sante fizik ak mantal jèn yo;
prevansyon kont adiksyon;
nitrisyon;
edikasyon sou sante;
aktivite espòtif.

NOUVO AYITI

Seksyon IX — Egalite Opòtinite

Atik 9

Tout jèn, kèlkeswa orijin sosyal, sèks, andikap oswa kote yo rete, dwe gen menm opòtinite pou devlope kapasite yo, dapre prensip egalite devan lalwa.

Seksyon X — Angajman Nasyonal

Atik 10

Leta dwe konsidere envestisman nan edikasyon, fòmasyon, travay ak lidèchip jèn yo kòm youn nan pi gwo priyorite pou devlopman dirab Repiblik la.

SYANS, RECHÈCH AK INOVASYON

Seksyon I — Syans kòm Prensip Devlopman

Atik 1

Leta rekonèt syans, rechèch, teknoloji ak inovasyon kòm poto mitan devlopman ekonomik, sosyal ak kiltirèl Repiblik la.

Seksyon II — Rechèch Syantifik

Atik 2

Leta dwe ankouraje, dapre resous ki disponib:

rechèch syantifik;

rechèch medikal;

rechèch agrikòl;

rechèch maritim;

rechèch enèji;

rechèch sou chanjman klimatik;

rechèch teknolojik.

Seksyon III — Enstiti Nasyonal Rechèch

Atik 3

Lalwa ka kreye yon Enstiti Nasyonal Syans ak Rechèch (ENSR) pou:

finanse pwojè rechèch;

kowòdone laboratwa;

sipòte inivèsite;

ankouraje inovasyon;

devlope teknoloji nasyonal.

Seksyon IV — Finansman Inovasyon

Atik 4

Leta ta dwe kreye fon espesyal pou sipòte:

jèn syantis;

inivèsite;

sant rechèch;

antrepriz teknoloji;

start-up;

envantè ayisyen.

Seksyon V — Pwopriyete Entelektyèl

Atik 5

NOUVO AYITI

Lalwa dwe pwoteje:

envansyon;

patant;

mak komèsyal;

dwa otè;

lojisyèl;

desen endistriyèl;

lòt kreyasyon entelektiyèl.

Seksyon VI — Entèlijans Atifisyèl

Atik 6

Leta dwe ankouraje devlopman ak itilizasyon entèlijans atifisyèl nan respè:

dwa moun;

vi prive;

sekirite done;

etik;

transparans.

Lalwa ta dwe tabli règ pou itilizasyon responsab teknoloji sa yo.

Seksyon VII — Dijitalizasyon

Atik 7

Leta ta dwe ankouraje:

sèvis piblik dijital;

idantite dijital;

siyati elektwonik;

achiv dijital;

gouvènans elektwonik;

sekirite enfòmatis.

Seksyon VIII — Koperasyon Entènasyonal

Atik 8

Leta ka devlope patenarya ak:

inivèsite;

sant rechèch;

òganizasyon entènasyonal;

sektè prive;

diaspora ayisyen an,

pou ranfòse kapasite syantifik ak teknolojik peyi a.

Seksyon IX — Edikasyon Syantifik

Atik 9

Leta ta dwe ankouraje ansèyman:

syans;

matematik;

teknoloji;

jeni;

robotik;

NOUVO AYITI

pwogramasyon;
biyoteknoloji;
entèlijans atifisyèl,
depi nan nivo fondamantal rive nan inivèsite.

Seksyon X — Objektif Nasyonal

Atik 10

Repiblik Ayiti dwe vize pou vin yon nasyon ki baze sou konesans, inovasyon ak teknoloji, kote syans sèvi kòm zouti pou amelyore kalite lavi popilasyon an, pwoteje anviwònman an, ogmante pwodiktivite ak ranfòse konpetitivite peyi a.

DISPOZISYON FINAL PWOJÈ KONSTITISYON AN

Konstitisyon sa a chèche bati yon Ayiti:

ki demokratik;
ki jis;
ki an sekirite;
ki pwospè;
ki respekte dwa moun;
ki pwoteje timoun, fanm, granmoun aje ak moun ki gen andikap;
ki ankouraje syans, teknoloji ak inovasyon;
ki jere resous piblik yo avèk transparans;
epi ki mete enterè nasyon an ak jenerasyon kap vini yo nan sant tout desizyon piblik.

PWOPÒZISYON POU AMANDMAN KONSTITISYONÈL (POU DEBA PIBLIK)

Liv la pa pwopoze yon nouvo Konstitisyon dirèkteman, men li sijere kèk tèm ki ta ka fè pati yon pwosesis revizyon konstitisyonèl, si sa fèt selon pwosedi legal yo:

ranfòsman endepandans lajistis;
garanti aksè ak enfòmasyon piblik;
pwoteksyon done pèsonèl;
ankadreman sèvis dijital leta;
prensip merit nan fonksyon piblik;
desantralizasyon pi efikas;
pwoteksyon anviwònman kòm yon enterè nasyonal.

KONSEY NASYONAL REFÒM

Pou sipòte aplikasyon refòm yo, liv la sijere etidye kreyasyon yon Konsèy Nasyonal Refòm ki ta: suiv aplikasyon gwo refòm yo;

pwopoze amelyorasyon;
pibliye rapò chak ane;
òganize konsiltasyon ak sitwayen yo.

Si yon estrikti konsa ta kreye, li ta dwe defini pa lalwa epi respekte separasyon pouvwa yo.

ANÈKS C

NOUVO AYITI

GID PRATIK POU APLIKASYON REFÒM YO

"Yon bon plan pa mezire pa kantite paj li genyen, men pa kapasite li genyen pou transfòme lavi sitwayen yo."

ENTWODIKSYON

Liv Nouvo Ayiti prezante yon vizyon alontèm. Men, pou vizyon sa a bay rezilta, li dwe tounen aksyon konkrè, avèk objektif klè, delè, responsablite ak evalyasyon.

Gid sa a pwopoze yon metòd pou aplike refòm yo etap pa etap.

ETAP 1

Fikse Priyorite Nasyonal yo

Yon nouvo administrasyon ta dwe idantifye kèk gwo priyorite, pa egzanp:

sekirite;

jistis;

edikasyon;

sante;

agrikilti;

ekonomi;

enfrastrikti.

Pou chak priyorite, ta dwe gen objektif, bidjè ak endikatè pou mezire rezilta yo.

ETAP 2

Prepare Plan Anyèl

Chak ministè ta prepare yon plan ki presize:

objektif;

aktivite;

delè;

resous;

risk;

fason yo pral mezire pwogrè.

ETAP 3

Bidjè ki Baze sou Rezilta

Olye pou bidjè a sèlman bay kantite lajan, li ta dwe montre:

sa lajan an pral reyalize;

rezilta yo atann;

kijan popilasyon an ap benefisye.

Sa ranfòse responsabilite nan jesyon finans piblik.

ETAP 4

Kowòdinasyon Ant Enstitisyon yo

Refòm yo mande kolaborasyon ant:

ministè;

kolektivite teritoryal yo;

sektè prive;

inivèsite;

òganizasyon sosyete sivil;

NOUVO AYITI

patnè entènasyonal yo.

Yon bon kowòdinasyon evite repetisyon travay ak gaspiyaj resous.

ETAP 5

Patisipasyon Sitwayen yo

Sitwayen yo ta kapab:

voye pwopozisyon;

patisipe nan konsiltasyon piblik;

swiv pwojè yo;

fè kòmantè sou sèvis piblik yo.

Sa ede ogmante konfyans nan enstitisyon yo.

ETAP 6

Evalyasyon Kontinyèl

Chak sis mwa oswa chak ane, chak enstitisyon ta evalye:

objektif ki reyalize;

objektif ki an reta;

difikilte;

nouvo mezi pou amelyore rezilta yo.

ETAP 7

Odit ak Transparans

Tout gwo pwojè yo ta dwe sibi:

odit finansye;

odit teknik;

odit pèfòmans.

Rezilta yo ta dwe pibliye lè lalwa pèmèt sa.

ETAP 8

Fòmasyon Fonksyonè Leta

Refòm yo pap reyisi san fòmasyon.

Fonksyonè yo ta resevwa fòmasyon sou:

etik;

sèvis piblik;

teknoloji;

jesyon pwojè;

jesyon finans piblik;

relasyon ak sitwayen.

ETAP 9

Kominikasyon ak Popilasyon an

Leta ta kominike regilyèman sou:

pwojè ki fini;

pwojè ki an kou;

depans;

rezilta;

difikilte.

Yon bon kominikasyon diminye rimè epi ranfòse konfyans.

NOUVO AYITI

ETAP 10

Revizyon Plan an

Chak senk ane, Plan Ayiti 2050 la ta dwe revize pou:

adapte li ak nouvo reyalite yo;

pran an konsiderasyon nouvo teknoloji;

amelyore objektif yo.

Revizyon an ta dwe fèt sou baz done, analiz ak konsiltasyon.

MODÈL TABLO SIVEYANS

Refòm

Objektif

Delè

Responsab

Estat

Sekirite

Redwi krim

3 ane

Enstitisyon konpetan

An aplikasyon

Edikasyon

Ogmante aksè

5 ane

Enstitisyon konpetan

An aplikasyon

Sante

Elaji sèvis

5 ane

Enstitisyon konpetan

An aplikasyon

Agrikilti

Ogmante pwodiksyon

5 ane

Enstitisyon konpetan

An aplikasyon

DIS KLE POU REYISI REFÒM YO

Mete enterè nasyonal an premye.

Respekte Konstitisyon ak lalwa.

Konbat koripsyon san patipri.

Rekrite sou baz merit.

Planifye sou tèm long.

Mezire rezilta yo regilyèman.

Pwoteje dwa moun.

Ankouraje inovasyon.

Fè sitwayen yo patisipe.

NOUVO AYITI

Asire transparans ak responsabilite.

MESAJ POU JÈN YO

Jèn Ayisyen yo se pi gwo fòs peyi a.

Nou ankouraje yo:

etidye;

aprann metye;

antreprann;

sèvi kominote yo;

respekte lalwa;

pwoteje anviwònman an;

itilize teknoloji pou kreye solisyon.

Lavni Ayiti pral depann anpil de jenerasyon ki ap grandi jodi a.

MESAJ POU DYASPORA A

Dyaspora ayisyèn nan se yon patnè estratejik.

Nou envite li:

pataje konpetans;

envesti;

sipòte rechèch ak inovasyon;

ankouraje komès;

ede fòme nouvo jenerasyon pwofesyonèl.

DÈNYE PAWÒL

Nouvo Ayiti se yon envitasyon pou reflechi, diskite epi aji.

Li pa chèche enpoze yon sèl solisyon. Li pwopoze yon direksyon ki chita sou bon gouvènans, respè dwa moun, devlopman dirab ak patisipasyon tout sitwayen yo.

Ayiti gen anpil defi, men li gen tou anpil kapasite. Avèk enstitisyon ki pi solid, sitwayen angaje ak politik piblik ki byen planifye, peyi a kapab bati yon avni ki pi estab, pi pwospè ak pi jis pou jenerasyon k ap vini yo.

ANÈKS D

PLAN FINANSMAN NASYONAL POU REYALIZE VIZYON AYITI 2050

"Pi gwo keston an pa sèlman 'Ki sa nou vle fè?', men tou 'Kijan n ap finanse li?'"

ENTWODIKSYON

Chak refòm mande resous finansye. Men, devlopman pa depann sèlman de kantite lajan yon peyi genyen; li depann de fason li planifye, jere ak envesti resous li yo.

Plan sa a pwopoze prensip jeneral pou finanse refòm yo san yo pa mete yon chay ki pa dirab sou jenerasyon kap vini yo.

PILYE 1

NOUVO AYITI

Pi Bon Koleksyon Revni Leta

Anvan ogmante taks, Leta ta dwe amelyore koleksyon taks ki deja egziste.

Objektif yo:

diminye fwod fiskal;
modènize ladwàn;
dijitalize DGI;
diminye kontrebann;
senplifye peman taks.

PILYE 2

Pi Bon Jesyon Depans Piblik

Leta ta dwe:

elimine depans ki pa nesèsè;
limite gaspiyaj;
amelyore achte piblik;
itilize odit regilye.

Chak goud ekonomize kapab sèvi pou envestisman.

PILYE 3

Envestisman Prive

Leta ta kreye kondisyon pou sektè prive envesti nan:

endistri;
agrikilti;
touris;
teknoloji;
lojman;
enèji.

Sa mande sekirite, estabilite ak règ ki klè.

PILYE 4

Patenarya Piblik-Prive

Pou kèk pwojè enfrastrikti, Leta ta ka itilize patenarya piblik-prive lè analiz teknik ak finansye montre yo nan enterè piblik.

Chak pwojè ta dwe:

fèt avèk transparans;
respekte lwa;
sibi evalyasyon risk;
pwoteje enterè sitwayen yo.

PILYE 5

Dyaspora

Dyaspora a kapab kontribye atravè:

envestisman;
transfè teknoloji;
fòmasyon;
antreprenarya;
patenarya ak inivèsite.

NOUVO AYITI

Leta ta dwe kreye yon klima konfyans pou ankouraje patisipasyon sa a.

PILYE 6

Finansman Entènasyonal

Pou pwojè ki kalifye, Ayiti ta ka chèche sipò nan men patnè entènasyonal yo.

Fon sa yo ta dwe itilize pou:

enfrastrikti;

edikasyon;

sante;

agrikilti;

enèji;

adaptasyon ak chanjman klimatik.

Tout finansman ta dwe jere avèk transparans.

PILYE 7

Devlopman Mache Finansye

Leta ta ankouraje devlopman:

mache kapital;

finansman antrepriz;

kredi pou PME;

enstriman finansye ki respekte lwa.

Sa kapab fasilite aksè ak kapital pou antrepriz yo.

PILYE 8

Fon Rezèv Nasyonal

Leta ta ka etidye kreyasyon yon fon rezèv pou ede reponn ak:

katastwòf natirèl;

kriz ekonomik;

ijans sanitè.

Sa ta ogmante kapasite peyi a pou reyaji san li pa depann sèlman de asistans ekstèn.

PILYE 9

Priyorite Envestisman

Lè resous yo limite, Leta ta ka bay priyorite a:

Sekirite.

Jistis.

Edikasyon.

Sante.

Elektrisite.

Dlo potab.

Agrikilti.

Enfrastrikti.

Teknoloji.

Touris.

Lòd priyorite sa a ta dwe revize regilyèman selon bezwen peyi a.

PILYE 10

Règleman sou Dèt Piblik

NOUVO AYITI

Leta ta dwe adopte prensip jesyon pridan pou dèt piblik.

Anvan yon gwo prè:

evalye kapasite ranbousman;

analize benefis ekonomik pwojè a;

pibliye enfòmasyon prensipal yo dapre lwa.

Objektif la se kenbe finans piblik yo dirab.

ENDIKATÈ NASYONAL

Chak ane ta dwe mezire:

revni leta;

depans investisman;

dèt piblik;

kwasans ekonomik;

chomaj;

investisman prive;

ekspòtasyon;

enpòtasyon;

nivo povrete.

VIZYON 2050

An 2050, Ayiti ta dwe vize:

yon sistèm finans piblik ki pi transparan;

plis investisman pwodiktif;

pi bon jesyon resous leta;

plis patisipasyon sektè prive ak diaspora;

yon ekonomi ki kapab finance yon pati enpòtan nan devlopman li.

Aneks E

KÒD NASYONAL AK MODÈNIZASYON LETA

MODÈL KÒD ADMINISTRATIF AYISYEN

"Yon Leta modèn pa mezire sou kantite ministè li genyen, men sou kalite sèvis li bay sitwayen li yo."

ENTWODIKSYON

Kòd Administratif Ayisyen an ta rasanble tout prensip ki gouvène administrasyon piblik la nan yon sèl dokiman. Objektif li se rann sèvis piblik yo pi efikas, pi transparan, pi pwofesyonèl ak pi aksesib.

Li ta aplike pou:

tout ministè;

tout direksyon jeneral;

tout ajans leta;

tout kolektivite teritoryal;

tout antrepriz piblik;

tout fonksyonè piblik.

LIV I

ÒGANIZASYON ADMINISTRASYON PIBLIK

Chapit I – Prensip Jeneral

Administrasyon piblik la dwe fonksyone sou prensip:

legalite;
transparans;
efikasite;
enpasyalite;
merit;
responsablite;
sèvis piblik;
dijitalizasyon.

Chapit II – Estrikti Leta

Nou pwopoze:

Ministè;
Direksyon Jeneral;
Ajans Endepandan;
Otorite Regilasyon;
Kolektivite Teritoryal;
Antrepriz Piblik.

Chak enstitisyon ta gen misyon, objektif ak endikatè pèfòmans klè.

LIV II

FONKSYON PIBLIK

Rekritman

Tout pòs piblik yo ta dwe ranpli atravè:

konkou piblik;
egzamen;
evalyasyon teknik;
verifikasyon moral;
entèvyou.

Eksepsyon yo (tankou kèk pòs politik) ta dwe defini klèman pa lalwa.

Entèdiksyon Nepotis

Li ta entèdi pou yon responsab piblik nonmen oswa enfliyanse rekritman:

mari oswa madanm;
pitit;
paran;
frè ak sè;
oswa lòt fanmi pwòch,

san yo pa pase pwosedi legal ak konkou ki egzije pou pòs la.

Nenpòt vyolasyon ta dwe fè sijè ankèt ak sanksyon dapre lalwa.

Evalyasyon Anyèl

Chak fonksyonè ta evalye sou:

kalite travay;
disiplin;

NOUVO AYITI

pwodiktivite;

etik;

sèvis bay sitwayen.

Pwomosyon ak fòmasyon ta dwe pran evalyasyon sa yo an konsiderasyon.

LIV III

ETIK ADMINISTRATIF

Fonksyonè yo dwe:

sèvi enterè piblik;

evite konfli enterè;

pwoteje enfòmasyon konfidansyèl;

itilize byen leta sèlman pou sèvis piblik.

Yo pa dwe:

mande oswa aksepte kòb ilegal;

itilize resous leta pou kanpay politik;

favorize fanmi oswa zanmi nan rekritman oswa kontra piblik;

fè diskriminasyon.

LIV IV

TRANSPARANS

Tout ministè ta dwe pibliye chak ane:

bidjè;

depans;

kontra piblik;

rezilta odit;

rapò pèfòmans.

Sitwayen yo ta gen dwa mande enfòmasyon piblik, selon limit lalwa prevwa pou pwoteje vi prive, sekirite nasyonal ak lòt enterè lejitim.

LIV V

GOUVÈNMAN DIJITAL

Tout sèvis leta ta dwe kapab fèt sou entènèt kote sa posib.

Nou pwopoze:

dosye elektwonik;

siyati elektwonik;

peman elektwonik;

suiv dosye an tan reyèl;

notifikasyon dijital.

Objektif la se diminye reta ak koripsyon.

LIV VI

JESYON RESOUS IMEN

Leta ta kreye yon sistèm inifye pou:

dosye fonksyonè;

prezans;

fòmasyon;

pwomosyon;

NOUVO AYITI

retrèt;
sanksyon disiplinè.
Sa ta amelyore jesyon ak planifikasyon resous imen yo.

LIV VII

KALITE SÈVIS PIBLIK

Chak enstitisyon ta dwe adopte yon Charta Sèvis Piblik, ki presize:
delè pou trete chak demann;
dokiman ki nesesè;
frè ofisyèl yo;
pwosedi pou fè plent.
Nenpòt reta ki depase delè legal yo ta dwe jistifye.

LIV VIII

MODÈNIZASYON ADMINISTRASYON AN

Nou pwopoze:

achiv nimerik;
entèlijans atifisyèl pou ede nan tretman administratif (san ranplase desizyon imen nan ka ki afekte dwa sitwayen yo);
fòmasyon kontinyèl pou fonksyonè yo;
evalyasyon regilye sou satisfaksyon sitwayen yo.

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Rekritman pa konkou

100%

Dosye dijitalize

95%

Tan pou trete sèvis

Diminye

Plent rezoud

Ogmante

Satisfaksyon sitwayen

Ogmante

PLAN APLIKASYON

Faz I (0–2 ane)

Adopte Kòd Administratif la.

Kreye sistèm nasyonal resous imen.

Fòme fonksyonè yo sou nouvo règ yo.

Faz II (3–5 ane)

Dijitalize tout ministè yo.

Mete sistèm evalyasyon pèfòmans lan an aplikasyon.

Ouvri pòtal nasyonal sèvis piblik la.

Faz III (5–10 ane)

Entèkonekte tout enstitisyon leta yo.

Odit anyèl sou kalite sèvis piblik.

Revize Kòd Administratif la selon rezilta ak bezwen yo.

REFERANS

Pwopozisyon sa yo enspire pa bon pratik ak estanda ki soti nan:

Organisation for Economic Co-operation and Development

United Nations Development Programme

International Organization for Standardization

World Bank

Aneks F

KÒD NASYONAL AK MODÈNIZASYON EKONOMI

MODÈL KÒD EKONOMIK AYISYEN

"Yon ekonomi solid bezwen lwa ki klè, ki estab, ki jis epi ki ankouraje envestisman, inovasyon ak pwoteksyon sitwayen yo."

ENTWODIKSYON

Jodi a, anpil lwa ekonomik gaye nan plizyè tèks diferan. Nou pwopoze kreye yon Kòd Ekonomik Ayisyen ki rasanble prensipal règ yo nan yon sèl dokiman.

Objektif li se:

fasilite envestisman;

ankouraje antreprenarya;

pwoteje konsomatè yo;

garanti konpetisyon jis;

modènize ekonomi dijital la.

LIV I

LIBÈTE ANTREPRANN

Tout sitwayen ak envestisè ki respekte lalwa gen dwa:

kreye antrepriz;

envesti;

fè komès;

ekspòte;

enpòte.

Leta dwe retire baryè administratif ki pa nesèsè.

LIV II

KREYASYON ANTREPRIZ

Nou pwopoze:

enskripsyon sou entènèt;

yon sèl nimewo idantifikasyon biznis;

delè maksimòm pou kreye yon antrepriz;

rediksyon dokiman ki pa nesèsè.

Objektif la se kreye yon biznis pi vit epi ak mwens depans.

LIV III

KONPETISYON

NOUVO AYITI

Lwa a ta entèdi:

monopòl ilegal;

antant sekre sou pri;

abi pozisyon dominan;

konpetisyon malonèt.

Yon otorite endepandan ta siveye mache a.

LIV IV

PWOTEKSYON KONSOMATÈ

Konsomatè yo ta gen dwa:

enfòmasyon klè sou pwodwi yo;

pri ki afiche;

garanti kote lalwa prevwa sa;

reparasyon oswa ranbousman nan ka lalwa prevwa;

pwoteksyon kont fo piblisite.

Nou ta ranfòse yon enstitisyon pou resevwa plent konsomatè yo.

LIV V

SISTÈM BANKÈ

Nou pwopoze:

pwoteksyon depo kliyan yo selon lwa ki aplikab;

transparans sou frè bankè yo;

sekirite tranzaksyon elektwonik;

pwoteksyon kont fwod finansye;

ranfòsman siveyans sektè finansye a.

LIV VI

FINTECH

Nou ta kreye yon kad legal pou:

bous elektwonik;

peman mobil;

sèvis finans dijital;

inovasyon finansye.

Lwa a ta chèche ankouraje inovasyon pandan li pwoteje itilizatè yo ak estabilite finansye.

LIV VII

KOMÈS ELEKTWONIK

Nou pwopoze rekonèt legalman:

kontra elektwonik;

fakti elektwonik;

siyati elektwonik;

peman sou entènèt.

Sa ta ankouraje ekonomi dijital la.

LIV VIII

STARTUP AK INOVASYON

Nou pwopoze:

enskripsyon senplifye;

NOUVO AYITI

sipò pou startup;
akseleratè biznis;
fon inovasyon;
ankourajman pou rechèch ak devlopman.

LIV IX

ENVESTISMAN

Leta ta garanti:
sekirite legal;
pwoteksyon pwopriyete;
rezolisyon konfli selon lalwa;
pwosedi administratif transparan.

An retou, envestisè yo ta dwe:

respekte lwa travay;
respekte lwa fiskal;
respekte anviwònman;
respekte dwa kominote yo.

LIV X

DEVLOPMAN ENDISTRIYÈL

Nou pwopoze:
zòn endistriyèl planifye;
pak teknolojik;
ankourajman pou transfòmasyon pwodwi agrikòl;
sipò pou ekspòtasyon.

LIV XI

TI AK MWAYEN ANTREPRIZ (PME)

Nou pwopoze:
kredi ak kondisyon adapte;
fòmasyon nan jesyon;
sipò teknik;
aksè pi fasil nan mache piblik yo atravè pwosedi transparan.

LIV XII

EKONOMI VÈT

Leta ta ankouraje:
enèji renouvlab;
resiklaj;
ekonomi sikilè;
pwodiksyon ki respekte anviwònman.

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Nouvo antrepriz kreye

Ogmante

Tan pou kreye biznis

NOUVO AYITI

Diminye

Investisman prive

Ogmante

Ekspòtasyon

Ogmante

Plent konsomatè rezoud

Ogmante

PLAN APLIKASYON

Faz I (0–2 ane)

Adopte Kòd Ekonomik la.

Dijitalize enskripsyon biznis yo.

Kreye otorite konpetisyon an.

Faz II (3–5 ane)

Devlope fintech ak komès elektwonik.

Sipòte startup ak PME yo.

Ranfòse pwoteksyon konsomatè yo.

Faz III (5–10 ane)

Evalye rezilta yo.

Mete lwa yo ajou selon evolisyon ekonomi an.

Elaji pwogram sipò pou inovasyon.

ANALIZ KONSTITISYONÈL

Kòd sa a ta dwe respektè prensip Konstitisyon an sou:

libète antreprann;

pwoteksyon pwopriyete;

dwa travayè yo;

pwoteksyon konsomatè yo;

konpetisyon jis.

Li ta dwe tou rete an amoni ak angajman entènasyonal Ayiti.

REFERANS

Pwopozisyon sa yo enspire pa bon pratik ak estanda ki soti nan:

World Bank

International Finance Corporation

United Nations Conference on Trade and Development

World Trade Organization

Aneks G

KÒD NASYONAL AK MODÈNIZASYON TRAVAY

MODÈL KÒD TRAVAY AYISYEN

"Travay dwe kreye diyite, sekirite ak pwosperite pou travayè a, pandan li pèmèt antrepriz yo grandi nan yon anviwònman ki jis ak previzib."

ENTWODIKSYON

NOUVO AYITI

Kòd Travay Ayisyen an ta reyini tout lwa sou relasyon travay yo nan yon sèl dokiman modèn.

Objektif li se:

pwoteje travayè yo;

garanti dwa patwon yo;

ankouraje dyalòg sosyal;

adapte lwa travay la ak ekonomi dijital ak nouvo fòm travay yo.

LIV I

PRENSIP FONDAMANTAL

Relasyon travay yo dwe baze sou:

✓ Respè diyite moun.

✓ Egalite devan lalwa.

✓ Bon lafwa.

✓ Sekirite travay.

✓ Pwodiktivite.

✓ Dyalòg sosyal.

✓ Respè kontra.

LIV II

KONTRA TRAVAY

Nou ta defini:

kontra pèmanan;

kontra tanporè;

kontra sezonnye;

kontra aprantisaj;

kontra a tan pasyèl;

kontra dijital.

Tout kontra ta dwe fèt alekri, sof eksepsyon lalwa prevwa.

LIV III

DWA TRAVAYÈ YO

Chak travayè ta gen dwa:

yon salè dapre lalwa;

kondisyon travay ki an sekirite;

repo chak semèn;

konje peye dapre lalwa;

pwoteksyon kont diskriminasyon;

pwoteksyon kont arasman seksyèl ak moral;

fòmasyon pwofesyonèl.

LIV IV

OBLIGASYON TRAVAYÈ YO

Travayè yo dwe:

respekte kontra travay la;

respekte règleman antrepriz la;

pwoteje byen patwon an;

respekte disiplin;

NOUVO AYITI

pa divilge enfòmasyon konfidansyèl san otorizasyon.

LIV V

DWA PATWON YO

Patwon yo gen dwa:

òganize travay la;

evalye pèfòmans;

pran mezi disiplinè dapre lalwa;

pwoteje sekre komèsyal yo;

mande respè kontra travay la.

LIV VI

OBLIGASYON PATWON YO

Patwon yo dwe:

peye salè alè;

garanti sekirite travay;

respekte dwa travayè yo;

deklare kontribisyon sosyal yo;

pa fè diskriminasyon;

pa itilize travay fòse oswa travay timoun lalwa entèdi.

LIV VII

SALÈ

Lalwa ta defini:

salè minimòm;

lè sipleman tè;

peman jou ferye;

dediksyon legal;

fason pou peye salè yo.

Nou pwopoze yon komisyon endepandan ki revize salè minimòm lan regilyèman sou baz done ekonomik ak sosyal.

LIV VIII

SENDIKA

Travayè yo gen dwa:

kreye sendika;

rantr nan sendika;

kite sendika.

Patwon yo pa dwe pran represay kont yon travayè poutèt aktivite sendikal legal li.

Sendika yo dwe respekte lalwa ak transparans nan jesyon yo.

LIV IX

TRIBUNAL TRAVAY

Nou pwopoze kreye Tribinal Travay espesyalize.

Li ta jije:

revokasyon;

salè;

diskriminasyon;

NOUVO AYITI

aksidan travay;
pansyon;
kontra travay;
konfli kolektif.

Nou ta ankouraje medyasyon anvan pwosè lè sa apwopriye.

LIV X

SEKIRITE SOSYAL

Nou ta modènize sistèm sekirite sosyal la.

Li ta kouvri:

retrèt;
aksidan travay;
maladi;
matènite;
andikap;
lòt benefis lalwa ta prevwa.

Nou ta revize wòl Office National d'Assurance-Vieillesse pou amelyore transparans, sèvis ak jesyon.

LIV XI

TRAVAY ENDEPANDAN

Lwa a ta rekonèt:

atizan;
chofè;
konsiltan;
kreyatè kontni;
travayè endepandan.

Yo ta kapab benefisye yon sistèm kontribisyon sosyal adapte ak revni yo.

LIV XII

TELETRAVAY AK TRAVAY DIJITAL

Nou pwopoze règ pou:

travay adistans;
fleksibilite lè travay;
pwoteksyon done;
 ekipman travay;
evalyasyon pèfòmans.

LIV XIII

PLATFÒM DIJITAL

Lwa a ta defini règ pou travay atravè platfòm dijital (tankou sèvis livrezon oswa transpò).

Li ta presize:

dwa travayè yo;
obligasyon platfòm yo;
kondisyon sekirite;
pwoteksyon kont aksidan;
pwosedi pou rezoud konfli.

NOUVO AYITI

Sa ta dwe fèt san anpeche inovasyon oswa modèl biznis legal yo.

LIV XIV

EKSPLWATASYON AK ESKLAVAJ MODÈN

Entèdi:

travay fòse;

eksplwatasyon timoun;

trafik travayè;

konfiskasyon dokiman travayè yo;

nenpòt lòt fòm esklavaj modèn.

Vyolasyon yo ta fè sijè pouswit dapre lalwa.

LIV XV

ENSPEKSYON TRAVAY

Nou pwopoze ranfòse enspeksyon travay la.

Enspektè yo ta:

vizite antrepriz;

verifye sekirite;

verifye salè;

verifye kontra;

ede rezoud konfli.

Pou garanti enpasyalite, enspektè yo ta dwe respekte pwosedi legal, epi nenpòt abi oswa koripsyon ta sibi ankèt ak sanksyon.

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Aksidan travay

Diminye

Kontra travay alekri

Ogmante

Konfli travay rezoud pa medyasyon

Ogmante

Travayè ki kouvri pa sekirite sosyal

Ogmante

Ka eksplwatasyon travay

Diminye

PLAN APLIKASYON

Faz I (0–2 ane)

Adopte nouvo Kòd Travay la.

Kreye Tribinal Travay yo.

Fòme enspektè travay yo.

Faz II (3–5 ane)

Modènize sistèm sekirite sosyal la.

Devlope règleman sou teletravay ak platfòm dijital yo.

Dijitalize dosye travay yo.

NOUVO AYITI

Faz III (5–10 ane)

Evalyasyon regilye sou mache travay la.

Revizyon Kòd Travay la selon evolisyon ekonomi an.

Elaji pwoteksyon sosyal pou travayè endepandan yo.

REFERANS

Chapit sa a enspire pa bon pratik ak estanda ki soti nan:

International Labour Organization

International Social Security Association

Organisation for Economic Co-operation and Development

World Bank

Aneks H

KÒD NASYONAL AK REFÒM JISTIS

MODÈL KÒD JISTIS AYISYEN

"Yon sistèm jistis efikas dwe pwoteje viktim yo, respekte dwa akize yo, epi rann desizyon san reta ni enfliyan politik."

ENTWODIKSYON

Nou pwopoze kreye yon Kòd Jistis Ayisyen ki ta reyini prensipal règ sou òganizasyon tribinal yo, pwosedi jidisyè ak dwa moun.

Objektif la se:

akselere pwosè yo;

amelyore kalite desizyon yo;

diminye koripsyon;

garanti egalite devan lalwa.

LIV I

PRENSIP FONDAMANTAL

Jistis la dwe baze sou:

✓ Endepandans.

✓ Enpasyalite.

✓ Transparans.

✓ Delè rezonab.

✓ Egalite devan lalwa.

✓ Respè dwa moun.

LIV II

ÒGANIZASYON TRIBINAL YO

Nou pwopoze:

Tribinal Premye Enstans.

Kou dApèl.

Kou Kasasyon.

Tribinal Administratif.

Tribinal Travay.

Tribinal Komès.

NOUVO AYITI

Tribinal Fanmi.

Tribinal Minè.

Tribinal Fiskal.

Sa ta pèmèt chak kalite dosye trete pa jij ki resevwa fòmasyon espesyalize.

LIV III

PWOSEDI PENAL

Nou pral defini:

ankèt;

arestasyon;

manda;

detansyon prevantif;

pwosè;

apèl;

egzekisyon santans.

Nou pwopoze limit legal sou detansyon prevantif pou evite moun rete nan prizon pandan plizyè ane san jijman, sof nan ka lalwa prevwa ak anba kontwòl tribinal.

LIV IV

PWOSEDI CIVIL

Nou pral òganize:

konfli kontra;

pwopriyete;

dèt;

fanmi;

siksesyon;

domaj sivil.

Objektif la se diminye reta nan dosye sivil yo.

LIV V

MEDYASYON AK ABITRAJ

Anvan kèk kalite pwosè, pati yo ta ka itilize:

medyasyon;

konsilyasyon;

abitraj,

lè sa pèmèt pa lalwa.

Sa ede diminye kantite dosye ki rive devan tribinal yo.

LIV VI

PWOTEKSYON VIKTIM YO

Viktim yo ta gen dwa:

enfòmasyon sou dosye yo;

asistans legal selon lwa;

pwoteksyon kont entimidasyon;

sipò sikolojik nan ka ki apwopriye.

LIV VII

DWA AKIZE YO

NOUVO AYITI

Nenpòt moun akize gen dwa:

yon avoka;
yon entèprèt si sa nesesè;
prezante prèv;
konteste prèv yo;
fè apèl.

Presompsyon inosans rete yon prensip fondamantal.

LIV VIII

PWOTEKSYON TEMWEN

Nou pwopoze yon pwogram espesyal pou:

pwoteje temwen;
pwoteje fanmi yo si risk egziste;
ankouraje kolaborasyon ak lajistis.

LIV IX

DOSYE ELEKTWONIK

Tout tribinal yo ta itilize:

dosye dijital;
odyans videyo lè lalwa pèmèt sa;
siyati elektwonik;
achiv elektwonik.

Sa ta redui pèt dosye ak reta administratif.

LIV X

DELÈ LEGAL

Lalwa ta fikse delè maksimòm pou:

ouvri ankèt;
fikse odyans;
rann jijman;
ekri desizyon yo.

Nenpòt reta enpòtan ta dwe eksplike epi kapab sibi kontwòl administratif oswa jidisyè selon ka a.

LIV XI

ETIK JIDISYÈ

Tout jij, komisè gouvènman ak lòt aktè jidisyè dwe:

deklare konfli enterè;
deklare patrimwàn selon lwa;
evite kontak prive ki pa apwopriye ak pati nan yon dosye;
respekte kòd etik.

Koripsyon oswa enfluyans ilegal ta dwe fè sijè ankèt ak sanksyon.

LIV XII

ENTÈLIJANS ATIFISYÈL AK JISTIS

Nou pwopoze itilize AI pou:

rechèch legal;
jesyon dosye;

NOUVO AYITI

planifikasyon odyans.

Al pa ta dwe pran desizyon final nan yon dosye. Desizyon ki afekte dwa ak obligasyon moun dwe toujou rete anba responsablite yon jij oswa lòt otorite legal ki gen konpetans.

LIV XIII

EGZEKISYON DESIZYON JISTIS

Yon desizyon tribinal pa dwe rete sou papye.

Nou pwopoze:

sèvis egzekisyon modèn;

sistèm dijital pou swiv egzekisyon;

delè pou aplikasyon desizyon yo;

sanksyon kont moun ki refize egzekite yon desizyon final san baz legal.

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Dire mwayèn yon pwosè

Diminye

Dosye dijitalize

100%

Jijman egzekite

Ogmante

Ka koripsyon nan sistèm jidisyè

Diminye

Satisfaksyon sitwayen

Ogmante

PLAN APLIKASYON

Faz I (0–2 ane)

Adopte Kòd Jistis la.

Kreye tribinal espesyalize yo.

Dijitalize nouvo dosye yo.

Faz II (3–5 ane)

Dijitalize tout tribinal yo.

Mete pwogram pwoteksyon temwen an an plas.

Fòmasyon kontinyèl pou jij, komisè ak avoka leta.

Faz III (5–10 ane)

Evalyasyon pèfòmans sistèm jidisyè a.

Mizajou Kòd la selon nouvo bezwen yo.

Entèkonekte tout tribinal ak lòt enstitisyon leta yo.

REFERANS

Chapit sa a baze sou bon pratik ak estanda ki soti nan:

United Nations Office on Drugs and Crime

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

International Bar Association

Council of Europe

Aneks I

KÒD NASYONAL AK DEVLOPMAN EKONOMIK

MODÈL KÒD ENVESTISMAN AYISYEN

"Investisman dwe sèvi enterè peyi a, kreye djòb, respekte anviwònman epi bay konfyans pou tout moun."

ENTWODIKSYON

Yon bon Kòd Investisman dwe bay sekirite legal pou investisè yo pandan li pwoteje enterè Leta, travayè yo, kominote lokal yo ak anviwònman an.

Objektif refòm sa a se fè Ayiti tounen yon peyi ki atire investisman serye ak dirab.

LIV I

PRENSIP FONDAMANTAL

Tout investisman dwe respekte:

- ✓ Konstitisyon.
- ✓ Lwa peyi a.
- ✓ Dwa travayè yo.
- ✓ Pwoteksyon anviwònman.
- ✓ Konpetisyon jis.
- ✓ Transparans.
- ✓ Responsablite sosyal.

LIV II

GARANTI POU ENVESTISÈ YO

Leta garanti:

pwoteksyon pwopriyete prive;
tretman jis devan lalwa;
aksè ak tribinal endepandan;
dwa pou transfere pwofi selon lwa fiskal ak règleman finansye;
estabilite règleman yo, selon limit lalwa.
Leta pa ta dwe chanje règ yo san pwosedi legal ak transparans.

LIV III

OBLIGASYON ENVESTISÈ YO

Tout investisè dwe:

respekte lwa travay;
peye taks;
pwoteje anviwònman;
respekte dwa kominote lokal yo;
konbat koripsyon;
respekte estanda sekirite.

LIV IV

DWA LETA

Leta gen dwa:

kontwole aplikasyon lwa yo;

NOUVO AYITI

fè enspeksyon dapre lalwa;
retire lisans si gen vyolasyon grav, apre pwosedi legal;
pwoteje enterè nasyonal la.

LIV V

ENVESTISMAN ETRANJE

Envestisè etranje yo ta benefisye menm pwoteksyon legal ak envestisè ayisyen yo, selon Konstitisyon, lwa ak trete entènasyonal Ayiti ratifye.

Nan kèk sektè estratejik, lalwa ka prevwa kondisyon espesyal si sa nesesè pou pwoteje enterè nasyonal la.

LIV VI

PATENARYA PIBLIK-PRIVE (PPP)

Nou pwopoze yon lwa espesyal pou PPP.

Tout pwojè yo ta dwe:

pase nan pwosedi transparan;

sibi analiz finansye;

sibi analiz teknik;

sibi analiz anviwònman.

LIV VII

ENVESTISMAN NAN ZÒN RIRAL

Leta ta ankouraje investisman nan:

agrikilti;

transfòmasyon agrikòl;

touris;

enèji;

dlo;

teknoloji;

lojistik.

Pou diminye inegalite ant vil ak andeyò.

LIV VIII

ANKOURAJMAN FISKAL

Nou pa ta bay avantaj fiskal otomatik.

Yo ta depann de kritè tankou:

kantite djòb ki kreye;

kantite lajan investi;

fòmasyon travayè ayisyen;

ekspòtasyon;

transfè teknoloji;

respè anviwònman.

Tout ankourajman yo ta dwe gen yon dire limite epi revize regilyèman.

LIV IX

REZOLISYON KONFLI

Anvan pwosè, pati yo ta ka itilize:

medyasyon;

NOUVO AYITI

konsilyasyon;

abitraj.

Si sa pa mache, yo ka ale devan tribinal ki gen konpetans.

LIV X

PWOTEKSYON ANVIWÒNMAN

Tout gwo pwojè ta dwe:

fè etid enpak anviwònman;

konsilte kominote ki afekte yo dapre lalwa;

prepare plan jesyon anviwònman.

Vyolasyon grav yo ta ka mennen nan sanksyon oswa retrè otorizasyon, apre pwosedi legal.

LIV XI

KORIPSYON

Li entèdi:

peye kòb anba tab;

fo kontra;

fo deklarasyon;

blanchiman lajan;

konfli enterè.

Konpayi ki vyole règ sa yo ta sibi sanksyon dapre lalwa.

LIV XII

ENVESTISMAN NAN TEKNOLOJI

Nou pwopoze ankouraje:

sant done (data centers);

sant rechèch;

entèlijans atifisyèl;

robotik;

lojisyèl;

biyoteknoloji.

LIV XIII

ENVESTISMAN DYASPORA

Diaspora a ta jwenn:

yon biwo espesyal pou akonpaye pwojè yo;

pwosedi senplifye;

enfòmasyon klè sou règleman yo;

sipò administratif.

LIV XIV

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Envestisman prive

Ogmante

Djòb kreye

Ogmante

NOUVO AYITI

Investisman nan zòn rural

Ogmante

Ekspòtasyon

Ogmante

Pwojè ki respekte anviwònman

100%

PLAN APLIKASYON

Faz I (0–2 ane)

Adopte Kòd Investisman an.

Kreye Ajans Pwomosyon Investisman an.

Dijitalize tout pwosedi yo.

Faz II (3–5 ane)

Devlope zòn ekonomik espesyal kote sa apwopriye.

Atire investisman nan enèji, agrikilti ak teknoloji.

Fòmasyon pou fonksyonè ki jere dosye investisman yo.

Faz III (5–10 ane)

Evalye rezilta yo.

Revize ankourajman fiskal yo.

Elaji pwogram sipò pou envestisè ayisyen ak etranje yo.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Singapore (atire investisman)

Ireland (devlopman endistri teknoloji)

Rwanda (senplifikasyon pwosedi biznis)

United Arab Emirates (zòn ekonomik espesyal)

REFERANS

Pwopozisyon sa yo enspire pa bon pratik ak estanda ki soti nan:

United Nations Conference on Trade and Development

World Bank

International Finance Corporation

Organisation for Economic Co-operation and Development

Aneks j

Aneks k

REFORM FINANS PIBLIK AK JESYON BIDJÈ

MODÈL KÒD FISKAL AK BIDJETÈ NASYONAL

"Yon Leta pa vin rich lè li ogmante taks sèlman; li vin fò lè li jere resous li avèk disiplin, transparans ak efikasite."

ENTWODIKSYON

Yon sistèm fiskal modèn dwe:

finanse sèvis piblik yo;

NOUVO AYITI

ankouraje kwasans ekonomik;
pwoteje kontribyab yo;
diminye fwod fiskal;
asire bon jesyon lajan piblik.

Nou pwopoze yon Kòd Fiskal ak Bidjetè Nasyonal ki rasanble tout règ sou revni ak depans Leta.

LIV I

PRENSIP FONDAMANTAL

Jesyon finans piblik la dwe baze sou:

- ✓ Legalite.
- ✓ Transparans.
- ✓ Responsablite.
- ✓ Disiplin fiskal.
- ✓ Dirabilite.
- ✓ Jistis fiskal.
- ✓ Efikasite.

LIV II

PREPARASYON BIDJÈ NASYONAL

Bidjè Leta dwe:

prepare chak ane;
baze sou done ekonomik serye;
prezante devan Palman an;
pibliye pou tout sitwayen.

Li dwe montre:

revni;
depans;
dèt piblik;
pwojè envestisman;
rezilta ane anvan an.

LIV III

KOLEKSYON TAKS

Administrasyon fiskal la ta dwe:

dijitalize tout peman taks;
diminye pwosedi yo;
konbat fwod;
ankouraje deklarasyon elektwonik.

Tout kontribyab ta dwe resevwa yon resi elektwonik.

LIV IV

DEPANS PIBLIK

Chak depans Leta dwe:

prevwa nan bidjè;
jistifye;
verifye;

NOUVO AYITI

kontwole.

Nenpòt depans ki pa otorize pa lalwa ta dwe entèdi.

LIV V

DÈT PIBLIK

Nou pwopoze:

limit legal pou dèt piblik;

analiz sou kapasite ranbousman;

piblikasyon tout nouvo prè;

rapò anyèl sou dèt la.

Tout gwo prè entènasyonal ta dwe respekte pwosedi konstitisyonèl ak legal ki aplikab.

LIV VI

FON IJANS NASYONAL

Nou pwopoze kreye yon Fon Ijans pou:

siklòn;

tranblemanntè;

epidemi;

sechrès;

lòt kriz nasyonal.

Fon sa a ta dwe jere avèk odit endepandan.

LIV VII

FON REZÈV NASYONAL

Leta ta konstitye yon rezèv finansye pou ede fè fas ak kriz ekonomik oswa bès revni.

Règ sou itilizasyon fon sa a ta dwe defini pa lalwa.

LIV VIII

DISIPLIN FISKAL

Nou pwopoze:

limite depans ki pa finanse;

kontwole defisi bidjetè;

amelyore koleksyon taks;

revize depans ki pa efikas.

Objektif la se kenbe finans piblik yo sou yon baz dirab.

LIV IX

ODIT AK KONTWÒL

Tout ministè yo ta sibi:

odit finansye;

odit pèfòmans;

odit konfòmite.

Rezilta yo ta pibliye, sof sa lalwa egzije pou rete konfidansyèl.

LIV X

PWOTEKSYON KONTRIBYAB YO

Kontribyab yo ta gen dwa:

resevwa enfòmasyon klè;

konteste yon desizyon administrasyon fiskal la;

NOUVO AYITI

jwenn tretman san diskriminasyon;
respekte vi prive yo.

LIV XI

MODÈNIZASYON FISKAL

Nou pwopoze:

fakti elektwonik;

deklarasyon taks sou entènèt;

peman elektwonik;

idantite fiskal dijital;

analiz done pou detekte fwod.

LIV XII

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Koleksyon taks legal

Ogmante

Fwod fiskal

Diminye

Odit pibliye

100%

Tan pou trete deklarasyon

Diminye

Defisi bidjetè

Kenbe nan limit lalwa fikse

PLAN APLIKASYON

Faz I (0–2 ane)

Adopte Kòd Fiskal ak Bidjetè a.

Dijitalize sistèm taks yo.

Fòme ajan administrasyon fiskal yo.

Faz II (3–5 ane)

Mete Fon Ijans ak Fon Rezèv yo an plas.

Entèkonekte sistèm fiskal ak sistèm bidjè Leta.

Pibliye premye rapò fiskal anyèl la.

Faz III (5–10 ane)

Evalye rezilta yo.

Mete sistèm analiz risk pou detekte fwod.

Revize Kòd la regilyèman.

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

New Zealand (disiplin fiskal)

Sweden (transparans bidjetè)

Estonia (administrasyon fiskal dijital)

Chile (jesyon fon estabilizasyon)

REFERANS

Pwopozisyon sa yo baze sou bon pratik ak estanda ki soti nan:

International Monetary Fund

World Bank

Organisation for Economic Co-operation and Development

International Organization of Supreme Audit Institutions

Aneks L

PLAN ESTRATEJIK NASYONAL

CHAPIT 44

PLAN FINANSMAN REFÒM NASYONAL YO

"Yon bon plan pa sèlman montre sa pou fè; li montre tou kijan pou finanse l san mete peyi a nan plis dèt pase sa li kapab sipòte."

ENTWODIKSYON

Tout refòm ki pwopoze nan liv sa a bezwen:

planifikasyon;

finansman;

transparans;

evalyasyon;

responsablite.

Objektif chapit sa a se montre kijan Ayiti kapab aplike refòm yo etap pa etap.

TIT I

PRENSIP FONDAMANTAL

Plan finansman an ta baze sou:

✓ Responsablite fiskal.

✓ Bon jan jesyon.

✓ Priyorite nasyonal.

✓ Dirabilite.

✓ Transparans.

✓ Evalyasyon kontinyèl.

TIT II

KLASIFIKASYON REFÒM YO

Nou pwopoze divize refòm yo an kat kategori.

A. Refòm ljan (0–2 ane)

Sekirite.

Jistis.

Lapolis.

Lopital.

Dlo potab.

Elektrisite.

Idantite nasyonal.

Dijitalizasyon sèvis piblik.

B. Refòm Kout Tèm (3–5 ane)

NOUVO AYITI

Edikasyon.

Agrikilti.

Endistri.

Fòmasyon pwofesyonèl.

Enfrastrikti.

Pwoteksyon anviwònman.

C. Refòm Mwayen Tèm (5–10 ane)

Tren oswa lòt gwo transpò si analiz ekonomik montre yo posib.

Zòn endistriyèl.

Gwo pò.

Ayewopò.

Rezo enèji.

D. Refòm Long Tèm (10–25 ane)

Vil entelijan.

Endistri teknoloji.

Rechèch syantifik.

Sant inovasyon.

Pwogram espasyal oswa lòt gwo pwojè syantifik, sèlman si kapasite ekonomik peyi a pèmèt sa.

TIT III

SOUS FINANSMAN

Nou pwopoze itilize plizyè sous ansanm.

Revni Leta

taks;

dwa ladwann;

sèvis piblik.

Envestisman Prive

envestisè ayisyen;

envestisè etranje;

patenarya piblik-prive.

Diaspora

Nou pwopoze:

Bon Diaspora;

Fon Envestisman Diaspora;

Platfòm pou envestisman kolektif;

Pwojè kominotè.

Finansman Entènasyonal

Leta ka chèche finansman nan men enstitisyon entènasyonal pou pwojè ki respekte enterè nasyonal ak kapasite peyi a pou ranbouse dèt li.

Fon Souvren Nasyonal

Yon pati nan revni ki soti nan resous natirèl ta kapab ale nan:

edikasyon;

sante;

enfrastrikti;

NOUVO AYITI

rechèch.

TIT IV

ESTIMASYON PRI

Nou pwopoze klase pwojè yo:

Kategori

Pri

Ti pwojè

1–10 milyon USD

Mwayen

10–100 milyon USD

Gwo

100 milyon–1 milya USD

Estratejik

Plis pase 1 milya USD

Anvan nenpòt gwo pwojè, Leta ta dwe fè etid teknik, ekonomik ak finansye.

TIT V

RESPONSABLITE

Pou chak refòm nou pral idantifye:

Ministè responsab.

Ajans responsab.

Delè.

Bidjè.

Endikatè.

Pa egzanp:

Refòm

Responsab

Lapolis

Ministè Jistis / Sekirite Piblik

Edikasyon

Ministè Edikasyon

Sante

Ministè Sante

Agrikilti

Ministè Agrikilti

Enfrastrikti

Ministè Travay Piblik

TIT VI

EVALYASYON

Chak ane:

odit;

rapò;

evalyasyon KPI;

konsiltasyon piblik.

NOUVO AYITI

Si yon pwojè pa bay rezilta, yo ta dwe revize l olye yo kontinye depanse san analiz.

TIT VII

TABLO PRIYORITE NASYONAL

Nou pral klase tout refòm yo:

★★★★★ Ijan

★★★★★ Enpòtan

★★★★ Mwayen

★★★ Long tèm

★ Opsyonèl

Sa ede gouvènman yo konsantre sou sa ki pi enpòtan an premye.

TIT VIII

KONTWÒL DEPANS

Nou pwopoze:

odit chak ane;

piblikasyon depans yo;

siveyans pa enstitisyon kontwòl;

siveyans sitwayen yo.

Nenpòt depans ilegal ta dwe sibi ankèt ak sanksyon dapre lalwa.

TIT IX

REZÈV ESTRATEJIK

Leta ta konstitye rezèv pou:

manje;

gaz;

medikaman;

dlo;

ekipman ijans.

Sa ap ede peyi a pi byen reponn lè gen katastwòf oswa kriz entènasyonal.

TIT X

ENDIKATÈ PÈFÒMANS (KPI)

Endikatè

Objektif

Refòm kòmanse alè

100%

Refòm fini alè

Ogmante

Odit pibliye

100%

Depans san jistifikasyon

Diminye

Konfyans sitwayen

Ogmante

ETID KA ENTÈNASYONAL

Nou pral analize eksperyans:

Singapore (planifikasyon estratejik)
South Korea (devlopman ekonomik)
Rwanda (rekonstriksyon enstitisyonèl)
Norway (jesyon fon souvren)

REFERANS

Chapit sa a pral baze sou bon pratik ak estanda ki soti nan:
World Bank
International Monetary Fund
United Nations Development Programme
Organisation for Economic Co-operation and Development

Aneks M

PLAN ESTRATEJIK AK GOUVÈNANS

CHAPIT 45

TABLO NASYONAL SIVEYANS REFÒM YO (TNSR)

"Sa ki pa mezire pa ka amelyore. Sa ki pa kontwole ka fasilman echwe."

ENTWODIKSYON

Youn nan gwo pwoblèm Leta ayisyen se mank swivi sou pwojè piblik yo. Anpil pwojè anonse, men popilasyon an pa konnen:

si yo kòmanse;
si yo respekte bidjè a;
si yo fini;
ki rezilta yo bay.

Pou sa, nou pwopoze kreye yon Tablo Nasyonal Siveyans Refòm yo (TNSR).

Li ta sèvi kòm yon sistèm nasyonal pou kontwole tout gwo refòm Leta yo.

TIT I

OBJEKTIF TNSR

Sistèm nan ta pèmèt:

- ✓ Mezire pwogrè chak refòm.
- ✓ Mezire depans yo.
- ✓ Verifye rezilta yo.
- ✓ Idantifye reta yo.
- ✓ Ranfòse transparans.
- ✓ Rann administrasyon piblik la responsab.

TIT II

ENFÒMASYON POU CHAK REFÒM

Pou chak pwojè oswa refòm, tablodbò a ta montre:

Non refòm nan.

Objektif.

Ministè responsab.

Dat kòmansman.

Dat prevwa pou fini.

Bidjè apwouve.